



AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ
FACULTÉ DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE

**TRAVAUX DIRIGÉS DE
DROIT CONSTITUTIONNEL**

Cours de Monsieur le Recteur Roland DEBBASCH

Licence 1^{ère} année
2^e semestre

AIX – DIVISION A

Année universitaire 2024-2025

INDICATIONS GÉNÉRALES

Huit thèmes seront abordés au cours des séances de travaux dirigés du second semestre, portant sur les bases constitutionnelles de l'État de droit, en lien avec la séparation des pouvoirs et les principes d'organisation des institutions étatiques. Chaque séance thématique contient un résumé et les objectifs de la séance, plusieurs documents et des exercices. Ce semestre, les exercices à réaliser sont de trois types : rechercher les notions fondamentales, répondre aux questions courtes, et préparer l'exercice principal (commentaire de texte et de décision, cas pratique, etc.) ou éventuellement la dissertation. Les notions fondamentales et les questions courtes permettent d'accéder aux exercices demandés plus facilement. Les documents fournis sont nécessaires mais non suffisants. Il est donc absolument indispensable d'utiliser des sources complémentaires pour préparer les séances, notamment des manuels et des sites internet officiels (Vie Publique.fr, Conseil constitutionnel (entrée Actualités et événements, rubrique Publications), Assemblée nationale, Sénat, Légifrance...).

Il est ainsi demandé aux étudiants de **préparer chaque semaine les travaux dirigés de manière structurée et méthodique** à l'appui du cours magistral tout en utilisant autant que possible les indications bibliographiques.

STRUCTURE DE LA PLAQUETTE

Les séances sont conçues de la manière suivante :

Résumé : résumé des points à maîtriser

Notions fondamentales : ce sont les concepts et les mots clés que l'étudiant doit nécessairement connaître avant la préparation de la séance.

Objectifs : ils résument ce qui est attendu de l'étudiant dans le cadre de la thématique de la séance.

Dossier documentaire : composé d'articles de doctrine, de discours, ou de rappels de cours, il doit être parcouru et étudié par l'étudiant préalablement à la séance en relisant, au besoin, des fiches de synthèse : l'intérêt est non seulement l'approfondissement du cours, mais aussi l'analyse de problématiques qui permettent de contextualiser les connaissances, de lier théorie et pratique, de prendre du recul et ainsi de ne pas s'enfermer dans un apprentissage par cœur et déconnecté des problématiques juridiques.

Exercices : les exercices doivent être réalisés après l'étude du dossier documentaire et permettent la pratique du raisonnement juridique, notamment à travers l'entraînement au commentaire de texte ou de décision de justice et au cas pratique ou éventuellement à la dissertation. Ceux-ci ne peuvent être préparés sans la maîtrise des fondamentaux et, pour s'en assurer, l'étudiant doit, avant la séance, procéder au traitement des questions indiquées.

Tout recopiage de corrections, sites internet ou autres documents ne pouvant être assimilé à un travail personnel sérieux et réfléchi sera considéré comme inopérant.

PLAN DU SEMESTRE

Séance n° 1 – L'État, une réalité politique interne et internationale

Séance n° 2 – Les formes de l'État

Séances n°s 3 et 4 – Les avancées de la Constitution et la naissance de l'État de droit

Séance n° 5 - La séparation des pouvoirs, le régime parlementaire et le régime présidentiel

Séance n° 6 - Lecture analytique de la Constitution du 4 octobre 1958

Séance n° 7 - Epreuve intermédiaire

Séance n° 8 - Les grandes étapes politiques de la Vème République

Séance n° 9 – La démocratie et les élections

NOTATION DU SEMESTRE :

La notation du semestre sera effectuée de la manière suivante :

- **Notation des neuf séances de travaux dirigés (50%)** comprenant :
 - L'épreuve intermédiaire **(25%)** ainsi qu'un contrôle de connaissances **(25%)**.
- **Notation de l'épreuve terminale écrite : (50%)**

BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE INDICATIVE

- DEBBASCH (R.), *Droit constitutionnel*, 14^e éd., LexisNexis, coll. « Objectif droit », 2023.
- FAVOREU (L.), (dir.), *Droit constitutionnel*, 27^e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2024.
- GICQUEL (J.), *Droit constitutionnel et institutions politiques*, 38^e éd., LGDJ, coll. « Précis Domat », 2024.
- REVUE POUVOIRS, Que peut l'Etat ? N° 177, avril 2021.
- REVUE POUVOIRS, La Constitution, N° 187, novembre 2023

SÉANCE 1 – L'ÉTAT, UNE REALITE POLITIQUE INTERNE ET INTERNATIONALE

Résumé

L'État est aujourd'hui une réalité parfaitement bien ancrée au niveau mondial et l'Organisation des Nations Unies (ONU) compte 193 États membres. Au plan interne, le pouvoir souverain dont l'État est l'incarnation ne peut être partagé avec aucune autre personne, physique ou morale, même s'il est généralement exercé par des institutions séparées (pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire). Il revient à la Constitution de prévoir les modalités de ce partage.

Objectifs

Comprendre les conditions d'existence de l'État, ainsi que les différentes théories qui tendent à l'expliquer. Appréhender ce que l'on entend par Nation sur le plan politique et sur le plan juridique. Réfléchir sur la souveraineté et sur son expression.

Notions fondamentales

État ; Nation, territoire, souveraineté, pouvoirs publics, gouvernement, personne morale, loi, convention internationale, légitimité, société internationale, organisation internationale, Nations Unies

Textes fondamentaux

- Charte des Nations Unies
- Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
- Constitution française
- Autres Constitutions

Documents fournis

- HOBBS (T.), *Léviathan*, t. I, trad. R. Anthony, Paris, Giard, 1921, p. 204-239.
- Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789.
- FUSTEL DE COULANGES (N.), *L'Alsace est-elle française ou allemande ? Réponse à M. Mommsen*, Paris, Dentu, 1870, p. 8-11.
- CARRÉ DE MALBERG (R.), *Contribution à la théorie générale de l'État*, t. I, Paris, Sirey, 1920
- Charte des Nations Unies, article 2 § 7.
- BURDEAU (G.), *L'État*, Paris, Seuil, 1970, p. 21-31.

Exercices

- 1- Choisissez deux des notions fondamentales recensées ci-dessus et donnez-en, en une ou deux phrases, une définition à la fois personnelle et conforme à la réalité.
- 2- Après avoir étudié les documents fournis ci-dessous, répondez par écrit, en vingt lignes maximum, à au moins l'une des questions qui suivent. Votre réponse doit traiter précisément, clairement et utilement la question posée :
 - L'État est-il incontournable ?
 - Un État peut-il exister sans Constitution écrite ? A quel moment et de quelle manière une Constitution est-elle élaborée ?
 - Quelle conception de l'État et de son rapport avec les citoyens se dégage de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 ?
 -
- 3 Pour l'un des deux textes suivants, analyser les idées directrices et les mots-clés qui les expriment et réaliser un plan détaillé de commentaire (titres des parties et des sous-parties, points principaux de chaque sous-partie).

La souveraineté, dans les relations entre Etats, signifie l'indépendance. L'indépendance, relativement à une partie du globe, est le droit d'y exercer à l'exclusion de tout autre Etat, les fonctions étatiques.

Sentence Arbitrale, *Affaire de l'Île de Palmas (Etats-Unis c. Pays Bas)*, rendue le 4 avril 1928 par l'Arbitre unique Max Hubert, extrait.

L'État comme personne de droit international doit réunir les conditions suivantes : I. Population permanente. II. Territoire déterminé. III. Gouvernement. IV. Capacité d'entrer en relations avec les autres Etats.

Convention sur les droits des États adoptée par la septième conférence internationale américaine signée à Montevideo le 26 décembre 1933, art. 1er

Il est manifeste que, tant que les hommes vivent sans une puissance commune qui les maintienne tous en crainte, ils sont dans cette condition que l'on appelle la guerre, et qui est la guerre de chacun contre chacun. [...]

Une autre conséquence de cette guerre de chacun contre chacun est que rien ne peut être injuste. Les notions de droit et de tort, de la justice et de l'injustice n'ont point place dans cette condition. Là où il n'y a pas de puissance commune, il n'y a pas de loi ; là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'injustice.

La justice et la propriété commencent avec la constitution de l'État [...]. Avant donc que l'on puisse user des mots juste et injuste, il faut qu'il y ait une puissance coercitive, d'une part, pour contraindre également les hommes à l'exécution de leurs pactes par la terreur de quelque punition plus grande que le bénéfice qu'ils attendent du fait de les rompre, d'autre part, pour leur confirmer la propriété de ce qu'ils acquièrent par contrat mutuel en compensation du droit universel qu'ils abandonnent ; et une telle puissance, il n'y en a point avant l'établissement de l'État.

Doc n° 2 - Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789

Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.

En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Être suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen.

Article 1^{er}

Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

Article 2

Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.

Article 3

Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

Article 4

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

Article 5

La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

Article 6

La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

Article 7

Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.

Article 8

La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

Article 9

Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

Article 10

Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.

Article 11

La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

Article 12

La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

Article 13

Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

Article 14

Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.

Article 15

La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

Article 16

Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.

Article 17

La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

Quelle est la nationalité des Alsaciens, quelle est leur vraie patrie ? Vous affirmez, monsieur, que l'Alsace est de nationalité allemande. En êtes-vous bien sûr ? Ne serait-ce pas là une de ces assertions qui reposent sur des mots et sur des apparences plutôt que sur la réalité ? Je vous prie d'examiner cette question posément, loyalement : à quoi distinguez-vous la nationalité ? à quoi reconnaissez-vous la patrie ?

Vous croyez avoir prouvé que l'Alsace est de nationalité allemande parce que sa population est de race germanique et parce que son langage est l'allemand. Mais je m'étonne qu'un historien comme vous affecte d'ignorer que ce n'est ni la race ni la langue qui font la nationalité.

Ce n'est pas la race : jetez en effet les yeux sur l'Europe et vous verrez bien que les peuples ne sont presque jamais constitués d'après leur origine primitive. Les convenances géographiques, les intérêts politiques ou commerciaux sont ce qui a groupé les populations et fondé les États. Chaque nation s'est ainsi peu à peu formée, chaque patrie s'est dessinée sans qu'on se soit préoccupé de ces raisons ethnographiques que vous voudriez mettre à la mode. Si les nations correspondaient aux races, la Belgique serait à la France, le Portugal à l'Espagne, la Hollande à la Prusse ; en revanche l'Ecosse se détacherait de l'Angleterre, à laquelle elle est si étroitement liée depuis un siècle et demi, la Russie et l'Autriche se diviseraient chacune en trois ou quatre tronçons. [...]

La langue n'est pas non plus le signe caractéristique de la nationalité. On parle cinq langues en France, et pourtant personne ne s'avise de douter de notre unité nationale. On parle trois langues en Suisse : la Suisse en est-elle moins une seule nation, et direz-vous qu'elle manque de patriotisme ? [...] Vous vous targuez de ce qu'on parle allemand à Strasbourg ; en est-il moins vrai que c'est à Strasbourg que l'on a chanté pour la première fois la Marseillaise ?

Ce qui distingue les nations, ce n'est ni la race, ni la langue. Les hommes sentent dans leur cœur qu'ils sont un même peuple lorsqu'ils ont une communauté d'idées, d'intérêts, d'affections, de souvenirs et d'espérances. Voilà ce qui fait la patrie. Voilà pourquoi les hommes veulent marcher ensemble, travailler ensemble, combattre ensemble, vivre et mourir les uns pour les autres. La patrie, c'est ce qu'on aime. Il se peut que l'Alsace soit allemande par la race et par le langage ; mais par la nationalité et le sentiment de la patrie elle est française. Et savez-vous ce qui l'a rendue française ? Ce n'est pas Louis XIV, c'est notre révolution de 1789. Depuis ce moment, l'Alsace a suivi toutes nos destinées ; elle a vécu notre vie. Tout ce que nous pensions, elle le pensait ; tout ce que nous sentions, elle le sentait.

Elle a partagé nos victoires et nos revers, notre gloire et nos fautes, toutes nos joies et nos douleurs. Elle n'a rien eu en commun avec vous. La patrie, pour elle, c'est la France. L'étranger, pour elle, c'est l'Allemagne.

... par-dessus tout, ce qui fait un État, c'est l'établissement au sein de la nation d'une puissance publique s'exerçant supérieurement sur tous les individus qui font partie du groupe national ou qui résident seulement sur le sol national. L'examen des États sous ce rapport révèle que cette puissance publique tire son existence précisément d'une certaine organisation du corps national : organisation par laquelle d'abord se trouve définitivement réalisée l'unité nationale, et dont aussi le but essentiel est de créer dans la nation une volonté capable de prendre pour le compte de celle-ci toutes les décisions que nécessite la gestion de ses intérêts généraux : enfin, organisation d'où résulte un pouvoir coercitif permettant à la volonté ainsi constituée de s'imposer aux individus avec une force irrésistible. Ainsi cette volonté directrice et dominatrice s'exerce dans un double but : d'une part elle fait les affaires d'une communauté ; d'autre part elle fait des actes d'autorité consistant soit à émettre des prescriptions impératives et obligatoires, soit à faire exécuter ces prescriptions.

En tenant compte de ces divers éléments fournis par l'observation des faits, on pourrait donc définir chacun des États *in concreto* comme une communauté d'hommes, fixée sur un territoire propre et possédant une organisation d'où résulte [...] une puissance supérieure d'action, de commandement et de coercition.

Doc. n°5 – Charte des Nations Unies, article 2 § 7.

Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État ni n'oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte : toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII.

Toute société politiquement organisée n'est pas un État. On ne peut donc tenir pour valables les définitions qui l'assimilent au fait de la différenciation entre gouvernés et gouvernants. Ce que cette hiérarchie révèle, c'est l'existence d'un Pouvoir. Or, si le phénomène du Pouvoir est universel, il en existe bien des formes qui ne sont pas étatiques. C'est à raison d'une excessive générosité verbale que l'on qualifie d'État l'organisation politique qui exista chez les Babyloniens, les Mèdes ou les Perses, ou encore que l'on attache le même titre au pouvoir exercé par tel chef de tribu en Mélanésie ou en Afrique équatoriale. Sans doute, on discerne bien dans tous ces groupes l'existence de la contrainte : la hache du bourreau est du même métal, soit qu'il exécute la sentence rendue au nom de l'État, soit qu'il obéisse à l'ordre d'un satrape concentrant en sa personne la propriété et les attributs du Pouvoir. Mais s'il est vraisemblable que l'homme dont la tête va être tranchée sera insensible aux différences qui nous occupent, il s'en faut cependant qu'elles ne soient dues qu'à une nuance de terminologie. Dans l'État le Pouvoir revêt des caractères que l'on ne trouve pas ailleurs : son mode d'enracinement dans le groupe lui vaut une originalité qui se répercute sur la situation des gouvernants, sa finalité l'affranchit de l'arbitraire des volontés individuelles, son exercice obéit à des règles qui en limitent le danger. C'en est assez, semble-t-il, pour interdire de confondre l'État avec une quelconque différenciation entre des chefs et des sujets. [...]

2. DU CHEF A L'INSTITUTION

[...]

Le Pouvoir individualisé

Alors commence l'ère du Pouvoir individualisé c'est-à-dire d'un Pouvoir qui s'incarne dans un homme concentrant en sa personne, non seulement tous les instruments de la puissance, mais encore toute la justification de l'autorité. Le chef porte en lui son titre au commandement. S'il commande, c'est à raison de qualités qui lui sont personnelles. Son génie, son habileté ou son courage, sa chance ou sa richesse constituent le fondement de sa domination. Tout le Pouvoir s'incarne en lui, s'affirme dans ses décisions en disparaît avec lui.

Cela ne veut pas dire qu'avec son individualisation, le Pouvoir cesse d'être l'énergie d'une représentation de l'ordre social désirable ; il est bien toujours la force d'une idée, mais cette idée, le chef la symbolise et sa volonté la réalise. On le voit bien encore aujourd'hui dans les sociétés les plus évoluées. Lorsque, dans un cortège, les manifestants scandent avec conviction : Un tel au Pouvoir, n'est-il pas vrai que, pour eux, l'homme est tout un programme ? Mais n'est-il pas évident aussi que ce qui les attire dans l'individu qu'ils acclament, c'est qu'il résume et annonce un certain style de vie collective ? Que serait le chef si, n'étant que ce qu'il est, son autorité n'avait pour ressort la séduction de ce qu'il représente ?

On comprend, dans ces conditions, que l'individualisation apparaisse comme la forme à la fois la plus simple et la plus naturelle du Pouvoir. Elle ne fait appel à aucune abstraction ; elle s'établit dans le concret par des rapports d'homme à homme. Sans doute ces rapports sont susceptibles d'une infinité de modalités. Entre le chef de bande des invasions barbares, le roitelet d'une peuplade africaine et le suzerain du XIII^e siècle en Anjou ou en Nivernais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il existe des nuances. Elles n'affectent cependant pas le trait fondamental qui rapproche toutes ces formes du Pouvoir, à savoir qu'en la personne de celui qui commande sont confondus à la fois l'exercice et la propriété du Pouvoir. [...]

L'institutionnalisation

Un tel lien ne saurait cependant être solide sans la croyance dans les vertus personnelles du chef. Cette croyance est l'assise de ce que l'on appelle, selon la formule de Max Weber, le Pouvoir charismatique. Seulement le charisme lui-même impose, à celui qui en est doué, des obligations dont

l'essentiel réside dans la protection que le chef doit à ses sujets. Les engagements pris par le roi à son avènement, par le suzerain lorsqu'il reçoit le serment d'hommage prouvent que, si l'autorité s'incarne toute entière dans un homme, elle n'en est pas pour autant l'instrument de ses fantaisies. C'est une prérogative personnelle du chef mais qui est cependant afférente au service du bien commun. Pendant longtemps la contradiction entre ces deux propositions put ne pas apparaître. Mais, lorsqu'elle devient sensible, le décalage entre ce que l'on attend du Pouvoir et sa personnalisation orienta les esprits vers une vision moins charnelle – et partant plus épurée et plus durable – de l'autorité. C'est alors que les hommes commencent à penser l'institution pour en faire le titulaire d'un Pouvoir qu'un chef, si prestigieux et si puissant soit-il, ne peut assumer.

Qu'est-ce qu'une institution, en effet, sinon une entreprise au service d'une idée et organisée de telle sorte que l'idée étant incorporée dans l'entreprise, celle-ci puisse disposer d'une puissance et d'une durée supérieures à celle des individus par lesquels elle agit ? Or une telle entreprise correspond exactement à ce que l'on est en droit d'attendre du Pouvoir : l'usage de la puissance au service d'une idée, mais d'une puissance dont les fins sont déterminées par l'idée et survient aux individus qui en assurent le service. L'idée, c'est la représentation de l'ordre désirable ; l'organisme c'est l'appareil de la puissance publique aménagé de telle sorte que l'idée en conditionne la structure, le personnel et les moyens. Dans l'institution le Pouvoir n'est pas nécessairement affaibli mais il est assujéti à la réalisation d'un projet dont il n'est plus le seul à fixer le contenu. [...]

Il arrive en effet un moment, dans les sociétés politiques, où les qualités personnelles d'un chef, si considérables soient-elles, sont impuissantes à justifier l'autorité qu'il exerce. La conscience politique des gouvernés, devenue plus exigeante, refuse d'admettre que toute l'organisation de la Cité repose sur une volonté individuelle [...]. D'autre part les inconvénients du Pouvoir individualisé deviennent intolérables, notamment l'instabilité qu'il provoque dans l'exercice de la fonction gouvernementale. Les gouvernés et les gouvernants eux-mêmes se prennent à songer à une continuité durable dans la gestion des intérêts collectifs, à un mode de dévolution de l'autorité qui couperait court aux rivalités et aux luttes qui accompagnent le changement de personnalités dirigeantes. Par l'adoption d'un principe de légitimité, le chef régulièrement investi se trouverait revêtu d'une autorité indiscutable ; la bonne marche des affaires ne serait plus tributaire de sa fortune et l'ordre social tout entier ne pourrait que tirer profit de sa stabilité politique ainsi acquise.

Ainsi se fait jour l'idée d'une dissociation possible de l'autorité et de l'individu qui l'exerce. Mais, comme le Pouvoir, cessant d'être incorporé dans la personne du chef, ne peut subsister l'état d'ectoplasme, il lui faut un titulaire. Ce support sera l'institution étatique envisagée comme siège exclusif de la puissance publique. Dans l'État le Pouvoir est institutionnalisé en ce sens qu'il est transféré de la personne des gouvernants qui n'en ont plus que l'exercice, à l'État qui en devient désormais le seul propriétaire.

SÉANCE 2 – LES FORMES DE L'ÉTAT

Résumé

Tous les États ne sont pas identiques sur le plan de leur forme. Une classification très fréquemment utilisée est celle qui permet de distinguer les États fédéraux et les États unitaires.

Bien que cette distinction soit globalement satisfaisante, les différentes réalités poussent à affiner l'analyse, car l'on constate de plus en plus de rapprochements entre l'État unitaire et l'État fédéral. En outre, le phénomène des unions d'États, comme l'Union européenne, apporte des éléments de nature à reconsidérer la distinction classique.

La France est traditionnellement un État unitaire. Mais la concentration du pouvoir a toujours entraîné des difficultés pratiques au niveau local et l'exigence de rapprochement des administrations vis-à-vis des citoyens s'est très vite fait ressentir. La loi du 28 pluviôse an VIII est venue poser les fondements de l'organisation administrative déconcentrée de la France avec notamment la création des préfets.

La volonté de rapprocher les instances publiques de décision des citoyens s'est accentuée au cours du XX^e siècle et la technique de déconcentration a été jugée insuffisante pour répondre aux besoins des populations locales. Aussi, l'idée d'une décentralisation territoriale de l'organisation administrative de la France a progressivement mûri, dès le XIX^e siècle, s'accéléralant dans la seconde moitié du XX^e et prenant un tournant important à l'orée des années 1980. C'est ainsi que les lois « Defferre » de 1982 et 1983 sont venues mettre en place des mécanismes visant à renforcer la décentralisation, notamment en supprimant la tutelle préfectorale sur les actes des collectivités territoriales. Le mouvement s'est poursuivi avec la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 qui est venue réformer les articles 72 et suivants de la Constitution sur les collectivités territoriales et ajouter l'expression « *son organisation est décentralisée* » à l'article premier, à propos de la République. Ce dispositif constitutionnel est régulièrement complété par des lois relatives à l'organisation territoriale.

Objectifs

Maîtriser la distinction entre les différentes formes de l'État et en comprendre les implications constitutionnelles.

Comprendre comment la Constitution de la V^e République articule les compétences du pouvoir central avec celles des entités décentralisées et ainsi comment elle permet de concilier l'indivisibilité de l'État avec la libre administration des collectivités territoriales.

Notions fondamentales

État unitaire ; État fédéral ; État régional ; Union d'États ; déconcentration ; décentralisation ; indivisibilité ; principe de libre administration ; principe de subsidiarité ; contrôle de légalité.

Documents fournis

- HAMON (F.) et TROPER (M.), *Droit constitutionnel*, 39^e éd., Paris, LGDJ, 2018 (extraits).
- SCELLE (G.), *Manuel de Droit international public*, Domat, Montchrestien, 1948, p. 256 et 258.
-

- FOUGEROUSE (J.), « L'État régional, un modèle original d'organisation territoriale ? », *Politeia*, 2014, n° 26.
- Articles 1^{er} et 72 de la Constitution.

Documents complémentaires

- REVUE TITRE VII, Les cahiers du Conseil constitutionnel (en ligne sur le site du Conseil constitutionnel), N° 9, octobre 2022, La décentralisation.
- Dossier « *la réforme territoriale* », accessible en ligne sur <http://www.gouvernement.fr/action/la-reforme-territoriale>

Exercices

1. **Définissez** les notions fondamentales
2. Après avoir étudié les documents fournis ci-dessous, **répondez aux questions** suivantes :
 - Pourquoi parle-t-on d'indivisibilité de l'État, notamment en France ?
 - Comment distinguer déconcentration, décentralisation et régionalisation ?
 - Quels sont les principes de fonctionnement de l'État fédéral ?

3. **Réalisez le commentaire du texte** suivant :

« Considérant qu'on peut gouverner de loin, mais qu'on n'administre bien que de près ; qu'en conséquence, autant il importe de centraliser l'action gouvernementale de l'État, autant il est nécessaire de décentraliser l'action purement administrative »

Décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative, exposé des motifs.

L'ÉTAT UNITAIRE

C'est celui dans lequel les normes locales ne peuvent être créées qu'en application de normes nationales préalables. On dit qu'elles sont « conditionnées ». Il n'y a donc qu'un seul centre de pouvoir et c'est en définitive la même autorité nationale qui établit directement les normes nationales et indirectement les normes locales.

Ainsi, en France, les lois sont nationales et les normes locales ne peuvent être créées que si une loi nationale détermine les matières dans lesquelles elles peuvent intervenir. C'est aussi la loi qui institue l'autorité locale compétente, lui fixe des objectifs et des limites, détermine des procédures et organise un contrôle sur le contenu des décisions, de telle manière qu'on peut penser que dans un tel État, les normes locales ne sont jamais que la concrétisation, compte tenu des situations locales, des normes nationales.

Il existe cependant des différences considérables entre les États unitaires : les uns sont dits centralisés, les autres décentralisés. Dans les États unitaires du premier type, toutes les normes sont prises par ceux-là même qui leur seront soumis ou par des personnes qu'ils ont élues. C'est pourquoi l'on parle dans ce cas d'*autonomie*.

On ne doit pas confondre la décentralisation et la *déconcentration* : dans un État déconcentré, les normes locales sont prises, par délégation, par des agents nommés par les autorités centrales. Ces agents font partie d'une hiérarchie et sont soumis au contrôle de leurs supérieurs, de sorte que les sujets ne participent en rien à la création des normes. La déconcentration est donc non une forme de décentralisation, mais une forme de centralisation.

[...]

Centralisation et décentralisation sont des *types-idéaux*, c'est-à-dire des catégories construites par les juristes. Dans la réalité on ne rencontre jamais ces types à l'état pur, mais des situations intermédiaires plus proches de l'un ou de l'autre. La décentralisation est d'autant plus poussée que les normes locales portent sur des matières plus importantes, que dans ces matières les normes nationales laissent une plus grande marge de liberté aux autorités locales et que le contrôle exercé par les autorités nationales est moins strict.

Le degré le plus élevé de la décentralisation est celui de l'*État régional*, dans lequel les sujets des normes locales, regroupés en régions relativement vastes, doivent leur autonomie non à la loi, mais à la Constitution nationale elle-même et cela de deux manières : d'une part, elle leur attribue une liste de matières, que la loi nationale ne peut modifier ; d'autre part, dans certains cas comme l'Espagne, la Constitution peut aller jusqu'à permettre aux régions de déterminer elles-mêmes, dans certaines limites, l'organisation et le mode de fonctionnement des autorités régionales. On n'est alors plus très éloigné de l'État fédéral.

Les traits juridiques essentiels du fédéralisme

Sans vouloir faire loi la théorie constitutionnelle du fédéralisme qui varie d'ailleurs avec chacune des modalités de l'association, il est cependant un certain nombre de traits caractéristiques du fédéralisme institutionnel qui doivent être soulignés parce qu'ils ont des répercussions internationales. Parmi ces traits, nous noterons la « participation institutionnelle » et « l'autonomie gouvernementale ».

a) – Loi de participation et de collaboration. –

Nous savons que le fédéralisme implique l'apparition d'un ordre juridique superposé à ceux des collectivités préexistantes pour répondre à des phénomènes de solidarité communs. Pour la mise en œuvre de l'ordre juridique de superposition, une ou plusieurs institutions publiques communes ou « organes fédéraux » sont institués : corps législatif fédéral ; juridictions fédérales ; services publics fédéraux et, notamment, services publics de relation, tels que la diplomatie, les consulats, les transports, etc... ; services publics de défense extérieure (armée, etc...) ou d'exécution interne (police, etc...). Or, il n'y a vraiment fédéralisme que si les collectivités associées participent par leurs représentants à la constitution de ces organes fédéraux et à l'élaboration de leurs décisions¹. À défaut de cette participation – par exemple si les organes fédéraux ne sont l'émanation que d'un seul des États ou collectivités associées – il y aurait « droit de subordination » et non « droit de collaboration » et c'est la collaboration qui est la caractéristique du Droit fédéral, qui distingue le fédéralisme de la vassalité, de la tutelle, de la colonisation.

Cela ne signifie pas que cette participation doive être égale ou identique, quels que puissent être l'importance ou le volume des collectivités (États) fédérées. Réintroduire ici le dogme de l'égalité absolue des États parce qu'États, c'est retomber dans l'erreur de l'égalité fonctionnelle, qui est en correspondance directe avec l'idée de souveraineté et incompatible avec toute organisation effective².

b) – Loi d'autonomie –

La seconde caractéristique, c'est l'autonomie garantie des collectivités associées. Cette « décentralisation gouvernementale » est essentielle, sans quoi les collectivités perdraient leur caractère étatique et l'organisation fédérale ne tarderait pas à évoluer vers l'État unitaire. Le fédéralisme suppose non pas une fusion, mais une association de collectivités distinctes conservant chacune sa législation, son système juridictionnel, administratif, sanctionnateur, pour tout ce qui correspond à leurs domaines respectifs de solidarité particulière. Tant qu'il ne se dégage pas un besoin d'unification correspondant à un intérêt commun, les collectivités composantes restent individualisées. La

¹ C'est que les auteurs qualifient souvent de « participation à la formation de la volonté fédérale ». Il n'y a pas plus de volonté fédérale que de volonté étatique, mais seulement, au sein des organes institutionnels, formation de majorités conditionnant la validité juridique des décisions.

² Jamais une collectivité de valeur 1000 ne consentira à être mise sur le même pied qu'une collectivité de valeur 5 ou de volume 10, à laisser prendre les décisions majoritaires par une majorité de 5×10 contre 1000×1 . La constitution normale des organes fédéraux (et c'est aussi l'équité), doit donc partir du principe de proportionnalité. Sans doute peut-il y avoir des difficultés pratiques considérables à établir la base de cette proportionnalité : le volume n'est pas tout (notamment le chiffre de la population), d'autres facteurs doivent entrer en ligne de compte : richesse, industrialisation, culture, etc... Comme dans toute « société » il y a lieu de tenir compte des « apports ». C'est une question de dosage et d'équité, non arithmétique. Répétons-le, la solution – difficile – exige, au moment de la conclusion du Pacte fédéral ou de ses modifications, un esprit de volonté d'accord et de bonne volonté en vue de réaliser un équilibre par des sacrifices mutuels, équilibre qui d'ailleurs, sera sujet à révisions.

compétence fédérale ne s'applique qu'à la gestion des affaires d'intérêt commun, notion d'ailleurs évolutive.

C'est la raison fondamentale pour laquelle les collectivités politiques fédéralisées continuent à être considérées comme des États, même dans le cas où leurs gouvernements ont abdiqué toute compétence internationale.

L'État régional est-il un modèle original d'organisation territoriale ? Pour répondre à cette question on s'efforcera tout d'abord de rappeler quelques éléments nécessaires à la compréhension de cette construction politique relativement récente. L'émergence de cette nouvelle forme d'État est fondée sur la poussée du régionalisme en Europe.

Le régionalisme politique n'a pas connu un développement rectiligne mais s'inscrit cependant dans une dynamique de reconnaissance progressive. D'abord, l'Empire multinational des Habsbourg, sous la pression des nombreux groupes politiques qui le composaient, a dû trouver des compromis juridico-politiques pour maintenir l'unité du système impérial tout en accordant une autonomie politique territoriale à certaines de ses entités. Dans ce cadre, certaines diètes provinciales se sont vu attribuer un pouvoir par la Constitution 1849 et surtout après la réforme du 21 décembre 1867. Puis, en 1931, l'Espagne mit en place un « État intégral », dont l'objectif était d'ouvrir une troisième voie entre l'État fédéral et l'État unitaire, permettant au Pays basque et à la Catalogne de disposer de statuts autonomes. En 1947, le constituant italien, s'inspirant explicitement des précédents espagnol et austro-hongrois, introduit à son tour un pouvoir législatif au profit des régions tout en proclamant son unité. Enfin, une phase de diffusion du régionalisme politique établit la circulation des modèles : en 1976, le Portugal crée deux régions autonomes (Açores et Madère- et prévoit la généralisation du régionalisme [...]. En 1978 l'Espagne établit la possibilité de créer des communautés autonomes [...] Jusqu'en 1993, la Belgique s'inscrit dans le même mouvement ; enfin, le Royaume-Uni procède à son tour à une « dévolution en 1998 concernant l'Ecosse, l'Irlande du Nord et le Pays de Galles, qui consiste à conférer un pouvoir législatif. Le succès de cette formule juridique et politique s'explique par divers facteurs parmi lesquels : la volonté de reconnaître des particularismes nationaux ; la canalisation des revendications d'indépendance ; l'épanouissement de la démocratie ; la stratégie des partis politiques [...] ; la réaction à un régime autoritaire ; l'échec de 'État unitaire associé en partie à l'autoritarisme et combiné au refus du fédéralisme. La question est de savoir si cette expérience peut être qualifiée dans le cadre des classifications existantes (État fédéral et unitaire) ou si elle nécessite l'élaboration d'un nouveau modèle, d'un nouveau type d'État permettant de mieux rendre compte de cette évolution [...]

L'État régional n'est ni fédéral, ni unitaire

La doctrine établit souvent une distinction entre État fédéral et régional, parfois de manière nuancée, et en utilisant parfois le terme d'État composé pour englober État fédéral et régional. Toutefois, on peut reconnaître une différenciation en référence aux caractéristiques essentielles du fédéralisme.

Tout d'abord dans l'État régional l'autonomie bien qu'élevée fait apparaître que les statuts régionaux ne sont pas des constitutions, que le critère de répartition des compétences législatives n'est pas déterminant et que la compétence juridictionnelle n'est pas du ressort des régions. En effet, les statuts régionaux ne sont pas des constitutions car le contenu des statuts est prédéterminé et limité par la Constitution de l'État central. D'ailleurs, l'autonomie d'organisation n'existe pas partout : consacrée en Espagne, en Italie et au Portugal, elle n'est pas reconnue en Grande-Bretagne. C'est une capacité proto-étatique qui se décline essentiellement en une adaptation des institutions régionales établies par l'État et une fixation des compétences régionales [...] Ainsi les statuts sont essentiellement compétents dans le domaine du choix des modes de désignation des organes, de la sélection des rapports entre les organes ou encore de la répartition de la compétence régionale entre les organes de la région et plus rarement de la fixation des compétences de la collectivité. Les contraintes imposées à l'élaboration et au contenu de ces statuts révèlent la distance qui les sépare d'une constitution.

Par ailleurs, l'étendue des compétences législatives régionales est variable et c'est un élément difficile à utiliser comme critère de distinction entre État fédéral et régional. Certes, le système de répartition est

un indice intéressant mais qu'il ne faut pas surévaluer : d'ailleurs le choix d'un système de répartition ou d'un autre est en général issu de la culture politique et juridique des États et du contexte historique. On trouve deux cas de figure : celui de la répartition fondée sur une compétence de principe de l'État central et une compétence d'attribution aux régions. C'est le système adopté par l'Italie avant la réforme de 2001 et de manière plus complexe par l'Espagne. Ce mécanisme permet à l'État de préserver son rôle central et symbolique et le principe de l'unité normative. A l'inverse, la répartition des compétences peut être fondée sur le principe de la compétence régionale, l'État ne disposant que d'une compétence d'attribution. C'est le système de répartition que l'on trouve habituellement dans les États fédéraux. Il a été retenu par l'Italie depuis la réforme de 2001. De même, au Royaume-Uni, les compétences attribuées par l'État au profit de l'Ecosse et de l'Irlande du Nord sont définies comme toutes celles qui ne rentrent pas dans les domaines réservés à l'État. Toutefois, au vu de la grande quantité de réserves établies, on peut mettre en doute le fait que la compétence régionale soit une compétence de principe. Au Portugal, la compétence régionale est fondée sur la notion de matières intéressant spécifiquement les régions, et peut s'exercer hors des zones réservées à l'État. Cependant, la diversité des systèmes formels de répartition ne doit pas cacher une certaine uniformité dans les domaines réciproques de compétences et la place respective de l'État et des régions.

En outre, l'autonomie juridictionnelle est très limitée voire inexistante [...]

Enfin, l'État fédéral est construit non seulement autour de l'idée d'autonomie de ses composantes mais aussi sur la capacité de ces dernières à influencer sur l'État central. Or, sur ce point, les régions développent une participation insuffisante aux activités de l'État. Cette participation peut prendre différentes formes juridiques et politiques. Mais l'élément déterminant de cette participation est la représentation institutionnelle des régions au niveau de l'État central. Or, dans l'État régional, celle-ci est marquée par sa faiblesse : les secondes chambres des États régionaux, lorsqu'elles existent, ne représentent pas ou peu les régions. En effet, les Sénats sont peu représentatifs des régions et disposent de pouvoirs faibles. [...]

L'État régional ne peut donc être assimilé à l'État fédéral. Pour autant, il ne peut pas être considéré par défaut comme un État unitaire. Une partie de la doctrine, essentiellement française, semble opter pour le rattachement du régionalisme politique à la forme unitaire de l'État en arguant en particulier que ces États proclament cette unité et la font souvent prévaloir au travers de différents mécanismes juridiques et politiques. Toutefois, il ne faut pas confondre les limites posées au pouvoir de différenciation normative et ce dernier. L'attribution d'un pouvoir législatif authentique à des composantes régionales dans des domaines variés et étendus, avec des causes favorisant le développement de ces compétences, ne peut être tenue pour une variante de l'État unitaire à moins de confondre État unitaire et unité de l'État. Or ces deux dernières notions ne sont pas équivalentes : tout État quelle que soit sa forme, y compris l'État fédéral, revêt une forme d'unité sans laquelle il n'existe pas. L'étendue de cette unité connaît toutefois des fluctuations importantes ; la notion d'État unitaire renvoie à une forme de répartition du pouvoir de décision, et en particulier à l'unicité du détenteur du pouvoir législatif. C'est donc essentiellement en raison de l'existence d'un pouvoir normatif primaire – le pouvoir législatif régional – que l'État régional ne peut pas être considéré comme un État unitaire. En effet, l'éclatement du pouvoir législatif constitue une atteinte fondamentale au modèle unitaire. La loi régionale ne peut être contrôlée que par un juge constitutionnel sur la base des règles constitutionnelles, et ce dernier assure la répartition des compétences entre pouvoir législatif national et régional. Par ailleurs, il existe certes des mécanismes juridiques permettant d'assurer un certain degré d'homogénéité normative par l'intermédiaire de législations nationales cadres, par la réservation à l'État central de secteurs de compétences régaliens ou transversaux. Mais ces techniques ne font que canaliser 'autonomie législative des régions.

ARTICLE PREMIER.

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.

[...]

ARTICLE 72.

Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.

Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon.

Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.

Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limitée, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences.

Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.

Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.

SÉANCES 3 ET 4 - LES AVANCÉES DE LA CONSTITUTION ET LA NAISSANCE DE L'ÉTAT DE DROIT

« Rien n'obligeait la loi elle-même à respecter la Constitution. Le dogme de la souveraineté parlementaire, les excès du gouvernement des juges, dans d'autres pays, expliquaient cette lacune. Ils ne la justifiaient pas.

D'où l'importance de la création de votre Conseil constitutionnel par la Constitution de 1958, chargée de faire respecter l'équilibre des pouvoirs. »

Allocution prononcée par le Président Valéry GISCARD D'ESTAING au Conseil constitutionnel, 8 novembre 1977.

Résumé

Entre 1789 et 1870, la France a connu diverses expériences institutionnelles (courtes expériences républicaines, monarchies et empires). Malgré une faible longévité des Constitutions, on observe l'apparition des éléments constitutifs du régime parlementaire et l'ancrage de la démocratie dans nos institutions.

A partir de 1870-1875, la France opte de manière définitive pour le régime républicain sous la forme parlementaire. Les deux éléments constitutifs du régime parlementaire (droit de dissolution et responsabilité politique du gouvernement) seront consacrés dans les textes constitutionnels de 1875 et 1946. Toutefois, la pratique des institutions a conduit à une sorte d'absolutisme parlementaire. Les institutions de la V^e République seront expressément conçues pour contenir la puissance du Parlement, cause majeure des échecs institutionnels de la III^e et de la IV^e Républiques.

Objectifs

Comprendre la singularité de l'histoire constitutionnelle française et percevoir les étapes de l'apparition de la séparation des pouvoirs et les difficultés rencontrées.

Réfléchir sur l'expérience du parlementarisme français. Comprendre comment ses dérives sous les III^e et IV^e Républiques ont pu justifier l'institution et le renforcement d'un contrôle de constitutionnalité sous la V^e République.

Notions fondamentales

Constitution, définition matérielle/et définition formelle ; Constitution souple/rigide ; pouvoir constituant originaire/dérivé, souveraineté nationale ; régime parlementaire ; régime d'assemblée ; moyens d'action réciproque ; État légal/État de droit ; légicentrisme, contrôle de constitutionnalité

Documents fournis

- Chronologie historique
- Serment du jeu de paume, 20 juin 1789.
- Robespierre, rapport à la Convention nationale, 5 février 1794.
- HAURIOU (M.), *Précis de droit constitutionnel*, 2^e éd., Paris, Sirey, 1929, p. 294-295.
- LEFEBVRE (G.), « Le régime parlementaire et les républicains », *Annales historiques de la Révolution française*, n°288, 1992, p. 259-266.
- Adoption de l'amendement WALLON, janvier 1875
- FIORAVANTI (M.), « Siéyès et le jury constitutionnaire : perspectives historico-juridiques », *Annales historiques de la Révolution française*, n°349, 2007, p. 94-102.
- ROBLOT-TROIZIER (A.), « Un concept moderne : séparation des pouvoirs et contrôle de la loi »,

Documents complémentaires

- Site de l'Assemblée nationale : rubrique « junior », (Les régimes politiques de 1789 à nos jours) et rubrique « histoire et patrimoine » (Histoire de l'Assemblée nationale).
- Interpréter les droits et libertés : quel pouvoir pour le juge constitutionnel dans l'État de droit contemporain ? Revue Française de Droit Constitutionnel N° 133, 2023.
- BODINEAU (P.), VERPEAUX (M.), *Histoire constitutionnelle de la France*, 4^e éd., P.U.F., coll. « Que sais-je ? », 2013.
- KOSKAS (M), Faut-il tout mettre dans la Constitution ? Revue Pouvoirs 2023, N° 187, p. 55.
- DUVERGER (M.), *Les Constitutions de la France*, 4^e éd., P.U.F., coll. « Que sais-je ? », 2004.
- REVUE POUVOIRS, La Constitution, N° 187, novembre 2023

Exercices

1- Choisissez deux des notions fondamentales recensées ci-dessus et donnez-en, en une ou deux phrases, une définition à la fois personnelle et conforme à la réalité.

2- Après avoir étudié les documents fournis ci-dessous, répondez par écrit, en vingt lignes maximum, à l'une des questions qui suivent. Votre réponse doit traiter précisément, clairement et utilement la question posée :

- Quelles sont les raisons et les conséquences du passage de la souveraineté royale à la souveraineté nationale ?
- Pourquoi la France a-t-elle longtemps été qualifiée de « légicentriste » ?
- Quels changements institutionnels sont nécessaires pour passer d'un Etat légal à un Etat de droit ? Quels sont les avantages du second par rapport au premier ?
- Peut-on considérer que l'Etat de droit atteint une forme de perfection ?
- Quels sont, à son sujet, les principaux points de vigilance ?
- Qu'est-ce que la crise de mai 1877 ?

3 Analyser les idées directrices et les mots-clés qui les expriment dans chacun des textes suivants et réaliser un plan détaillé permettant un commentaire croisé de ces deux textes (titres des parties et des sous-parties, points principaux de chaque sous-partie).

« La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation... » **Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, art. 6**

« Considérant donc que la procédure législative utilisée pour mettre en conformité avec la Constitution la disposition déclarée non conforme à celle-ci par le Conseil constitutionnel...a répondu aux exigences du contrôle de constitutionnalité dont l'un des buts est de permettre à la loi votée, qui n'exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution, d'être sans retard amendée à cette fin... » **Cons. Const., Décision n°85-197 DC du 23 août 1985, Loi sur l'évolution de la nouvelle Calédonie.**

Doc. n°1 – Chronologie historique.

Contexte en 1788 : crise économique, déficit du budget de l'État, refus d'augmenter les impôts, mauvaise récolte en 1788 et chômage industriel qui suscite des troubles.

- **Juillet 1788 : convocation des États Généraux pour résoudre ces problèmes**
- Janvier 1789 : publication de *Qu'est-ce que le Tiers État ?*
- 1^{er} mai 1789 : arrivée à Paris des États-Généraux
- 5 mai 1789 : ouverture des États-Généraux
- 6 mai 1789 : les députés se désignent sous le nom de Communes
- **17 juin 1789 : les Communes se proclament Assemblée nationale**
- 23 juin 1789 : Louis XVI refuse de reconnaître l'Assemblée nationale
- 20 juin 1789 : Serment du Jeu de Paume
- 27 juin 1789 : Louis XVI reconnaît l'Assemblée nationale
- **9 juillet 1789 : l'Assemblée nationale se déclare Assemblée nationale constituante**
- 14 juillet 1789 : prise de la Bastille
- 4 août 1789 : abolition des privilèges
- **26 août 1789 : vote de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen**
- Décembre 1789 : réorganisation territoriale de la France
- 12 juillet 1790 : rédaction de la constitution civile du clergé (les prêtres devront jurer fidélité à la nation)
- 20-25 juin 1790 : fuite du Roi, déguisé en bourgeois et arrêté à Varennes, reconduit à Paris où l'Assemblée vote sa « suspension »
- **3 septembre 1791 : vote par l'Assemblée constituante de la première Constitution écrite de la France (Monarchie constitutionnelle)**
- 14 septembre 1791 : le Roi jure fidélité à la Constitution
- 30 septembre 1791 : l'Assemblée législative succède à l'Assemblée constituante
- 20 avril 1792 : la France, sur proposition du Roi, déclare la guerre à l'Autriche
- Juillet 1792 : les troupes prussiennes et autrichiennes ont l'ascendant sur la France
- 10 août 1792 : prise des Tuileries par les sans culottes, le Roi se réfugie dans l'assemblée qui décide la tenue d'une Convention, qui devra être élue au suffrage universel
- 20 septembre 1792 : Victoire de Valmy : première victoire de l'armée de la Révolution et réunion de la Convention (la Convention est divisée en deux groupes principaux ; les girondins et les montagnards. Les girondins sont plutôt modérés, ils ne souhaitent ni la mort du Roi, ni la guerre en Europe. Les montagnards sont les plus radicaux, ils veulent la mort du Roi, la mise en place d'une démocratie directe et faire triompher la République à tout prix)
- **21 septembre 1792 : proclamation de la République par la Convention**
- 11 décembre 1792 : ouverture du procès de Louis XVI
- 21 janvier 1793 : exécution de Louis XVI

- Mars 1793 : l'Angleterre, la Hollande et l'Espagne rejoignent la Prusse et l'Autriche contre la France régicide, la Convention déclare la levée de 300 000 soldats, ce qui provoque des mouvements insurrectionnels dans les campagnes, notamment en Vendée
- 6 avril 1793 : le pouvoir exécutif passe dans les mains du Comité de Salut public, dirigé par Danton : début de la Terreur (tous les individus suspectés d'opposition au Comité peuvent être arrêtés et guillotins)
- **24 juin 1793 : approbation de la Constitution montagnarde (I^{re} République)**
- 10 août 1793 : renvoi de l'application de la Constitution au retour de la paix, la Terreur se poursuit, Robespierre est à la tête du Comité de Salut public
- 27 juillet 1794 (9 thermidor an II) : exécution de Robespierre qui exigeait une nouvelle épuration, les thermidoriens organisent des élections de députés au suffrage censitaire indirect
- **22 août 1795 : Constitution du 5 fructidor an III (début du Directoire)**
- Troubles lors de chaque élection (annulation quand la majorité élue ne convient pas aux membres du Directoire) : impossibilité de gouverner. La guerre contre les autres puissances européennes continue (le général Bonaparte remporte de nombreuses victoires)
- **9 novembre 1799 : coup d'État du 18 brumaire an VIII** : mise en place d'une constitution consulaire exécutive pour gouverner la République avant la promulgation de la nouvelle Constitution (trois consuls : Siéyès, Bonaparte, Ducos)
- **13 décembre 1799 : Constitution du 22 frimaire an VIII : mise en place du Consulat** : Bonaparte devient premier Consul, entouré de Cambacérès et Lebrun
- 2 août 1802 : Bonaparte devient Consul à vie
- 18 mai 1804 : établissement de l'Empire par sénatus-consulte
- **2 décembre 1804 : Bonaparte est sacré Empereur des Français**
- 2 avril 1814 : déchéance de l'Empereur par le Sénat, suite aux nombreuses défaites militaires, notamment la campagne de Russie
- **Juin 1814 : rétablissement de la Monarchie de droit divin : Restauration**, Louis XVIII monte sur le trône et octroie des droits à ses sujets grâce à une Charte
- 20 mars – 20 juin 1815 : les cent jours (retour de Napoléon au pouvoir pour cent jours jusqu'à la défaite de Waterloo contre les Anglais, Napoléon abdique, il est exilé sur l'île de Sainte-Hélène)
- 8 juillet 1815 : Louis XVIII reprend sa place : suffrage très censitaire et politique de censure
- **16 septembre 1824 : mort de Louis XVIII, son frère Charles X le remplace** : politique très réactionnaire en faveur de l'aristocratie
- 26, 27 et 28 juillet 1830 : les Trois Glorieuses : insurrection qui pousse Charles X à abdiquer
- **14 août 1830 : nouvelle Charte, Louis-Philippe, duc d'Orléans, devient roi des Français : Monarchie de Juillet (monarchie constitutionnelle)**
- Février 1848 : les républicains réclament le suffrage universel que Louis-Philippe refuse : insurrections parisiennes
- **24 février 1848 : Louis-Philippe abdique, la II^e République est proclamée**
- 5-8 mars 1848 : établissement du suffrage universel masculin
- 10 décembre 1848 : élection au suffrage universel direct masculin de Louis Napoléon Bonaparte aux fonctions de Président de la République

- **2 décembre 1851 : coup d'État de Louis Napoléon Bonaparte** pour prolonger son mandat de 10 ans (répressions massives et contestations)
- 21 décembre 1851 : un plébiscite ratifie la prise de pouvoir par la force de Louis Napoléon Bonaparte et lui donne les pleins pouvoirs pour rédiger une nouvelle Constitution : proclamation de l'Empire, Louis Napoléon Bonaparte devient Napoléon III
- **14 janvier 1852 : publication de la Constitution du II^e Empire**
- 2 septembre 1870 : défaite de Sedan face à la Prusse, capture de Napoléon III et chute du II^e Empire
- **4 septembre 1870 : proclamation de la III^e République** : formation d'un gouvernement de Défense nationale
- 8 février 1871 : élection d'une assemblée législative (en majorité royaliste)
- 17 février 1871 : l'Assemblée nomme Adolphe Thiers « chef du pouvoir exécutif de la République française » : pas de décision sur la nature du régime : Pacte de Bordeaux
- **31 août 1871 : loi Rivet**
- **13 mars 1873 : loi de Broglie**
- **20 novembre 1873 : loi du Septennat** : Mac-Mahon est élu Président de la République
- 1873-1875 : élections législatives partielles : forte poussée des républicains
- **30 janvier 1875 : amendement Wallon**
- **24 février 1875 : loi constitutionnelle relative au Sénat**
- **25 février 1875 : loi constitutionnelle sur l'organisation des pouvoirs publics**
- **16 juillet 1875 : loi constitutionnelle sur les rapports des pouvoirs publics**
- Mars 1876 : renouvellement des deux chambres : vaste majorité aux républicains
- 16 mai 1877 : Mac-Mahon blâme le président du Conseil J. Simon (républicain modéré) et le remplace par le duc de Broglie (royaliste). Les députés refusent d'accorder leur confiance
- Juin 1877 : Mac-Mahon dissout la Chambre des députés : nouvelles élections remportées à nouveau par les républicains : Mac-Mahon doit nommer un gouvernement républicain
- Janvier 1879 : Mac-Mahon démissionne et est remplacé par un républicain modéré : J. Grévy
- **6 février 1879 : message aux députés du Président de la République J. Grévy instaurant la « Constitution Grévy »**
- 1914-1918 : Première Guerre mondiale
- 3 septembre 1939 : déclaration de guerre à l'Allemagne à la suite de l'invasion de la Pologne
- **10 juillet 1940 : l'Assemblée nationale délègue son pouvoir au gouvernement du Maréchal Pétain après la signature de l'Armistice** : Pétain devient le chef de l'État français
- 18 juin 1940 : appel du Général de Gaulle, exilé à Londres, pour mener la résistance
- **9 août 1944 : rétablissement de la légalité républicaine** : gouvernement provisoire de la République française
- 21 octobre 1945 : 96% de « oui » au référendum sur l'instauration d'une constituante
- Victoire des communistes (PC) et des socialistes (SFIO) à l'élection des membres de la Constituante
- 20 janvier 1946 : de Gaulle démissionne de la présidence du Conseil, il est remplacé par F. Gouin
- 3 mai 1946 : échec du premier projet de Constitution : nouvelles élections (victoire du MRP)

- 13 octobre 1946 : 36% des inscrits et 53% des votants acceptent le nouveau projet de Constitution
- **27 octobre 1946 : promulgation de la Constitution de la IV^e République**
- 13 mai 1958 : Pierre Pflimlin est investi 22^e président du Conseil
- Mai 1958 : insurrection militaire à Alger : mis en place d'un Comité de Salut public
- 30 mai 1958 : René Coty, Président de la République nomme de Gaulle président du Conseil
- **3 juin 1958 : une loi modifie la procédure de révision constitutionnelle pour pouvoir établir une nouvelle Constitution**
- **4 octobre 1958 : promulgation de la Constitution de la V^e République** qui rationalise le parlementarisme et crée le Conseil constitutionnel
- 16 juillet 1971 : décision n°71-44 DC (décision du Conseil constitutionnel dite *Liberté d'association*)
- 29 octobre 1974 : réforme constitutionnelle élargissant la saisine du Conseil constitutionnel
- 23 juillet 2008 : réforme constitutionnelle instituant la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), applicable à compter du 1^{er} mars 2010

Doc. n°2 – Serment du jeu de paume, 20 juin 1789.

L'Assemblée nationale,

Considérant qu'appelée à fixer la Constitution du royaume, opérer la régénération de l'ordre public, et maintenir les vrais principes de la monarchie, rien ne peut empêcher qu'elle ne continue ses délibérations dans quelque lieu qu'elle soit forcée de s'établir, et qu'enfin partout où ses membres sont réunis, là est l'Assemblée nationale ;

Arrête que tous les membres de cette Assemblée prêteront, à l'instant, serment solennel de ne jamais se séparer, et de se rassembler partout où les circonstances l'exigeront, jusqu'à ce que la Constitution du royaume soit établie et affermie sur des fondements solides, et que ledit serment étant prêté, tous les membres, et chacun en particulier, confirmeront par leur signature cette résolution inébranlable.

Doc. n°3 - ROBESPIERRE, « Tous les Français doivent participer à la formation de la loi », in « Sur les principes de morale politique », Rapport à la Convention du 18 Pluviôse an II, 5 février 1794.

Quel est le but où nous tendons ? La jouissance paisible de la liberté et de l'égalité ; le règne de cette justice éternelle, dont les lois ont été gravées, non sur le marbre ou sur la pierre, mais dans les coeurs de tous les hommes, même dans celui de l'esclave qui les oublie, ou du tyran qui les nie.

Nous voulons un ordre de choses où toutes les passions basses et cruelles soient enchaînées, toutes les passions bienfaisantes et généreuses éveillées par les lois ; où l'ambition soit le désir de mériter la gloire et de servir la patrie ; où les distinctions ne naissent que de l'égalité même ; où le citoyen soit soumis au magistrat, le magistrat au peuple, et le peuple à la justice ; où la patrie assure le bien-être de chaque individu, et où chaque individu jouisse avec orgueil de la prospérité et de la gloire de la patrie ; où toutes les âmes s'agrandissent par la communication continuelle des sentiments républicains, et par le besoin de mériter l'estime d'un grand peuple ; où les arts soient les décorations de la liberté qui les ennoblit, le commerce la source de la richesse publique, et non seulement de l'opulence monstrueuse de quelques maisons.

Nous voulons substituer, dans notre pays : la morale à l'égoïsme, la probité à l'honneur, les principes aux usages, les devoirs aux bienséances, l'empire de la raison à la tyrannie de la mode, le mépris du vice au mépris du malheur, la fierté à l'insolence, la grandeur d'âme à la vanité, l'amour de la gloire à l'amour de l'argent, les bonnes gens à la bonne compagnie, le mérite à l'intrigue, le génie au bel esprit, la vérité à l'éclat, le charme du bonheur aux ennuis de la volupté, la grandeur de l'homme à la petitesse des grands, un peuple magnanime, puissant, heureux, à un peuple aimable, frivole et misérable, c'est-à-dire toutes les vertus et tous les miracles de la République, à tous les vices et à tous les ridicules de la monarchie.

Nous voulons, en un mot, remplir les vœux de la nature, accomplir les destins de l'humanité, tenir les promesses de la philosophie, absoudre la providence du long règne du crime et de la tyrannie. Que la France, jadis illustre parmi les pays esclaves, éclipsant la gloire de tous les peuples libres qui ont existé, devienne le modèle des nations, l'effroi des oppresseurs, la consolation des opprimés, l'ornement de l'univers, et qu'en scellant notre ouvrage de notre sang, nous puissions voir au moins briller l'aurore de la félicité universelle...

Voilà notre ambition, voilà notre but.

[...] Deux courants d'idées et de forces politiques ont été en lutte depuis la Révolution et chacun d'eux l'a emporté pour un temps. Ce sont : 1° le courant spécialement révolutionnaire du gouvernement par les assemblées représentatives ou gouvernement *conventionnel* ; 2° le courant directorial, consulaire, impérial, présidentiel, qui, par réaction contre le gouvernement des assemblées, a eu la préoccupation de renforcer le pouvoir exécutif légué par l'ancienne monarchie, en l'appuyant directement sur le peuple par le moyen du plébiscite.

Par intervalles, ces deux courants se sont équilibrés en une combinaison assez stable qui est le régime parlementaire ou gouvernement de cabinet ; ce régime mixte a l'avantage de conserver des assemblées législatives, tout en évitant leur dictature, et d'avoir un pouvoir exécutif contrôlé par le législatif ; mais il a l'inconvénient d'engendrer une oligarchie parlementaire et de ne faire aucune place au gouvernement direct du peuple. Jusqu'à présent, les interactions des deux courants ont provoqué la formation successive de deux cycles politiques dont chacun a présenté la même évolution dans l'ordre suivant : 1° une période révolutionnaire de gouvernement des assemblées ; 2° une période consulaire ou impériale de dictature exécutive combinée avec du plébiscite ; 3° une période parlementaire.

Le premier cycle commence en 1789, et se termine avec le règne de Louis-Philippe, en 1848, après avoir duré soixante ans. Le gouvernement des Assemblées y a rempli les six premières années de la Révolution, pendant lesquelles le gouvernement a été entièrement aux mains de l'*Assemblée constituante* (juin 1789-octobre 1791), de l'*Assemblée législative* (octobre 1791- septembre 1792), de la *Convention* (septembre 1792-octobre 1795). En l'an III, la réaction du pouvoir exécutif commence avec la Constitution directoriale ; elle s'accroît en l'an VIII (1799) avec la Constitution consulaire, et la dictature de l'exécutif bat son plein sous le Premier Empire jusqu'en 1814. Puis la dictature impériale s'effondre sous les revers provoqués par ses propres excès, et la France, fatiguée de la double expérience qu'elle a faite du gouvernement des Assemblées et de la dictature exécutive, se réfugie dans la monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire dans l'équilibre parlementaire des deux courants et des deux pouvoirs, qui va durer jusqu'en 1848, sous la forme de la Restauration d'abord, jusqu'en 1830, et de la Monarchie de Juillet ensuite, de 1830 à 1848.

Le second cycle s'ouvre par la Révolution de 1848, où se réveille l'esprit jacobin de 1793, et aussitôt on voit reparaître le gouvernement de l'assemblée représentative unique, mais cette période sera extrêmement courte ; les sanglantes journées de juin font sentir la nécessité d'un pouvoir exécutif fort pour le maintien de l'ordre, et la Constitution du 4 novembre 1848 organise un gouvernement présidentiel avec un président de la République élu directement par le peuple, [...] ; après trois années d'agitations et de conflits entre l'assemblée représentative et le pouvoir exécutif, c'est le coup d'État du prince-président, le 2 décembre 1851, puis la dictature du Second Empire qui allait durer dix-huit ans. Cependant, dès la fin de ce second régime impérial, le besoin de revenir à l'équilibre du régime parlementaire se faisant sentir, on s'y acheminait par l'empire libéral et la Constitution du 21 mai 1870, lorsqu'éclata la guerre de 1870 ; cette crise provoqua des régimes provisoires (gouvernement de la Défense nationale et gouvernement de l'Assemblée nationale), sous lesquels la combinaison parlementaire, un instant interrompue, reprit son assiette ; elle triompha dans la Constitution de 1875 consacrant la République parlementaire qui dure depuis cinquante ans.

Dans la première moitié du XVIII^e siècle, le régime parlementaire s'esquissait à peine. □...□□ Montesquieu, soucieux avant tout de protéger contre l'État la liberté de l'individu, mit en lumière la fameuse séparation des pouvoirs, d'ailleurs imparfaite en Angleterre ; plus exactement, l'existence de plusieurs pouvoirs le roi, les lords, les Communes, les tribunaux qui, se faisant équilibre, n'auraient pu dominer l'individu qu'en se mettant d'accord.

Dans la seconde moitié du siècle, le régime parlementaire sortit des limbes, mais les Français continuèrent à ne pas l'examiner de près : ce qui les préoccupait, ce n'était pas l'organisation du gouvernement, mais l'abolition des privilèges légaux, l'égalité des droits, la limitation constitutionnelle des pouvoirs du roi. Les cahiers de 1789 ne contestent pas à ce dernier l'initiative législative, l'intégralité du pouvoir exécutif, le libre choix des ministres.

L'Assemblée Constituante, quand elle réorganisa le gouvernement, subit l'influence de deux considérations d'ordre historique. □...□

D'abord, la Constituante voulait condamner le pouvoir absolu : elle inscrivit donc, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la séparation des pouvoirs prônée par Montesquieu. Elle viola d'ailleurs aussitôt ce principe en accordant au roi le droit de veto suspensif en matière législative, preuve qu'elle était bien loin d'obéir à des considérations exclusivement abstraites.

En second lieu, la fuite de Louis XVI démontra qu'il n'avait jamais été sincère □et la Constituante lui retira les pouvoirs qu'elle lui avait laissés□. Elle lui interdit donc de choisir les ministres parmi ses membres ; ces ministres, ne purent paraître devant l'Assemblée que si elle les convoquait.

En 1793, les Montagnards rétablirent l'autorité exécutive en lui conférant des pouvoirs d'exception : c'est ce qu'ils appelèrent le gouvernement révolutionnaire, investi de la « force coactive » qu'on appelle la Terreur. Pour ce qui nous occupe, le trait essentiel est que l'autorité exécutive était confiée à des comités, principalement le Comité de Salut public, élus par la Convention. Mandataires de la majorité, ils ressemblent à cet égard à des ministres « parlementaires », mais il n'est pas possible de dire que le régime parlementaire, tel qu'il est historiquement institué en Angleterre, ait été implanté en France puisqu'il y manquait le roi avec son pouvoir arbitral, sanctionné par le droit de dissolution.

Après le 9 thermidor, la bourgeoisie, par la constitution de l'an III, revint aux principes de 1789, et, notamment, à la séparation des pouvoirs : pour empêcher l'État de s'attribuer l'autorité absolue qu'avait exercée le Comité de Salut public. [...] Le législatif et l'exécutif redevinrent indépendants. Le Directoire, il est vrai, était élu par le Corps législatif partagé en deux assemblées, mais il choisissait les ministres, à son gré et tout rapport de ces derniers avec les représentants du peuple était exclu. Le Directoire n'avait pas le droit d'initiative, ni celui de dissolution. Contre lui, le Corps législatif n'avait d'autre recours que la mise en accusation. Ce système, intempestivement imité des États-Unis, engendra une série de catastrophes. [...] La France était en proie à une révolution sociale, à la guerre civile et étrangère ; on lui donnait un gouvernement combiné de manière qu'il ne pût agir que le plus difficilement et le plus lentement possible ; de manière aussi que le conflit entre le Directoire et les Conseils fût inévitable et insoluble. Une partie des bourgeois républicains a fini par se rendre compte qu'il fallait restaurer un gouvernement efficace, comme l'avaient fait les Montagnards, mais ils ne pouvaient s'appuyer comme eux sur les classes populaires dont ils avaient peur et ils ont

procédé par un coup d'État militaire qui a instauré la dictature de Bonaparte.

Les deux précédents que fournit la tradition républicaine ne sont donc point « parlementaires ». Le régime parlementaire a été implanté en France par les royalistes constitutionnels, d'origine principalement bourgeoise, après la chute de Napoléon. Il ne figurait pas dans la Charte de 1814, mais le conflit entre le ministère Polignac et la Chambre des députés a été le point de départ de la Révolution de 1830. La Charte de 1830 n'a pas, non plus, inséré dans son contenu le régime parlementaire, mais durant les dix premières années du règne de Louis-Philippe, il a été officiellement revendiqué contre le roi qui tenait à lui opposer la prérogative de choisir ses ministres à son gré et de mener avec eux sa politique personnelle. Finalement, un compromis a été mis en place le roi a imposé son ministre et celui-ci s'est fabriqué une majorité.

Pas plus que les révolutionnaires de 1789, les républicains qui prirent le pouvoir en 1848 ne paraissent pas être beaucoup préoccupés de l'organisation du gouvernement. Ils avaient en horreur le régime parlementaire parce qu'ils le confondaient avec la domination de la bourgeoisie censitaire. Ce ne furent pas eux qui élaborèrent la Constitution mais une Constituante où la majorité républicaine comportait une grande part d'orléanistes ralliés. Un exécutif autoritaire lui semblait indispensable. Néanmoins, comme les thermidoriens, elle ne souhaitait pas la dictature d'un homme qui lui ôterait la direction du pays. On revint donc à une séparation des pouvoirs, plus marquée même qu'au temps du Directoire puisque le Président fut élu par le peuple, mais qui impliquait la même source de conflit insoluble, le Président nommant les ministres à son gré sans avoir le droit de dissolution. Le résultat fut, encore une fois un coup d'État militaire et une dictature.

M. Henri Wallon : « Cela dit, je viens à l'objet de mon amendement. Loin d'ébranler la loi du 20 novembre 1873, mon amendement a, au contraire, pour but de la compléter et de l'affermir. Qu'a voulu la loi du 20 novembre ? Elle a voulu donner la stabilité au pouvoir, et la sécurité au pays. La sécurité du pays !... Cette sécurité sera complète, sans 'doute, tant que le pays aura à sa tête le loyal et vaillant maréchal duc de Magenta... (Légères rumeurs sur quelques bancs à gauche); mais pour que cette sécurité dure, il ne faut pas dire que le régime que vous avez établi ne durera que sept ans, comme l'a dit la commission. Sept ans de sécurité pour le pays, c'est beaucoup sans doute ; mais quand vous dites que cela ne durera que sept ans, il semble que ce ne soit plus rien ; quand vous marquez un terme, il semble qu'on y touche. (Approbation à gauche). »

M. le marquis de Francieu : « C'est pour cela que la royauté est indispensable ! »

M. le général baron de Chabaud La Tour, ministre de l'intérieur : « Alors, c'est la République définitive que vous voulez ! Dites-le franchement ! »

M. Henri Wallon : « Dire que le provisoire durera sept ans, ce n'est pas faire cesser le malaise, c'est le faire durer. (Nouvelle approbation à gauche.) [...] Le projet de la commission, c'[était] l'organisation du provisoire ; eh bien, le pays est las du provisoire. (Très bien ! très bien ! à gauche.)

M. le ministre de l'intérieur : « Si vous voulez voter la République définitive, dites-le ! »

[...]

M. Henri Wallon : « Oui ! l'empire, c'est la guerre. Le premier empire est né de la guerre, a vécu par la guerre, et est tombé par la guerre. Il est né, il a vécu et il est tombé glorieusement. Le second empire avait dit : l'empire, c'est la paix ! Mais comme il ne s'était établi qu'en violant son serment, il n'a pas tenu davantage sa parole. (Très bien ! Bravos à gauche.) Il a troublé l'Europe pour faire diversion aux questions intérieures ; il a maudit les traités de 1815 et il est arrivé à faire établir autour de nous des frontières tout autrement menaçantes. (Approbation à gauche.) Il est tombé par la guerre et je ne veux pas rappeler dans quels désastres. Quant au troisième empire, s'il y avait un troisième empire, il se présenterait assurément avec un langage tout pacifique et, j'ajoute, avec des intentions pacifiques ; mais il ne serait pas plutôt établi qu'il verrait se dresser devant lui l'opposition qui lui crierait : Qu'as-tu fait de l'Alsace et de la Lorraine ? (Bravos à gauche.) Devant ce spectre de nos provinces mutilées et pour échapper à ce cri vengeur, il se jetterait follement dans la revanche, et il consommerait la ruine de la France. (Très bien ! très bien ! à gauche.). C'est l'intérêt de la France même qui veut savoir sous quel régime elle doit vivre ; c'est notre intérêt aussi comme représentation nationale.

Nous sommes des constituants, nous avons promis de ne point nous séparer sans donner une constitution à la France. Quel est le propre d'une constitution ? C'est, que plus on avance, plus la confiance s'accroît par le fait même de sa durée. Ici, au contraire, à mesure même qu'on avancerait, la confiance irait diminuant, car à mesure qu'on avancerait on approcherait du terme où tout serait remis en question, où les pouvoirs du Président de la République cesseraient, et où on ne saurait ce que deviendrait la Constitution de la France. (Assentiment à gauche.) Il faut donc sortir du provisoire. Mais comment ?

Je ne connais, messieurs, que trois formes de gouvernement : la monarchie, la république, l'empire. L'empire, personne n'a osé vous proposer de le voter. La monarchie est-elle possible ? [...] Je n'en veux pas juger par moi-même, mais j'en juge par l'opinion de ceux qu'on peut regarder comme les plus fidèles et les plus dévoués défenseurs de la monarchie.

Si la monarchie était possible en novembre 1873, pourquoi l'honorable **M. Lucien Brun** et ses amis ont-ils voté la loi du 20 novembre ? Si la monarchie est possible aujourd'hui pourquoi l'honorable **M. de Carayon La Tour** a-t-il demandé qu'on ne passait point à une deuxième délibération sur la loi que nous discutons aujourd'hui ? C'était le moment, au contraire, de venir proposer la monarchie, d'exposer son programme et de voir si l'Assemblée était en disposition de l'accepter. (Très bien ! très bien ! à gauche.) Le vote de la loi du 20 novembre 1873 par les royalistes est la preuve qu'ils ne croyaient pas la monarchie possible de longtemps. Si l'on

pensait qu'elle sera plus possible à l'échéance du 20 novembre 1880, je dis que c'est une erreur profonde. Ceux-là seuls seront prêts alors qui sont prêts aujourd'hui, et leurs chances seront accrues de toutes celles que vous aurez perdues en vous obstinant à maintenir le pays dans le provisoire. (Marques d'approbation à gauche.) Mais, dira-t-on, vous proclamez donc la république ?

Messieurs, je ne proclame rien... (Exclamations et rires à droite) , je ne proclame rien, je prends ce qui est. (Très bien ! très bien ! sur plusieurs bancs à gauche.) J'appelle les choses par leur nom ; je les prends sous le nom que vous avez accepté, que vous acceptez encore... (Très bien ! à gauche. - Rumeurs à droite), et je veux faire que ce Gouvernement qui est, dure tant que vous ne trouverez pas quelque chose de mieux à faire. Mais, dira-t-on, vous n'en faites pas moins la république ! A cela je réponds tout simplement : Si la république ne convient pas à la France, la plus sûre manière d'en finir avec elle, c'est de la faire. (Exclamations et rires ironiques à droite.) A l'heure qu'il est, la république prend pour elle toutes les bonnes valeurs ; et s'il y a quelque mauvais billet, c'est le parti monarchique qui l'endosse. Si l'emprunt réussit d'une manière prodigieuse, c'est que nous sommes en République. (Dénégations sur plusieurs bancs à droite.)

Eh bien, je demande que la République ait la responsabilité complète de ce qui arrive. Je lui souhaite les meilleures chances, et je suis décidé à faire qu'elle les ait les meilleures possible. Je crois, messieurs, que c'est là le devoir de tout bon citoyen.

Dans la situation où est la France, il faut que nous sacrifions nos préférences, nos théories. Nous n'avons pas le choix. Nous trouvons une forme de Gouvernement, il faut la prendre telle qu'elle est ; il faut la faire durer. Je dis que c'est le devoir de tout bon citoyen. J'ajoute, au risque d'avoir l'air de soutenir un paradoxe, que c'est l'intérêt même du parti monarchique.

En effet ou la République s'affermira avec votre concours et donnera à la France le moyen de se relever et de recouvrer sa prospérité, de reprendre sa place dans le monde, et alors vous ne pourrez que vous réjouir du bien auquel vous aurez contribué ; ou bien votre concours même sera insuffisant ; on trouvera qu'il n'y a pas assez de stabilité dans le pouvoir, que les affaires ne reprennent pas, et alors, après une épreuve loyale, le pays reconnaissant des sacrifices d'opinion que vous aurez fait, du concours que vous aurez apporté à la chose publique, sera plus disposé à suivre vos idées, et ce jour là vous trouverez le concours de ceux qui, aujourd'hui, ont une autre opinion, mais qui, éclairés par l'expérience et voulant comme nous, avant tout, le bien du pays, vous aideront à faire ce que le pays réclame. Ma conclusion, messieurs, c'est qu'il faut sortir du provisoire. Si la monarchie est possible, si vous pouvez montrer qu'elle est acceptable, proposez-la. (Très bien ! à gauche.) [...] Mais il ne dépend pas malheureusement de vous, ici présents, de la rendre acceptable. [...] Je vous dis : Constituez le gouvernement qui se trouve maintenant établi et qui est le gouvernement de la république. [...]

Je ne vous demande pas de le déclarer définitif. Qu'est-ce qui est définitif ? Mais ne le déclarez pas non plus provisoire. Faites Un Gouvernement qui ait en lui les moyens de vivre et de se continuer, qui ait aussi en lui les moyens de se transformer, si le besoin du pays le demande, de se transformer, non pas à une date fixe comme le 20 novembre 1880, mais alors que le besoin du pays le demandera, ni plus tôt ni plus tard. Voilà, messieurs, quel était l'objet de mon amendement. »

M. le président : « Je donne de nouveau lecture de l'amendement de M. Wallon, avec la modification que M. Wallon y a apportée et qu'il a indiquée à la tribune : Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages par le Sénat et par la Chambre des députés, réunis en Assemblée nationale. Il est nommé pour sept ans. Il est rééligible. »

M. le président : « Voici le résultat du dépouillement du scrutin, vérifié par MM. les secrétaires :

Nombre des votants..... 705
Majorité absolue..... 353
Pour l'adoption..... 353
Contre..... 352
L'Assemblée nationale a adopté. »

L'intuition de Sieyès était de garantir la conformité des lois avec la constitution et de protéger les droits des citoyens face au législateur même. Le choix d'un jury constitutionnaire représentait l'issue du raisonnement commencé à partir de 1789 sur la division entre pouvoir constituant et pouvoirs constitués.

Le 2 thermidor an III, Sieyès présenta ses idées sur le gouvernement et sur la constitution politique.

[...]

Mais surtout dans le discours du 18 thermidor an III, Sieyès exposa les principes concernant un organe de contrôle de l'activité du législateur. Le 18 thermidor, le *Moniteur* reporte l'opinion de Sieyès sur les attributions et l'organisation du jury constitutionnaire, jury organisé selon 17 articles et chargé de contrôler le respect de la constitution.

« La nécessité d'un jury de constitution – soutenait Sieyès à la Convention nationale – forme une question en quelque sorte préliminaire ; elle n'a pas souffert de difficulté. Comment en effet la prévoyance du législateur s'accoutumerait-elle à l'idée d'une constitution abandonnée, pour ainsi dire, à elle-même au moment de sa naissance ? Une constitution est un corps de lois obligatoires, ou ce n'est rien ; si c'est un corps de lois, on se demande où sera le gardien, où sera la magistrature de ce code ».

Le jury constitutionnaire, « dépositaire conservateur de l'acte constitutionnel », aurait été composé par 108 membres, et aurait été renouvelé par tiers chaque année, à la même époque que le corps législatif. Le premier jury aurait été constitué par la Convention au moyen d'un scrutin secret, de manière à ce qu'un tiers des membres fut choisi parmi ceux de la Constituante, un autre tiers parmi ceux de la Législative, et le dernier tiers parmi les membres de la Convention. Ensuite, l'élection d'un tiers ou des 36 entrants aurait été réalisée par le jury lui-même parmi les 250 membres qui auraient dû, à la même époque, sortir de l'un ou l'autre des deux conseils du corps législatif. « Cette volonté d'assurer la pérennité politique d'une notabilité révolutionnaire se retrouvera chez l'"oracle de la science politique" bien au-delà de l'an III ». Le jury constitutionnaire était l'expression d'une vision particulière de la séparation des pouvoirs.

Le jury aurait exercé trois fonctions. Garantir la sauvegarde de la constitution en fonctionnant comme un tribunal de cassation de l'ordre constitutionnel, un « jury de cassation ». Perfectionner la constitution, en étant un lieu désigné pour présenter les projets de révision constitutionnelle, un « jury de proposition ». La troisième prérogative du jury est la plus originale : il aurait exercé un contrôle sur les jugements émis par la juridiction ordinaire fondé sur le droit naturel. [...]

[...] Le jury provoqua les craintes des conventionnels thermidoriens, pétris de la leçon de Rousseau et donc rétifs à accepter un pouvoir supérieur au pouvoir de l'assemblée, la seule légitimée à représenter la volonté générale. Les conventionnels n'aimaient point à établir un pouvoir de contrôle supérieur à celui des assemblées législatives. « Plaidant en faveur de la prédominance de la loi, – écrit Marcel Morabito – l'exaltation révolutionnaire de la représentation demeurerait incompatible avec toute idée de contrôle de constitutionnalité ».

La proposition d'instituer un jury constitutionnaire par Sieyès contribua – au-delà du contrôle de la constitutionnalité des lois – de manière originale à un passage de la conception de la constitution comme mécanisme, comme une simple distribution des pouvoirs, à la constitution comme norme obligatoire, supérieure à toutes les autres. La conséquence de la « super légalité » de la constitution est la possibilité d'annuler les actes contraires à elle. [...]

La solution trouvée en France, quand on a cherché à introduire un contrôle de la conformité des lois ordinaires par rapport à la norme constitutionnelle, fut toujours de confier le contrôle à un organe de

nature politique et cela pour deux raisons, l'une historique et l'autre idéologique. La première raison vient de l'hostilité que l'on avait en France vis-à-vis des interférences du pouvoir judiciaire avec les autres pouvoirs ; la seconde raison est liée à l'influence des doctrines de Montesquieu et de Rousseau, et à l'hostilité vis-à-vis de l'idée que les actes des assemblées souveraines pouvaient être soumis à un contrôle des juges. Mais s'il est vrai que la tradition démocratique française, à partir de 1789, en matière de garantie des droits n'accepte pas un pouvoir judiciaire comme frein au pouvoir législatif, le projet de Sieyès de l'an III s'éloigne de cette conception. Sieyès proposa une procédure qui appartenait à l'ordre juridictionnel, quand l'idée dominante était que l'unique garantie des droits possible était à rechercher « dans le seul jeu des pouvoirs ».

L'existence même du Conseil constitutionnel se justifie principalement, à l'origine, par la volonté de préserver une certaine conception de la séparation des pouvoirs, conception orchestrée par la Constitution du 4 octobre 1958 : sa mission essentielle était en effet de réguler l'activité des pouvoirs publics et particulièrement leur activité normative dans le cadre du parlementarisme rationalisé. [...]

Il faut bien reconnaître en effet que le contrôle de la constitutionnalité de la loi a redonné, à sa manière, des « lettres de modernité » au concept de séparation des pouvoirs. Or c'est là une situation bien paradoxale car pendant longtemps, en France, la séparation des pouvoirs semblait faire obstacle au contrôle de la loi par le juge. Alors que pour les Américains – particulièrement à la suite de l'arrêt *Marbury v. Madison* – le contrôle de la loi ne contrevient pas à la séparation des pouvoirs et y participe au contraire tout en permettant de faire respecter la volonté suprême du peuple exprimée dans la Constitution, pour les révolutionnaires français, le contrôle de la loi par un juge – personnage dont on se méfie – est perçu comme attentatoire à la séparation des pouvoirs : seul le contrôle par un organe politique est alors envisagé, à l'image du droit de veto royal de la Constitution de 1791 ou du Sénat conservateur de l'Empire. Mais ces formes de contrôle par des organes politiques ont fait preuve de leurs insuffisances tandis qu'il apparaissait clairement que la loi, expression de la volonté générale, n'est pas infaillible. L'acceptation d'un contrôle de constitutionnalité de nature juridictionnelle s'est faite au terme d'une lente progression et selon des modalités qui illustrent bien les réticences à reconnaître, en France, qu'un juge puisse devenir le censeur de la loi en dépit de son inconstitutionnalité : sans parler du Comité constitutionnel de la IV^e République, l'illustrent parfaitement les modes de saisine initiaux d'un Conseil constitutionnel conçu, à l'origine, comme un simple organe régulateur des pouvoirs publics. Il n'en demeure pas moins que le pouvoir juridictionnel a su devenir une composante de la séparation des pouvoirs et que l'on peut aujourd'hui affirmer que le contrôle juridictionnel de constitutionnalité de la loi, tant redouté, a été un vecteur de modernisation du concept de séparation des pouvoirs. [...]

Une mise en œuvre de la signification originelle de la séparation des pouvoirs

La rhétorique du juge français, hors des habilitations, plus ou moins explicites, dont il fait l'objet, reste celle d'une certaine déférence à l'égard de la loi qui ne cache qu'imparfaitement la participation du juge, contrôleur de la loi, à la fonction tant législative qu'exécutive.

Au titre d'un discours révérencieux à l'égard de la loi, on peut mentionner le fait que le Conseil constitutionnel rappelle à l'envi qu'il ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que le Parlement. Il entend ainsi indiquer qu'il ne lui appartient pas de s'immiscer dans les choix politiques que seul le Parlement peut faire – ce qui est une manière de légitimer sa mission –, mais seulement de juger de la constitutionnalité de la loi parce que la loi votée « n'exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution ». Sous cet angle, le Conseil constitutionnel ne ferait pas la loi, mais se contenterait d'en contrôler la constitutionnalité : parodiant une formule usitée en droit administratif, on serait tenté d'affirmer que, dans l'esprit du juge constitutionnel, « contrôler la loi, ce n'est pas encore légiférer ».

La jurisprudence *Blocage des prix et des revenus*, en vertu de laquelle l'empiétement de la loi dans le domaine réglementaire n'est pas constitutif d'une inconstitutionnalité, en est une autre illustration. En considérant que le législateur peut faire le choix d'intervenir dans le domaine réglementaire et le gouvernement celui d'accepter une telle intervention sans user des prérogatives que lui confère la Constitution, telles la procédure de l'irrecevabilité ou celle du déclassement, le Conseil décide de ne pas s'immiscer dans les rapports entre les organes législatif et exécutif. Le récent renoncement au déclassement préventif des dispositions législatives ressortissant du domaine

réglementaire confirme cette analyse.

Dans un registre différent, pourraient également être rattachées à cette idée les décisions par lesquelles le Conseil constitutionnel décide de moduler dans le temps les effets de ses décisions QPC. Constatant l'inconstitutionnalité d'une disposition législative dans le cadre d'un contrôle exercé *a posteriori*, le Conseil opte parfois pour l'effet différé de sorte que soit laissé au législateur le temps nécessaire à l'adoption d'une loi nouvelle plus conforme à la Constitution. Ce report de la date de l'abrogation est justifié par le fait qu'il n'appartient pas aux Sages « d'indiquer les modifications des règles [...] qui doivent être choisies pour qu'il soit remédié à l'inconstitutionnalité constatée ». Juge de la loi, mais pas législateur, le Conseil constitutionnel affirme vouloir s'abstenir d'une immixtion trop prégnante dans l'exercice de la fonction législative.

[...]

Le contrôle de la loi participe de l'équilibre des pouvoirs, en ce qu'il confère au juge une faculté d'empêcher limitant la puissance législative, mais aussi la puissance exécutive, voire juridictionnelle.

SÉANCE 5 – LA SÉPARATION DES POUVOIRS, LE REGIME PARLEMENTAIRE ET LE REGIME PRESIDENTIEL

« Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. »

Article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen

Résumé

Issue de la pratique en Grande Bretagne, la séparation des pouvoirs a été théorisée au XVIII^e siècle par Montesquieu. En France, elle est consacrée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Montesquieu la considérait comme le seul moyen permettant d'empêcher le pouvoir de devenir despotique et de garantir ainsi la liberté des citoyens. La séparation des pouvoirs doit ainsi aboutir à la modération du pouvoir avec un risque d'abus limité.

Si on assiste aujourd'hui à un dépassement de la conception théorique de la séparation des pouvoirs, ce principe demeure une des caractéristiques essentielles de l'État de droit. Il est au cœur des modalités d'organisation des pouvoirs dans les régimes politiques démocratiques. Qu'il s'agisse de régimes parlementaires ou de régimes présidentiels, tous reposent sur une pratique spécifique de la séparation des pouvoirs.

Objectifs

Maîtriser la théorie de la séparation des pouvoirs ainsi que ses deux formes envisageables (séparation stricte et séparation souple). Maîtriser les caractéristiques respectives du régime parlementaire et du régime présidentiel.

Comprendre les grandes caractéristiques de deux modèles historiques de pratique de la séparation des pouvoirs : le régime parlementaire britannique et le régime présidentiel des États-Unis.

Notions fondamentales

Séparation des pouvoirs/confusion des pouvoirs ; séparation souple et/séparation stricte des pouvoirs ; régime parlementaire dualiste/moniste ; régime présidentiel ; bipartisme ; *checks and balances* ; *cabinet / shadow Cabinet*.

Documents fournis

- MONTESQUIEU, *De l'esprit des lois*, 1748 (extraits).
- ZOLLER (E) Le régime présidentiel américain, Réponses à Dalloz Actu Étudiant, 17 nov. 2016.
- CRAIG (P), traduction KINDER-GEST (P), Pouvoir exécutif et pouvoir législatif au Royaume-Uni, Cahiers du Conseil Constitutionnel 2006.
- ROSANVALLON (P.), « Mieux contrôler l'exécutif, voilà la liberté des modernes ! », *Le Monde*, 17 juin 2011.
- BARBERIS (M.), « Le futur passé de la séparation des pouvoirs », *Pouvoirs*, n°143, 2012, p. 13-14.

Documents complémentaires

- REVUE POUVOIRS, Le régime semi-présidentiel, N° 184, janvier 2023.
- REVUE TITRE VII, Les cahiers du Conseil constitutionnel (en ligne sur le site du Conseil constitutionnel), N° 3, octobre 2019, La séparation des pouvoirs.
- JUPPE (A.), « L'héritage de Montesquieu : La séparation des pouvoirs sous l'angle de la justice constitutionnelle », *Revue Française de Droit Constitutionnel*, n°129, 2022, p. 9.

Exercices

- 1- **Choisissez deux des notions** fondamentales recensées ci-dessus et donnez-en, en une ou deux phrases, une définition à la fois personnelle et conforme à la réalité.
- 2 Après avoir étudié les documents fournis ci-dessous, **répondez par écrit en vingt lignes maximum à l'une des questions qui suivent. Votre réponse doit traiter précisément, clairement et utilement la question posée :**
 - Qu'est-ce que la séparation des pouvoirs et quel est son intérêt ?
 - Comment est assuré l'équilibre du régime présidentiel aux États-Unis ?
 - Quelles sont les grandes caractéristiques du régime parlementaire britannique ?
- 3 Pour l'un des deux textes suivants, analyser les idées directrices et les mots-clés qui les expriment et **réaliser un plan détaillé de commentaire** (titres des parties et des sous-parties, points principaux de chaque sous-partie).

« Lorsque, dans la même personne ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance exécutive, il n'y a point de liberté ; parce qu'on peut craindre que le même monarque ou le même sénat ne fasse des lois tyranniques, pour les exécuter tyranniquement.

Il n'y a point encore cette liberté, si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutive. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire ; car le juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutive, le juge pourrait avoir la force d'un oppresseur... ».

Extrait du Document N° 1, Montesquieu, De l'esprit des lois

« Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. »

Article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen

Doc. n°1 – MONTESQUIEU, De l'esprit des lois, livre XI, chapitre IV (extraits)

La liberté politique ne se trouve que dans les gouvernements modérés. Mais elle n'est pas toujours dans les États modérés. Elle n'y est que lorsqu'on n'abuse pas du pouvoir : mais c'est une expérience éternelle, que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ; il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. Qui le dirait ! La vertu même a besoin de limites.

Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Une Constitution peut être telle, que personne ne sera contraint de faire les choses auxquelles la loi ne l'oblige pas, et à ne point faire celles que la loi lui permet. [...]

Il y a, dans chaque État, trois sortes de pouvoirs ; la puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens, et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil.

Par la première, le prince ou le magistrat fait des lois pour un temps ou pour toujours, et corrige ou abroge celles qui sont faites. Par la seconde, il fait la paix ou la guerre, envoie ou reçoit des ambassades, établit la sûreté, prévient les invasions. Par la troisième, il punit les crimes, ou juge les différends des particuliers. On appellera cette dernière la puissance de juger ; et l'autre, simplement la puissance exécutrice de l'État.

La liberté politique, dans un citoyen, est cette tranquillité d'esprit qui provient de l'opinion que chacun a de sa sûreté ; et, pour qu'on ait cette liberté, il faut que le gouvernement soit tel, qu'un citoyen ne puisse pas craindre un autre citoyen.

Lorsque, dans la même personne ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n'y a point de liberté ; parce qu'on peut craindre que le même monarque ou le même sénat ne fasse des lois tyranniques, pour les exécuter tyranniquement.

Il n'y a point encore cette liberté, si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutrice. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire ; car le juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d'un oppresseur.

Tout serait perdu, si le même homme, ou le même corps des principaux ou des nobles, ou du peuple, exerçaient ces trois pouvoirs : celui de faire des lois, celui d'exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers.

En quoi le régime américain est-il un « vrai » régime présidentiel par rapport au régime français ?

Selon Walter Bagehot, journaliste anglais qui avança en 1867 le concept de régime présidentiel pour décrire le système américain, « la totale indépendance des pouvoirs législatif et exécutif est la qualité spécifique du gouvernement présidentiel ». Si le régime américain est un « vrai » régime présidentiel, c'est parce que ce critère y est respecté à la lettre dans la mesure où la séparation des pouvoirs entre le législatif et l'exécutif est parfaite. Le Président ne procède pas du Congrès puisqu'il est élu par le peuple et il ne peut pas le dissoudre. Inversement, le Congrès ne procède pas du Président ne serait-ce qu'indirectement (celui-ci ne contrôle pas les investitures accordées aux candidats comme le ferait un chef de parti) et les élus ne peuvent rien contre le Président, à la seule exception de la procédure d'*impeachment* (destitution), mais qui ne peut aboutir que pour « hauts crimes et délits », soit, à des conditions très exceptionnelles. En France aussi, le Président ne procède pas du Parlement puisqu'il est élu par le peuple. En revanche, il peut beaucoup contre lui car il a le pouvoir de le dissoudre avec pour conséquence que le pouvoir de résistance des parlementaires à sa politique est limité.

Quelle est la fonction du *leadership* présidentiel à l'américaine ?

Lorsque les pouvoirs législatif et exécutif sont indépendants l'un de l'autre, la difficulté est de faire en sorte qu'ils aillent de concert en s'accordant sur une politique à suivre. Or, ce concert ne peut se former que par l'intermédiaire d'un *leader* qui l'énonce et le porte, et, en régime parlementaire, ce *leader* est le Premier ministre. Mais, dans un régime où les pouvoirs sont rigoureusement séparés comme aux États-Unis, le Président n'a pas les mêmes moyens qu'un Premier ministre parce que les partis ne sont pas structurés, autrement dit, disciplinés (les élus au Congrès répondent de leurs votes devant leurs électeurs, non devant leur parti, encore moins devant le Président, et la Chambre des représentants ne vit pas avec l'épée de Damoclès sur la tête qu'est la dissolution). Le résultat est que le Président ne peut pas se faire obéir par le parti qui l'a porté au pouvoir comme le Président en France ou le Premier ministre en Grande-Bretagne. Il ne peut pas ordonner, commander au sens fort du terme, si ce n'est aux autorités administratives placées sous sa dépendance. Vis-à-vis du Congrès, il doit convaincre, persuader, démontrer que ce qu'il propose ne concourt pas seulement à l'intérêt de ceux qui le soutiennent, mais est aussi dans l'intérêt de ceux auxquels il s'adresse, autrement dit que sa politique est conforme à l'intérêt de tous, qu'elle est d'intérêt général. Le *leadership* n'est rien d'autre que cette capacité à persuader, ce talent à convaincre.

Quel est le rôle des partis dans ce système ?

Il ne peut être de fournir une majorité de gouvernement au Président dès lors que celui-ci n'a pas les moyens de fidéliser une majorité d'élus au Congrès à sa personne, soit par l'ambition (les élus d'un parti au Congrès ne peuvent pas occuper d'autres fonctions que leurs fonctions de sénateur ou de représentant, et ne peuvent donc se mettre au service du Président en acceptant un poste que celui-ci leur propose), soit par la crainte (celui-ci ne peut pas les renvoyer devant les électeurs). Leur rôle ne peut pas être non plus d'élaborer un programme ou une plateforme de gouvernement comme dans un régime parlementaire, dès lors que chaque élu est libre de son vote et qu'il n'en répond que devant ses électeurs, non devant son parti.

Aux États-Unis, le rôle des partis est d'organiser et d'encadrer le suffrage. La forme républicaine de gouvernement qui fait du peuple la source de tout pouvoir a pour conséquence qu'une multitude de postes doivent être pourvus par l'élection dans les États. Dès les origines, l'usage fut de regrouper les candidats à tous ces postes différents sur un seul *ticket*, un américanisme qui est apparu au début du XIX^e siècle et qui signifie une seule liste. Comme les candidats aux fonctions publiques aux différents niveaux, fédéral et d'État, ont rapidement compris qu'il était payant de figurer sur le même ticket, ils se sont alliés pour exposer leurs idées et défendre leurs programmes. Le *party ticket* est devenu la règle et le rôle des partis s'est ainsi établi de servir de cadre pour organiser les élections, canaliser les ambitions et décider des candidatures...

Doc n° 3 - CRAIG (P), traduction KINDER-GEST (P), Pouvoir exécutif et pouvoir législatif au Royaume-Uni, Cahiers du Conseil Constitutionnel 2006

L'exécutif est au Royaume-Uni la force dominante sur le plan politique et il exerce une réelle emprise sur le Parlement pour ce qui concerne l'adoption et le contenu de la législation tant primaire que déléguée. Il importe de s'interroger brièvement sur les raisons de cette prédominance et sur la manière dont celle-ci se manifeste dans le processus d'adoption des textes législatifs.

Les raisons de la prédominance du pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif remontent au développement du suffrage et du système des partis au cours du XIX^e siècle. Dans les premières années de ce siècle, les fonctions de l'exécutif étaient relativement limitées : maintien de l'ordre, collecte des recettes publiques et conduite des affaires étrangères. L'exécutif n'était pas perçu comme soumis à une obligation de mettre en œuvre toute une série de politiques internes. La législation interne devait normalement recevoir son impulsion des initiatives des députés. Le revers de la médaille était la relative faiblesse du système des partis quand il s'agissait de voter les projets de loi soumis à la Chambre. Les clivages ne suivaient pas fidèlement les contours des partis. Ce fut l'extension du droit de suffrage qui joua un rôle prépondérant dans la modification de l'équilibre constitutionnel. À mesure que l'électorat s'accroissait, la nécessité s'imposait aux gouvernements de s'attirer les bonnes grâces d'une fraction toujours croissante de la population. Il fallait promettre des avantages à ceux qui pouvaient voter. Bien entendu, la légitimité de la Chambre des Communes se trouva renforcée par l'extension du suffrage. Ce fut toutefois cette même extension de l'assise politique de la Chambre des Communes qui renforça l'exécutif. Le besoin accru de séduire un électorat plus large conduisit le pouvoir exécutif à faire entrer dans son champ d'action une gamme de tâches plus vaste que ce que ses prédécesseurs avaient entrepris. L'exécutif commença donc à jouer un rôle croissant dans l'introduction, la formulation et la promulgation de la législation interne. L'on attendit de plus en plus du gouvernement qu'il porte remède aux maux économiques et sociaux et corrige les déséquilibres du système économique. Pour réussir à faire adopter ses politiques, l'exécutif eut besoin de maîtriser le processus législatif et de contrôler ses propres partisans avec davantage de rigueur qu'auparavant. L'extension du suffrage en 1832, 1867 et 1884 changea donc la nature de la politique. Il ne suffisait plus d'acheter les électeurs. Ceux-ci étaient devenus trop nombreux. L'organisation des partis en dehors du Parlement devint nécessaire pour convaincre et cajoler les électeurs pour qu'ils fassent usage de leurs droits nouvellement acquis au bénéfice d'un parti donné. Les promesses de réforme firent office de « carotte ». La réalisation des promesses passait par une condition nécessaire, sinon suffisante, à savoir une emprise accrue exercée par l'exécutif au sein du Parlement et destinée à garantir l'adoption des lois requises.

Au Royaume-Uni, c'est donc l'exécutif qui contrôle le corps et le processus législatifs.

Ceci est vrai en ce qui concerne la législation tant primaire que déléguée (*primary/delegated legislation*) et se manifeste de plusieurs façons :

L'exécutif jouera toujours le rôle principal dans l'élaboration de la politique et la détermination de l'ordre du jour législatif, même si occasionnellement sa direction officielle pourra s'incliner devant un groupe particulièrement puissant au sein du corps législatif, parce que l'exécutif rechigne à l'affronter.

L'exécutif a concentré entre ses mains le processus législatif. Trois des causes principales de cette concentration de l'initiative législative doivent être relevées : le développement des commissions des lois *ad hoc* (*standing committees*), la discussion accrue de la législation au sein des comités du Cabinet (*Cabinet committees*) et la croissance de la législation déléguée.

Les commissions des lois *ad hoc* sont devenues le véhicule habituel de l'examen des projets législatifs et la discipline des partis au sein de ces commissions a normalement toujours été rigoureusement maintenue. Il a été fait de plus en plus souvent recours à la limitation de la discussion dans le temps et aux procédures de guillotine afin que l'exécutif soit assuré que ses mesures ne subissent pas de retards indus.

Si le développement des commissions des lois *ad hoc* a permis l'accélération du traitement des questions à la Chambre, la sophistication croissante de la gestion des textes législatifs au sein du Cabinet a également exercé une influence sur la concentration de l'initiative législative entre les mains de l'exécutif.

L'on a fait appel aux comités du Cabinet pour fixer les détails des projets de loi. Ceux-ci pouvaient subir de nombreuses réécritures avant d'être présentés à la Chambre des Communes. La participation accrue du Cabinet dans la rédaction et la gestion des textes législatifs a permis à l'exécutif de déterminer avec une plus grande certitude le genre de disposition dont il sollicite l'approbation par le corps législatif. Il arrive rarement qu'un amendement soit imposé à un gouvernement contre sa volonté, que ce soit au sein d'une commission ou ailleurs. De nos jours, ce sont très largement les comités du Cabinet qui, avec le cabinet personnel du Premier ministre et le *Cabinet Office*, sont au cœur de l'élaboration de la politique gouvernementale.

La croissance de la législation déléguée a, comme le développement des commissions des lois *ad hoc* ou la surveillance exercée par le Cabinet, contribué à la concentration de l'initiative législative entre les mains de l'exécutif, mais de manière différente. La législation déléguée n'est pas un phénomène récent. L'adoption d'une grande quantité de textes à caractère social et économique a toutefois conduit à une augmentation du volume de la législation déléguée. La conséquence en fut la concentration de l'initiative législative entre les mains de l'exécutif dans son ensemble. C'est le gouvernement qui, même s'il intervient par l'intermédiaire des différents ministres, décide de la date et de l'opportunité des initiatives dans ce domaine. Et il est vrai, de plus, que l'effectivité du contrôle législatif sur le contenu de la législation déléguée est problématique. L'examen parlementaire de la législation déléguée existe certes, mais la nature de l'examen requis sera déterminée par les dispositions de la législation primaire pertinente et, de cela, ce sera l'exécutif qui aura la maîtrise. Même dans les cas où la législation primaire comportera effectivement des dispositions exigeant l'assentiment exprès du corps législatif avant que la législation déléguée acquière force de loi, la mise en œuvre effective de ce contrôle parlementaire rencontrera souvent des difficultés d'ordre pratique.

Il n'est donc pas surprenant, à la lumière de ce qui précède, que les commentaires juridiques et politiques se soient focalisés sur la prédominance de l'exécutif sur le corps législatif. Et nombreux ont été les rapports et initiatives officiels visant à renforcer et redonner vigueur à la position du corps législatif vis-à-vis de l'exécutif. La création de diverses commissions parlementaires de contrôle des différents départements ministériels (*departmental select committees*) chargées de surveiller l'activité de l'exécutif constitue une réforme notable dans ce sens. L'on a également expérimenté un recours accru à ce type de commissions parlementaires dans le processus législatif, pour introduire un examen du contenu des textes en discussion qui soit plus approfondi et dépasse les clivages partisans. Ce sont là des initiatives précieuses. Il n'en reste pas moins vrai que l'exécutif domine le corps législatif, et ce en dépit de l'absence de toute protection constitutionnellement garantie du pouvoir de l'exécutif.

La séparation des pouvoirs : il n'y a pas de notion plus célébrée. Mais il n'en est guère d'aussi confuse. Dès 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen notait en son article 16 qu'une société dans laquelle la séparation des pouvoirs n'était pas garantie « n'a point de Constitution ». Deux siècles plus tard, la quasi-totalité des Constitutions adoptées dans les pays de l'ex-bloc soviétique reprenaient presque mot à mot le même énoncé.

Mais, dans les faits, nul n'a pourtant jamais envisagé que les trois pouvoirs exécutif, judiciaire et législatif – puisque c'est d'eux qu'il s'agissait – puissent fonctionner de façon vraiment autonome. Derrière le terme de séparation, c'est en fait plutôt l'idée d'un équilibre, d'une balance des pouvoirs que l'on avait envisagée.

Paradoxe : ce sont les régimes les moins démocratiques qui ont entendu s'appuyer au XIX^e siècle sur l'expression de « séparation des pouvoirs », en sacralisant par exemple l'indépendance du pouvoir exécutif pour le mettre à l'abri de toute velléité de contrôle parlementaire. Cela a été le cas du Second Empire en France.

Mais concentrons-nous sur le présent. En posant deux questions : avons-nous besoin d'une séparation ou d'un équilibre des pouvoirs ? Et si oui, selon quelles modalités ? Notons en préambule que la vieille tripartition n'a plus aucun sens. Dans toutes les sociétés modernes, il n'y a partout qu'un seul pouvoir dirigeant : le pouvoir exécutif. C'est à lui que reviennent les initiatives et les décisions essentielles. Le pouvoir législatif n'a, selon des modalités différentes dans les autres pays, qu'une capacité limitée de contrôler, de contraindre, voire de censurer l'exécutif. Quant au pouvoir judiciaire, il n'existe plus depuis longtemps en tant que tel.

La notion n'avait de sens que lorsque le système judiciaire participait de l'exercice de la volonté politique et avait une fonction législative, ou même exécutive avant que ne se mette en place un Etat administratif. Son activité étant dorénavant contentieuse, c'est d'autorité judiciaire qu'il convient de parler. Le terme de séparation des pouvoirs selon l'ancienne tripartition n'a donc plus de consistance.

Mais il n'en est pas moins plus nécessaire que jamais de contrecarrer la tendance permanente du pouvoir en général (exécutif) à s'exercer sans contrepoids et à se présenter comme seul légitime. Contre cette double prétention, il est nécessaire de reformuler les termes d'une nouvelle architecture des pouvoirs. Mais plus que d'une séparation ou d'une balance de ceux-ci, c'est en termes de complication, de démultiplication et de distinction des fonctions et des formes démocratiques qu'il faut raisonner.

Il faut d'abord démultiplier les modes d'expression de la volonté générale. Le pouvoir politique tire sa légitimité de l'élection. Mais celle-ci mêle deux dimensions distinctes : un principe de justification et une technique de dérision. Le problème est que les deux éléments ne sont pas de même nature. Si la décision de majorité s'impose techniquement, elle n'épuise pas l'idée d'une légitimation renvoyant à un consensus social plus large. D'où la nécessité d'autres institutions démocratiques qui s'appuient sur des mises en forme différentes du réquisit de généralité.

C'est le cas des institutions identifiées aux principes d'impartialité (les autorités indépendantes, la justice) et de réflexivité (les cours constitutionnelles exprimant le peuple – principe dans la durée). Doit ainsi être considéré comme démocratique un système qui mêle ces trois formes concurrentes et complémentaires d'expression de la volonté générale.

Il s'agit en second lieu de séparer fonctionnellement action et contrôle, c'est-à-dire aussi gouvernement et opposition. Le monde moderne nécessite des pouvoirs forts et réactifs. Mais ceux-ci doivent être en permanence contrôlés, leurs projets et leurs décisions soumis à la discussion, leurs actions évaluées et critiquées. Il ne s'agit pas tant là de séparer des pouvoirs que de distinguer des positions. L'essentiel est notamment en ce sens de donner à l'opposition tous les moyens nécessaires pour qu'elle joue son rôle de stimulation et de contestation. Dans une perspective américaine, on pourrait dire que son rôle est de jouer le rôle du procureur de la société mettant en accusation le pouvoir exécutif. Sur un mode différent, c'est aussi le rôle du Parlement qui devrait être un autre « grand surveillant » du pouvoir, comme celui de groupes citoyens ou de la presse.

Démultiplier les modes d'expression de la volonté générale et différencier les fonctions également nécessaires du gouvernement et de l'opposition, donc. Mais à côté d'un nouvel agencement de ces différents pouvoirs, il s'agit aussi d'enrichir les modes d'expression des citoyens, de tendre à améliorer le système représentatif en l'élargissant. Il faut aller au-delà de la représentation-élection, structurellement centrale, mais partielle et intermittente.

En donnant une voix au long terme, mais également aux expressions immédiates du sentiment social autant qu'aux visages changeants de l'opinion. La perspective doit être là d'aller vers une représentation généralisée. Simultanément, c'est le régime de la décision qui doit être reconsidéré. Si la décision définit l'exercice d'une souveraineté, elle doit de plus en plus s'insérer dans un processus public, structuré et permanent de délibération.

L'objectif est dorénavant de compliquer la démocratie pour l'accomplir, plus que de séparer des pouvoirs. Compliquer ne signifie pas affaiblir, condamner à l'impuissance, mais contraindre en permanence à l'explication, à la reddition de compte, à l'évaluation et au contrôle. Compliquer veut aussi dire donner son congé à l'idée d'une démocratie simple et immédiate.

Les intérêts du pouvoir et ceux de la société se lient de cette façon : pour être fort, un pouvoir devra être plus démocratique. Cette exigence est spécialement appelée en France, le pays qui n'a cessé d'osciller dans son histoire entre démocratie illibérale et libéralisme antidémocratique.

La balance des pouvoirs

Il faut aussi reconnaître le changement des équilibres entre les trois pouvoirs de Montesquieu. Le Parlement, à l'exception de Westminster, a presque partout perdu la centralité que lui attribuaient les doctrines modernes de la souveraineté et de la démocratie représentative, au profit du pouvoir d'orientation politique acquis par l'exécutif, et dans l'exécutif par un leader de plus en plus médiatique. La tâche du législatif, aujourd'hui, est moins de faire les lois, fonction pour laquelle il se révèle de plus en plus inadéquat, que d'assurer le contrôle démocratique sur les décisions des gouvernements nationaux et, dans le cadre de l'Europe, des autorités de l'Union.

Surtout, il faut encore admettre que le pouvoir judiciaire n'a jamais fini d'accroître sa prise sur la vie sociale, à l'intérieur et à l'extérieur des États. À l'intérieur, le pouvoir nul de Montesquieu, loin d'être attribué à des jurys, est revenu à des juges permanents et il a crû toujours, aussi pour répondre aux attentes de justice que les autres pouvoirs n'arrivaient pas à satisfaire : croissance devenue incontestable – même pour les juristes français – après la diffusion planétaire du contrôle de constitutionnalité des lois dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. À l'extérieur, l'intégration des systèmes juridiques a été favorisée moins par les pouvoirs politiques, sujets à un contrôle plus étroit de la part des opinions publiques nationales, que par ce qu'on appelle parfois le dialogue transversal des cours : bien que séparées, à plus fortes raisons si étrangères, ces dernières travaillent de plus en plus ensemble à la garantie des droits.

La séparation des pouvoirs

C'est là que la doctrine de Montesquieu a remporté sa victoire à la Pyrrhus. Depuis la Révolution et la codification, en effet, on a donné à des juges permanents cette fonction de pouvoir nul que Montesquieu attribuait à des jurés ; en France, avec le style syllogistique de rédaction des sentences imposé par le contrôle de Cassation, on a même cru avoir déraciné le véritable ennemi : l'interprétation judiciaire, sinon le cauchemar du gouvernement des juges. En réalité, même au temps et sous les formes de la séparation des pouvoirs, les juges ont continué à faire ce qu'ils ont toujours fait : participer avec le législateur à ce que les Américains appellent *legal process*, c'est-à-dire à la production du droit par plusieurs organes.

La vérité c'est que la séparation des pouvoirs serait incompatible avec le gouvernement des juges, si celui-ci avait jamais existé, mais est parfaitement compatible avec la participation des juges à la production du droit ainsi qu'à la garantie des droits. La politique et le droit, la législation et la juridiction n'entrent pas nécessairement en conflit, non plus dans le cas du contrôle de constitutionnalité, parce qu'il s'agit de fonctions différentes et complémentaires : faire les lois d'un côté, les appliquer et même les annuler, sans pouvoir se passer de les interpréter, de l'autre. Et là la tâche du théoricien ou de l'historien n'est pas de prophétiser quelque Moyen Âge à venir où les juges puissent enfin se substituer aux politiciens, mais de comprendre que le refus de la production judiciaire du droit n'a été qu'une exception dans l'histoire

Exercices :

Répondez aux demandes et questions suivantes :

Commentez l'architecture de la Constitution

De quelle manière la question des droits individuels y est-elle traitée ?

L'ordre des titres vous paraît-il refléter l'importance respective de chacune des institutions ?

Quel est le mode d'exercice de la souveraineté retenu ?

Qu'est-ce qui montre que la version de la Constitution ci-dessous reproduite n'est pas celle promulguée le 4 octobre 1958 ?

Etablissez, avec quelques mots clés pour chacune d'entre elles, la liste des lois organiques prévues par la Constitution.

Pourquoi la Constitution évoque-t-elle l'autorité judiciaire et non pas le pouvoir judiciaire ?

Pourquoi la Constitution consacre-t-elle un titre aux collectivités territoriales ?

Quel lien établiriez-vous entre la citation qui suit et la Constitution du 4 octobre 1958 ? Votre réponse pourra s'appuyer sur le raisonnement suivant : cette Constitution est-elle, selon vous, bonne ou mauvaise et, dans un cas comme dans l'autre, quels autres éléments importants peuvent influencer sur la vie de la Nation ?

« Une bonne Constitution ne peut suffire à faire le bonheur d'une Nation, une mauvaise peut suffire à faire son malheur. »

CARCASSONNE (G.), *La Constitution*, Seuil, coll. « Points », 2004, p. 33.

Doc : Constitution du 4 octobre 1958

PRÉAMBULE

Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004.

En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.

ARTICLE PREMIER.

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.

La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales.

Titre premier - DE LA SOUVERAINETÉ

La langue de la République est le français.

ARTICLE 2.

L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. L'hymne national est « La Marseillaise ».

La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ».

Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

ARTICLE 3.

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

ARTICLE 4.

Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.

Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l'article 1er dans les conditions déterminées par la loi.

La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.

Titre II - LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ARTICLE 5.

Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.

Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.

ARTICLE 6.

Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Nul

ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.

ARTICLE 7.

Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.

L'élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du Président en exercice.

En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement.

En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour

l'élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.

Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l'élection.

Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l'élection.

En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.

Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d'un candidat par la loi organique prévue à l'article 6 ci-dessus.

Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil constitutionnel. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son successeur.

Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l'article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de l'empêchement du Président de la République et l'élection de son successeur.

ARTICLE 8.

Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.

Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

ARTICLE 9.

Le Président de la République préside le conseil des ministres.

ARTICLE 10.

Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.

Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

ARTICLE 11.

Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées, publiées au *Journal Officiel*, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.

Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an.

Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l'alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.

Si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.

Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date du scrutin.

Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

ARTICLE 12.

Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.

Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.

L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections.

ARTICLE 13.

Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres. Il comme aux emplois civils et militaires de l'État.

Les conseillers d'État, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l'État dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en conseil des ministres.

Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.

Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés.

ARTICLE 14.

Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

ARTICLE 15.

Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et les comités supérieurs de la défense nationale.

ARTICLE 16.

Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.

Il en informe la nation par un message.

Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.

Le Parlement se réunit de plein droit.

L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.

Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée.

ARTICLE 17.

Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel.

ARTICLE 18.

Le Président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.

Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l'objet d'aucun vote.

Hors session, les assemblées parlementaires sont réunies spécialement à cet effet.

ARTICLE 19.

Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.

Titre III - LE GOUVERNEMENT

ARTICLE 20.

Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation.

Il dispose de l'administration et de la force armée.

Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50.

ARTICLE 21.

Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la défense nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l'article 15.

Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d'un conseil des ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.

ARTICLE 22.

Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.

ARTICLE 23.

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.

Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.

Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l'article 25.

Titre IV - LE PARLEMENT

ARTICLE 24.

Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.

Il comprend l'Assemblée nationale et le Sénat.

Les députés à l'Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept, sont élus au

suffrage direct.

Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République.

Les Français établis hors de France sont représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat.

ARTICLE 25.

Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'assemblée à laquelle ils appartenaient ou leur remplacement temporaire en cas d'acceptation par eux de fonctions gouvernementales.

Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d'organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l'élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs.

ARTICLE 26.

Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du bureau de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.

La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l'assemblée dont il fait partie le requiert.

L'assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l'application de l'alinéa ci-dessus.

Tout mandat impératif est nul.

ARTICLE 27

Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.

La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.

ARTICLE 28.

Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.

Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.

Le Premier ministre, après consultation du président de l'assemblée concernée, ou la majorité des membres de chaque assemblée peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance.

Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée.

ARTICLE 29.

Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres composant l'Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé.

Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée nationale, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à compter de sa réunion.

Le Premier ministre peut seul demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture.

ARTICLE 30.

Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.

ARTICLE 31.

Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.

ARTICLE 32.

Le président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature. Le président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel.

ARTICLE 33.

Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.
Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier ministre ou d'un dixième de ses membres.

Titre V - DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT

ARTICLE 34.

La loi fixe les règles concernant :

- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques
- la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ;
- la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ;
- le régime d'émission de la monnaie.

La loi fixe également les règles concernant :

- le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
- la création de catégories d'établissements publics ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ;
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.

La loi détermine les principes fondamentaux :

- de l'organisation générale de la défense nationale ;
- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
- de l'enseignement ;
- de la préservation de l'environnement ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.

La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse.

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État.

Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques.

Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.

ARTICLE 34-1.

Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique.

Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour les propositions de résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu'elles contiennent des injonctions à son égard.

ARTICLE 35.

La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.

Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger, au plus tard trois jours après le début de l'intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n'est suivi d'aucun vote.

Lorsque la durée de l'intervention excède quatre mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l'autorisation du Parlement. Il peut demander à l'Assemblée nationale de décider en dernier ressort.

Si le Parlement n'est pas en session à l'expiration du délai de quatre mois, il se prononce à l'ouverture de la session suivante.

ARTICLE 36.

L'état de siège est décrété en Conseil des ministres.

Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement.

ARTICLE 37.

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.

ARTICLE 37-1.

La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental.

ARTICLE 38.

Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.

A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

ARTICLE 39.

L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement.

Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d'État et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l'article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat.

La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique.

Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour si la Conférence des présidents de la première

assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l'assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours.

Dans les conditions prévues par la loi, le président d'une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d'État, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose.

ARTICLE 40.

Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.

ARTICLE 41.

S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement ou le président de l'assemblée saisie peut opposer l'irrecevabilité.

En cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l'assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours.

ARTICLE 42.

La discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l'article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l'assemblée a été saisie.

Toutefois, la discussion en séance des projets de révision constitutionnelle, des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale porte, en première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement et, pour les autres lectures, sur le texte transmis par l'autre assemblée.

La discussion en séance, en première lecture, d'un projet ou d'une proposition de loi ne peut intervenir, devant la première assemblée saisie, qu'à l'expiration d'un délai de six semaines après son dépôt. Elle ne peut intervenir, devant la seconde assemblée saisie, qu'à l'expiration d'un délai de quatre semaines à compter de sa transmission.

L'alinéa précédent ne s'applique pas si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l'article 45. Il ne s'applique pas non plus aux projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la sécurité sociale et aux projets relatifs aux états de crise.

ARTICLE 43.

Les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à huit dans chaque assemblée.

A la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, les projets ou propositions de loi sont envoyés pour examen à une commission spécialement désignée à cet effet.

ARTICLE 44.

Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Ce droit s'exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique.

Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission.

Si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.

ARTICLE 45.

Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique. Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis.

Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a décidé d'engager la procédure accélérée sans que les Conférences des présidents s'y soient conjointement opposées, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.

Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.

Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas, l'Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.

ARTICLE 46.

Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes.

Le projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être soumis à la délibération et au vote des assemblées qu'à l'expiration des délais fixés au troisième alinéa de l'article 42. Toutefois, si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l'article 45, le projet ou la proposition ne peut être soumis à la délibération de la première assemblée saisie avant l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.

La procédure de l'article 45 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres.

Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après la déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution.

ARTICLE 47.

Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.

Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45.

Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.

Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d'urgence au Parlement l'autorisation de percevoir les impôts et ouvrir par décret les crédits se rapportant aux services votés.

Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session.

ARTICLE 47-1.

Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique.

Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45.

Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en œuvre par ordonnance.

Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session et, pour chaque assemblée, au cours des semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l'article 28.

ARTICLE 47-2.

La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et de l'application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l'évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l'information des citoyens.

Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière.

ARTICLE 48.

Sans préjudice de l'application des trois derniers alinéas de l'article 28, l'ordre du jour est fixé par chaque assemblée.

Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, à l'examen des textes et aux débats dont il demande l'inscription à l'ordre du jour.

En outre, l'examen des projets de loi de finances, des projets de loi de financement de la sécurité sociale et, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, des textes transmis par l'autre assemblée depuis six semaines au moins, des projets relatifs aux états de crise et des demandes d'autorisation visées à l'article 35 est, à la demande du Gouvernement, inscrit à l'ordre du jour par priorité.

Une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité et dans l'ordre fixé par chaque assemblée au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques.

Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l'initiative des groupes d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'à celle des groupes minoritaires.

Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l'article 29, est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.

ARTICLE 49.

Le Premier ministre, après délibération du conseil des ministres, engage devant l'Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.

L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d'une même session ordinaire et de plus d'une au cours d'une même session extraordinaire.

Le Premier ministre peut, après délibération du conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session.

Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale.

ARTICLE 50.

Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.

ARTICLE 50-1.

Devant l'une ou l'autre des assemblées, le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un groupe parlementaire au sens de l'article 51-1, faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à débat et peut, s'il le décide, faire l'objet d'un vote sans engager sa responsabilité.

ARTICLE 51.

La clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application de l'article 49. A cette même fin, des séances supplémentaires sont de droit.

ARTICLE 51-1.

Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'aux groupes minoritaires.

ARTICLE 51-2.

Pour l'exercice des missions de contrôle et d'évaluation définies au premier alinéa de l'article 24, des commissions d'enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments d'information.

La loi détermine leurs règles d'organisation et de fonctionnement. Leurs conditions de création sont fixées par le règlement de chaque assemblée.

Titre VI - DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

ARTICLE 52.

Le Président de la République négocie et ratifie les traités.

Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.

ARTICLE 53.

Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.

Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.

ARTICLE 53-1.

La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées.

Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif.

ARTICLE 53-2.

La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998.

ARTICLE 54.

Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.

ARTICLE 55.

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

Titre VII - LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

ARTICLE 56.

Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le président de l'Assemblée nationale, trois par le président du Sénat. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est applicable à ces nominations. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l'assemblée concernée.

En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la République.

Le président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.

ARTICLE 57.

Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.

ARTICLE 58.

Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la République. Il

examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

ARTICLE 59.

Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs.

ARTICLE 60.

Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum prévues aux articles 11 et 89 et au titre XV. Il en proclame les résultats.

ARTICLE 61.

Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l'article 11 avant qu'elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.

Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.

ARTICLE 61-1.

Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.

Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.

ARTICLE 62.

Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61 ne peut être promulguée ni mise en application.

Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause.

Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

ARTICLE 63.

Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations.

Titre VIII - DE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE

ARTICLE 64.

Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.

Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. Une

loi organique porte statut des magistrats.

Les magistrats du siège sont inamovibles.

ARTICLE 65.

Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l'égard des magistrats du siège et une formation compétente à l'égard des magistrats du parquet.

La formation compétente à l'égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'État désigné par le Conseil d'État, un avocat ainsi que six personnalités qualifiées qui n'appartiennent ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif. Le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat désignent chacun deux personnalités qualifiées. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est applicable aux nominations des personnalités qualifiées. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée du Parlement sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l'assemblée intéressée.

La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que le conseiller d'État, l'avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les nominations qui concernent les magistrats du parquet.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle comprend alors, outre les membres visés au deuxième alinéa, le magistrat du siège appartenant à la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. Elle comprend alors, outre les membres visés au troisième alinéa, le magistrat du parquet appartenant à la formation compétente à l'égard des magistrats du siège.

Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d'avis formulées par le Président de la République au titre de l'article 64. Il se prononce, dans la même formation, sur les questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de

la justice dont le saisit le ministre de la justice. La formation plénière comprend trois des cinq magistrats du siège mentionnés au deuxième alinéa, trois des cinq magistrats du parquet mentionnés au troisième alinéa, ainsi que le conseiller d'État, l'avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa. Elle est présidée par le premier président de la Cour de cassation, que peut suppléer le procureur général près cette cour.

Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut participer aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature.

Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique.

La loi organique détermine les conditions d'application du présent article.

Nul ne peut être arbitrairement détenu.

ARTICLE 66.

L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

Nul ne peut être condamné à la peine de mort.

ARTICLE 66-1.

Titre IX - LA HAUTE COUR

ARTICLE 67.

Le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68.

Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.

Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions.

ARTICLE 68.

Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.

La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l'autre qui se prononce dans les quinze jours.

La Haute Cour est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d'un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d'effet immédiat.

Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.

Une loi organique fixe les conditions d'application du présent article.

Titre X - DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT

ARTICLE 68-1.

Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.

Ils sont jugés par la Cour de justice de la République.

La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi.

ARTICLE 68-2.

La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l'un préside la Cour de justice de la République.

Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes.

Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.

Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d'office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes.

Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.

ARTICLE 68-3.

Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur.

Titre XI - LE CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL ARTICLE

69.

Le Conseil économique, social et environnemental, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de lois qui lui sont soumis.

Un membre du Conseil économique, social et environnemental peut être désigné par celui-ci pour exposer devant les assemblées parlementaires l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.

Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition dans les conditions fixées par une loi organique. Après examen de la pétition, il fait connaître au Gouvernement et au Parlement les suites qu'il propose d'y donner.

ARTICLE 70.

Le Conseil économique, social et environnemental peut être consulté par le Gouvernement et le Parlement sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental. Le Gouvernement peut également le consulter sur les projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques. Tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental lui est soumis pour avis.

ARTICLE 71.

La composition du Conseil économique, social et environnemental, dont le nombre de membres ne peut excéder deux cent trente-trois, et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique.

Titre XI BIS - LE DÉFENSEUR DES DROITS

ARTICLE 71-1.

Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences.

Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service public ou d'un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d'office.

La loi organique définit les attributions et les modalités d'intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collègue pour l'exercice de certaines de ses attributions.

Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique.

Le Défenseur des droits rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement.

Titre XII - DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

ARTICLE 72.

Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.

Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon.

Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.

Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences.

Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.

Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.

ARTICLE 72-1.

La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence.

Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité.

Lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 72-2.

Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.

Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine.

Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en oeuvre.

Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de

compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.

La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales.

ARTICLE 72-3.

La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d'outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité.

La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre- et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régies par l'article 73 pour les départements et les régions d'outre-mer, et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l'article 73, et par l'article 74 pour les autres collectivités.

Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII.

La loi détermine le régime législatif et l'organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton.

ARTICLE 72-4.

Aucun changement, pour tout ou partie de l'une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 72-3, de l'un vers l'autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l'alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique.

Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l'alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.

ARTICLE 73.

Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.

Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s'exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement.

Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement, à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement.

Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.

La disposition prévue aux deux précédents alinéas n'est pas applicable au département et à la région de La Réunion.

Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.

La création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une région d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l'article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.

ARTICLE 74.

Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République.

Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, qui fixe :

- les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;
- les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l'État ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l'article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;
- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;
- les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.

La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l'autonomie, les conditions dans lesquelles :

- le Conseil d'État exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi ;
- l'assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;
- des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;
- la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'État, à l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques.

Les autres modalités de l'organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante.

ARTICLE 74-1.

Dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui demeurent de la compétence de l'État, étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole ou adapter les dispositions de nature législative en vigueur à l'organisation particulière de la collectivité concernée, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.

Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication.

ARTICLE 75.

Les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé.

ARTICLE 75-1.

Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France.

Titre XIII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA NOUVELLE-CALÉDONIE

ARTICLE 76.

Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française.

Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l'article 2 de la loi n° 88- 1028 du 9 novembre 1988.

Les mesures nécessaires à l'organisation du scrutin sont prises par décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres.

ARTICLE 77.

Après approbation de l'accord lors de la consultation prévue à l'article 76, la loi organique, prise après avis de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l'évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en œuvre :

- les compétences de l'État qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, l'échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci ;
- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel ;
- les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l'emploi et au statut civil coutumier ;
- les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l'accession à la pleine souveraineté.

Les autres mesures nécessaires à la mise en œuvre de l'accord mentionné à l'article 76 sont définies par la loi.

Pour la définition du corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, le tableau auquel se réfèrent l'accord mentionné à l'article 76 et les articles 188 et 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est le tableau dressé à l'occasion du scrutin prévu audit article 76 et comprenant les personnes non admises à y participer.

Titre XIV - DE LA FRANCOPHONIE ET DES ACCORDS D'ASSOCIATION

ARTICLE 87.

La République participe au développement de la solidarité et de la coopération entre les États et les peuples ayant le français en partage.

ARTICLE 88.

La République peut conclure des accords avec des États qui désirent s'associer à elle pour développer leurs civilisations.

Titre XV - DE L'UNION EUROPÉENNE

ARTICLE 88-1.

La République participe à l'Union européenne constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.

ARTICLE 88-2.

La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l'Union européenne.

ARTICLE 88-3.

Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article.

ARTICLE 88-4.

Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets d'actes législatifs européens et les autres projets ou propositions d'actes de l'Union européenne.

Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions européennes peuvent être

adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets ou propositions mentionnés au premier alinéa, ainsi que sur tout document émanant d'une institution de l'Union européenne.

Au sein de chaque assemblée parlementaire est instituée une commission chargée des affaires européennes.

ARTICLE 88-5.

Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne est soumis au référendum par le Président de la République.

Toutefois, par le vote d'une motion adoptée en termes identiques par chaque assemblée à la majorité des trois cinquièmes, le Parlement peut autoriser l'adoption du projet de loi selon la procédure prévue au troisième alinéa de l'article 89.

[cet article n'est pas applicable aux adhésions faisant suite à une conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1er juillet 2004]

ARTICLE 88-6.

L'Assemblée nationale ou le Sénat peuvent émettre un avis motivé sur la conformité d'un projet d'acte législatif européen au principe de subsidiarité. L'avis est adressé par le président de l'assemblée concernée aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne. Le Gouvernement en est informé.

Chaque assemblée peut former un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de justice de l'Union européenne par le Gouvernement.

À cette fin, des résolutions peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, selon des modalités d'initiative et de discussion fixées par le règlement de chaque assemblée. À la demande de soixante députés ou de soixante sénateurs, le recours est de droit.

ARTICLE 88-7.

Par le vote d'une motion adoptée en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement peut s'opposer à une modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne dans les cas prévus, au titre de la révision simplifiée des traités ou de la coopération judiciaire civile, par le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.

Titre XVI - DE LA RÉVISION

ARTICLE 89.

L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement.

Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l'article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.

Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée nationale.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.

La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.

SÉANCE 7
ÉPREUVE INTERMÉDIAIRE

SÉANCE 8 – LES GRANDES ÉTAPES POLITIQUES DE LA Ve RÉPUBLIQUE

Résumé

L'histoire de la Ve République a été rythmée, depuis soixante-six ans, par de nombreuses consultations électorales et référendaires et marquée par les pratiques constitutionnelles et politiques de huit Présidents successifs. À partir de 1981, les alternances politiques se sont multipliées et, de 1986 à 2002, trois cohabitations se sont produites au sommet de l'État (1986-1988, 1993-1995, 1997-2002).

Parallèlement le texte de la Constitution s'est adapté aux circonstances et a évolué au fil des révisions constitutionnelles.

Objectifs

Maîtriser les principaux événements de la vie politique de la Ve République.

Documents fournis

- Chronologie de la Ve République.
- DE GAULLE (C.), Allocution radiodiffusée, 30 mai 1968
- MITTERRAND (F.), Discours d'investiture, Palais de l'Élysée, 21 mai 1981
- MITTERRAND (F.), Déclaration télévisée sur le résultat des élections législatives, Palais de l'Élysée, 17 mars 1986
- MACRON (E.), Déclaration télévisée sur le résultat des élections européennes et sur la dissolution de l'Assemblée nationale, Palais de l'Élysée, 9 juin 2024
- Deux referendums relatifs à la construction européenne
- BOURMAUD (D.), « Les V^{es} Républiques monarchie, dyarchie, polyarchie. Variations autour du pouvoir sous la Ve République » (extraits), *Pouvoirs*, 2001, n°99, pp. 8-13
- CANEDO-PARIS (M.), « Libres propos sur les deux mandats présidentiels de Jacques Chirac » (extraits), *RFDC*, 2007, n°72, p. 787.
- CARCASSONNE (G.), « Immuable Ve République » (extraits), *Pouvoirs*, 2008, n°126, pp. 27-28. (exercice pratique).

Documents complémentaires

- DE GAULLE (C.), Allocution du 18 octobre 1962 : <https://fresques.ina.fr/de-gaulle/fiche-media/Gaule00082/allocution-du-18-octobre-1962-election-du-president-de-la-republique-au-suffrage-universel.html>
- MITTERRAND (F.), Discours du 9 juin 1981 : <https://fresques.ina.fr/mitterrand/fiche-media/Mitter00240/discours-de-francois-mitterrand-avant-les-legislatives.html>
- MITTERRAND (F.), Allocution télévisée du 14 mai 1988 : <https://fresques.ina.fr/mitterrand/fiche-media/Mitter00022/annonce-de-la-dissolution-de-l-assemblee-nationale.html>
- CHIRAC (J.), Allocution télévisée du 21 avril 1997 : <http://www.ina.fr/video/CAB97104491>
- GICQUEL (J.-E.), « Équilibres et déséquilibres sous la Ve République », *RFDC*, 2015/2, (n°102)

2. Après avoir étudié les documents fournis ci-dessous, répondez aux questions suivantes :

- Quels grands événements ont marqué la vie politique de la V^e République ?
- Présentez la pratique institutionnelle instaurée par le général de Gaulle et comparez-la à celles de ses successeurs
- Pourquoi l'article 11 de la Constitution a-t-il été utilisé en 1962 ?
- L'esprit de la V^e République est-il intact ?

3. Réalisez la dissertation suivante :

« La Ve République vous paraît-elle garantir la stabilité du pouvoir ? »

-

Doc. n° 1 – Chronologie de la V^e République

AN NÉE	PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE	PREMIER MINISTRE	TEXTES CONSTITUTIONNELS	FAITS HISTORIQUES MAJEURS
1958	RENÉ COTY		- Loi constitutionnelle du 3 juin 1958.	- 1 ^{er} juin : Charles DE GAULLE nommé Président du Conseil.
		Charles DE GAULLE (Dernier Président du Conseil de la IV ^e République)	- Période transitoire d'installation des - Constitution du 4 octobre 1958.	- 4 septembre : Présentation du projet de Constitution, place de la - 28 septembre : Référendum pour la nouvelle Constitution. - 23 et 30 novembre : premières élections législatives de la V ^e République. - 21 décembre : Élection de Charles DE GAULLE comme premier Président de la V ^e République, au suffrage universel indirect.
1959				- 8 janvier : Investiture de Charles DE GAULLE à la présidence de la
				premier Premier ministre de la V ^e République.
1960		Michel DEBRÉ		- Indépendance de nombreuses colonies françaises en Afrique.
1961				- 8 janvier : Référendum pour l'autodétermination de l'Algérie.
1962	CHARLES DE GAULLE		- Loi constitutionnelle du 6 novembre 1962	- 18 mars : Accords d'Évian. - 22 août : Attentat du Petit-Clamart

			(articles 6 et 7, élection du Président de la République au suffrage universel direct).	à l'encontre de Charles DE GAULLE. - 28 octobre : Référendum sur l'élection du Président de la République au suffrage universel direct.
1963			- Loi constitutionnelle du 30 décembre 1963 (article 28).	
1964		George S		
1965		POMPIDO U		- 19 décembre : Charles DE GAULLE est réélu Président de la République au second tour de l'élection présidentielle. Pour la première fois, la télévision joue un rôle important dans la campagne électorale
1966				
1967				
1968				- mai : Evènements de « Mai 68 ».
1969		Maurice COUVE DE		- 27 avril : Référendum sur la réforme des régions et du Sénat.
		MURVILLE		-28 avril : Ch. DE GAULLE démissionne
	ALAIN POHER (intérim)			

	GEORGES POMPIDOU	Jacques CHABAN- DELMAS		- 15 juin : Georges POMPIDOU élu Président de la République en battant Alain POHER au second tour.
19 70				- 9 novembre : Décès de Charles DE GAULLE à Colombey-les-Deux- Églises.
19 71				
19 72				
19 73		Pierre MESSMER		
19 74				
	ALAIN POHER (intérim)		- Loi constitutionnelle du 29 octobre 1974 (article 61, ouverture de la saisine du Conseil constitutionnel à 60 députés ou 60 sénateurs).	- 2 avril : Décès du Président de la République Georges POMPIDOU. - 19 mai : Valéry GISCARD D’ESTAING élu Président de la République en battant François MITTERRAND au second tour.
	VALÉRY GISCARD D’ESTAING		Jacques CHIRAC	
19 75			- Loi du 17 janvier 1975 sur l’interruption volontaire de grossesse.	
19 76			- Loi constitutionnelle du 18 juin 1976 (article 7).	
19 77		Raymond BARRE		- 20 mars : Jacques CHIRAC élu premier maire de Paris depuis 1871.
19 78				
19 79				
19 80				
19 81				Pierre

19 82	FRANÇOIS MITTERRAN D	MAUROY		
19 83				
19 84				
19 85		Laurent FABIUS		
19 86		Jacques CHIRAC		- 16 mars : Les élections législatives voient la victoire de la droite. Il n'y a plus de concordance entre les majorités présidentielle et parlementaire. - 20 mars : Jacques CHIRAC nommé Premier ministre. Début de la première cohabitation.
19 87				
19 88				- 8 mai : François MITTERRAND réélu Président de la République en battant Jacques CHIRAC au second tour.
19 89		Michel ROCARD		

19 90				
19 91		Édith CRESSON		- 15 mai : Édith CRESSON, première femme à être nommée Premier ministre.
19 92		Pierre BEREGOVY	- Loi constitutionnelle du 25 juin 1992 (insertion du nouveau titre « Des communautés européennes », aux articles 88-1 à 88-4).	
19 93		Édouard BALLADUR	- Loi constitutionnelle du 27 juillet 1993 (articles 65 et 68). - Loi constitutionnelle du 25 novembre 1993 (article 53-1).	- 28 mars : Les élections législatives voient la victoire de la droite. Il n'y a plus de concordance entre les majorités présidentielle et parlementaire. - 29 mars : Édouard BALLADUR nommé Premier ministre. Début de la deuxième cohabitation. - 1 mai : Suicide de Pierre BEREGOVY.
19 94				
19 95		Alain JUPPE	- Loi constitutionnelle du 4 août 1995 (nombreux articles modifiés, importante modernisation de la Constitution).	- 7 mai : Jacques CHIRAC élu Président de la République en battant Lionel JOSPIN au second tour.
19 96			- Loi constitutionnelle du 22 février 1996 (articles 34, 39 et 47-1).	- 8 janvier : Décès de François MITTERRAND.
19 97	JACQUES CHIRAC			- 21 avril : Jacques CHIRAC dissout l'Assemblée nationale. - 1 juin : Les élections législatives voient la victoire de la gauche. Il n'y a plus de concordance entre les majorités présidentielle et parlementaire. - 2 juin : Lionel JOSPIN nommé Premier ministre. Début de la troisième cohabitation.

19 98		Lionel JOSPIN	- Loi constitutionnelle du 20 juillet 1998 (articles 76 et 77).	
19 99			- Loi constitutionnelle du 25 janvier 1999 (articles 88-2 et 88-4). - Lois constitutionnelles du 8 juillet 1999 (articles 3 et 4).	
20 00			- Loi constitutionnelle	- 24 septembre : Référendum sur le

			du 2 octobre 2000 (quinquennat).	quinquennat.
20 01				
20 02			- Loi constitutionnelle du 25 mars 2002 (article 88-2).	- 21 avril : J.-M LE PEN au second tour de l'élection présidentielle. - 5 mai : Jacques CHIRAC réélu Président de la République avec plus de 82 % des voix, un record.
20 03		Jean-Pierre RAFFARIN	Loi constitutionnelle du 28 mars 2003	
20 04				
20 05		Dominique DE VILLEPIN	- Loi constitutionnelle du 1 ^{er} mars 2005 (préambule, charte de l'environnement).	- 29 mai : Référendum sur le Traité établissant une Constitution pour l'Europe, auquel les Français répondent « Non ».
20 06				
20 07			- Lois constitutionnelles du 23 février 2007 (article 66-1...)	- 6 mai : Nicolas SARKOZY élu Président de la République en battant Ségolène ROYAL au second tour.
20 08	NICOLAS SARKOZY	François FILLON	- Loi constitutionnelle du 4 février 2008 (titre XV). - Loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 (très importante).	
20 09				
20 10			- 1 mars : Entrée en vigueur de la QPC.	
20 11				
20 12				- 6 mai : F. HOLLANDE élu Président de la République face à N. SARKOZY au second tour.

2013	FRANÇOIS HOLLANDE	Jean-Marc AYRAULT		
2014				
2015		Manuel VALLS		- Janvier-novembre : attentats terroristes particulièrement meurtriers à Paris
2016				- Février : nomination de Laurent FABIUS à la Présidence du Conseil constitutionnel, en remplacement de Jean-Louis DEBRÉ. - Avril : renonciation du Président F. Hollande au projet de révision constitutionnelle faisant suite aux multiples attentats terroristes et relatif à l'état d'urgence et à la déchéance de nationalité pour les binationaux nés français.

2017 à				
--------	--	--	--	--

2021	EMMANUEL MACRON	Édouard PHILIPPE		- 7 mai 2017 : Emmanuel MACRON élu Président de la République en battant Marine LE PEN au second tour. Édouard PHILIPPE est nommé Premier ministre. - Juin 2017 : le parti présidentiel La République En Marche (LREM) obtient la majorité absolue des sièges à l'Assemblée nationale - 21 juin : constitution du gouvernement Philippe II. - Juillet 2018 : ajournement du projet de révision constitutionnelle « pour une démocratie plus représentative, efficace et responsable ». - À partir de novembre 2018 : mouvement dit des « gilets jaunes ». - Juin 2019 : nouveau report de la révision constitutionnelle. - 26 septembre 2019 : décès de l'ancien Président Jacques CHIRAC - 23 mars 2020 : Instauration de l'état d'urgence sanitaire - 3 juillet 2020 : Édouard PHILIPPE quitte le gouvernement et est remplacé par Jean CASTEX - 2 décembre 2020 : décès de l'ancien Président Valéry GISCARD D'ESTAING - Été 2021 : Instauration du passe sanitaire dans le cadre de la pandémie de COVID 19 - Avril 2022 : Réélection d'Emmanuel MACRON (58,55 %) face à Marine LE PEN (41,45 %) - Mai 2022 Nomination d'Élisabeth BORNE en qualité de Première Ministre - Juin 2022, Elections législatives : le Président de la République et la Première ministre perdent la majorité absolue à l'Assemblée nationale. - Avril 2023, Adoption de la loi réformant les retraites en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. - Janvier 2024, Nomination de
		Jean CASTEX		
		ÉLISABETH BORNE		
		GABRIEL ATTAL		

		MICHEL BARNIER François FRANÇOIS BAYROU		Gabriel ATTAL en qualité de Premier Ministre - 9 Juin 2024, Dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République - Elections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024 : le Président de la République et la Première ministre perdent leur majorité relative à l'Assemblée nationale. - - Septembre 2024, Nomination de Michel BARNIER en qualité de Premier Ministre - Décembre 2024, Renversement du gouvernement Barnier par l'Assemblée nationale - -Décembre 2024, Nomination de François BAYROU en qualité de Premier Ministre -
--	--	---	--	---

Françaises, Français, étant le détenteur de la légitimité nationale et républicaine, j'ai envisagé, depuis vingt-quatre heures, toutes les éventualités, sans exception, qui me permettraient de la maintenir. J'ai pris mes résolutions. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai. Je ne changerai pas le Premier ministre dont la valeur, la solidité, la capacité méritent l'hommage de tous. Il me proposera les changements qui lui paraîtront utiles dans la composition du gouvernement. Je dissous aujourd'hui l'assemblée nationale. J'ai proposé au pays un référendum qui donnait aux citoyens l'occasion de prescrire une réforme profonde de notre économie et de notre université et en même temps de dire s'ils me gardaient leur confiance ou non par la seule voie acceptable, celle de la démocratie. Je constate que la situation actuelle empêche matériellement qu'il y soit procédé, c'est pourquoi j'en diffère la date. Quant aux élections législatives, elles auront lieu dans les délais prévus par la constitution à moins qu'on entende bâillonner le peuple français tout entier en l'empêchant de s'exprimer en même temps qu'on l'empêche de vivre, par les mêmes moyens qu'on empêche les étudiants d'étudier, les enseignants d'enseigner, les travailleurs de travailler. Ces moyens, ce sont l'intimidation, l'intoxication et la tyrannie exercés par des groupes organisés de longue main, en conséquence, et par un parti qui est une entreprise totalitaire, même s'il a déjà des rivaux à cet égard. Si, donc, cette situation de force se maintient, je devrai, pour maintenir la république, prendre conformément à la constitution d'autres voies que le scrutin immédiat du pays. En tous cas, partout et tout de suite, il faut que s'organise l'action civile. Cela doit se faire pour aider le gouvernement, d'abord, puis localement, les préfets devenus ou redevenus commissaires de la République, dans leur tâche qui consiste à assurer, autant que possible, l'existence de la population, et à empêcher la subversion à tout moment et en tout lieu. La France, en effet, est menacée de dictature. On veut la contraindre à se résigner à un pouvoir qui s'imposerait dans le désespoir national, lequel pouvoir serait alors évidemment et essentiellement celui du vainqueur, c'est-à-dire celui du communisme totalitaire. Naturellement, on le colorerait, pour commencer, d'une apparence trompeuse en utilisant l'ambition et la haine de politiciens au rancart. Après quoi, ces personnages ne pèseraient pas plus que leur poids, qui ne serait pas lourd. Et bien non, la République n'abdiquera pas. Le peuple se ressaisira. Le progrès, l'indépendance et la paix l'emporteront avec la liberté.

Vive la République !

Vive la France !

Messieurs les Présidents,

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

En ce jour où je prends possession de la plus haute charge, je pense à ces millions et ces millions de femmes et d'hommes, ferment de notre peuple qui, deux siècles durant, dans la paix et la guerre, par le travail et par le sang, ont façonné l'Histoire de France, sans y avoir accès autrement que par de brèves et glorieuses fractures de notre société.

C'est en leur nom d'abord que je parle, fidèle à l'enseignement de Jaurès, alors que, troisième étape d'un long cheminement, après le Front populaire et la Libération, la majorité politique des Français démocratiquement exprimée vient de s'identifier à sa majorité sociale.

Il est dans la nature d'une grande nation de concevoir de grands desseins. Dans le monde d'aujourd'hui, quelle plus haute exigence pour notre pays que de réaliser la nouvelle alliance du socialisme et de la liberté, quelle plus belle ambition que l'offrir au monde de demain ?

C'est, en tout cas, l'idée que je m'en fais et la volonté qui me porte, assuré qu'il ne peut y avoir d'ordre et de sécurité là où règnerait l'injustice, gouvernerait l'intolérance. C'est convaincre qui m'importe et non vaincre.

Il n'y a eu qu'un vainqueur le 10 mai 1981, c'est l'espoir. Puisse-t-il devenir la chose de France la mieux partagée ! Pour cela j'avancerai sans jamais me lasser sur le chemin du pluralisme, confrontation des différences dans le respect d'autrui. Président de tous les Français, je veux les rassembler pour les grandes causes qui nous attendent et créer en toutes circonstances les conditions d'une véritable communauté nationale.

J'adresse mes vœux personnels à M. Valéry Giscard d'Estaing. Mais ce n'est pas seulement d'un homme à l'autre que s'effectue cette passation de pouvoirs, c'est tout un peuple qui doit se sentir appelé à exercer les pouvoirs qui sont, en vérité, les siens.

De même si nous projetons notre regard hors de nos frontières, comment ne pas mesurer le poids des rivalités d'intérêts et les risques que font peser sur la paix de multiples affrontements. La France aura à dire avec force qu'il ne saurait y avoir de véritable communauté internationale tant que les deux tiers de la Planète continueront d'échanger leurs hommes et leurs biens contre la faim et le mépris.

Une France juste et solidaire qui entend vivre en paix avec tous peut éclairer la marche de l'humanité. A cette fin, elle doit d'abord compter sur elle-même. J'en appelle ici à tous ceux qui ont choisi de servir l'État. Je compte sur le concours de leur intelligence, de leur expérience et de leur dévouement.

A toutes les Françaises et à tous les Français, au-delà de cette salle, je dis ayons confiance et foi dans l'avenir.

Vive la République.

Vive la France !

Doc. n° 4 - MITTERRAND (F.), Déclaration télévisée sur le résultat des élections législatives, Palais de l'Élysée, 17 mars 1986.

Mes chers compatriotes,

Vous avez élu dimanche une majorité nouvelle de députés à l'Assemblée nationale. Cette majorité est faible, numériquement, mais elle existe. C'est donc dans ses rangs que j'appellerai, demain, la personnalité que j'aurai choisie pour former le gouvernement, selon l'Article 8 de la Constitution.

M. Laurent Fabius m'a informé ce matin qu'il était prêt, dès maintenant, à cesser ses fonctions. J'ai pris acte de sa démarche et je lui ai demandé de rester à son poste, avec les membres du gouvernement, jusqu'à la nomination de son successeur. Ainsi restera assurée l'indispensable continuité des pouvoirs publics. Vous m'en avez donné mandat en 1981 et vous m'en avez fait par là-même un devoir. Je m'y conformerai. Les circonstances exigent que tout soit en place d'ici peu.

Je remercie la majorité sortante pour le travail qu'elle a accompli avec courage et détermination. Elle laisse la France en bon état et peut être fière de son œuvre.

Je forme des vœux pour que la nouvelle majorité réussisse dans l'action qu'elle est maintenant en mesure d'entreprendre selon les vues qui sont les siennes.

Je mesure l'importance du changement qu'implique dans notre démocratie, l'arrivée aux responsabilités d'une majorité politique dont les choix diffèrent, sur des points essentiels, de ceux du Président de la République. Il n'y a de réponse à cette question que dans le respect scrupuleux de nos institutions et dans la volonté commune de placer au-dessus de tout l'intérêt national.

Quant à moi, dans la charge que vous m'avez confiée et que j'exerce, je m'attacherai à défendre partout, à l'intérieur comme à l'extérieur, nos libertés et notre indépendance, notre engagement dans l'Europe, notre rang dans le monde.

Mes chers compatriotes, ayons confiance. Au-delà des divergences bien naturelles qui s'expriment à chaque consultation électorale, ce qui nous rassemble est plus puissant encore : c'est l'amour de notre patrie.

Vive la République.

Vive la France.

Doc. n° 5 – MACRON (E.), Déclaration télévisée sur le résultat des élections européennes et sur la dissolution de l'Assemblée nationale, Palais de l'Élysée, 9 juin 2024

Françaises, Français.

Vous avez eu ce jour à voter pour les élections européennes, en métropole, dans nos Outre-mer, comme à l'étranger. Le principal enseignement est clair : ce n'est pas un bon résultat pour les partis qui défendent l'Europe, dont celui de la majorité présidentielle.

Les partis d'extrême droite qui, ces dernières années, se sont opposés à tant d'avancées permises par notre Europe, qu'il s'agisse de la relance économique, de la protection commune de nos frontières, du soutien à nos agriculteurs, du soutien à l'Ukraine, ces partis progressent partout sur le continent. En France, leurs représentants atteignent près de 40% des suffrages exprimés.

Pour moi, qui ai toujours considéré qu'une Europe unie, forte, indépendante est bonne pour la France, c'est une situation à laquelle je ne peux me résoudre. La montée des nationalistes, des démagogues, est un danger pour notre nation, mais aussi pour notre Europe, pour la place de la France en Europe et dans le monde. Et je le dis, alors même que nous venons de célébrer avec le monde entier le Débarquement en Normandie, et alors même que dans quelques semaines, nous aurons à accueillir le monde pour les Jeux olympiques et paralympiques. Oui, l'extrême droite est à la fois l'appauvrissement des Français et le déclassement de notre pays. Je ne saurais donc, à l'issue de cette journée, faire comme si de rien n'était.

À cette situation s'ajoute une fièvre qui s'est emparée ces dernières années du débat public et parlementaire dans notre pays, un désordre qui, je le sais, vous inquiète, parfois vous choque, et auquel je n'entends rien céder. Or, aujourd'hui, les défis qui se présentent à nous, qu'il s'agisse des dangers extérieurs, du dérèglement climatique et de ses conséquences, ou des menaces à notre propre cohésion, ces défis exigent la clarté dans nos débats, l'ambition pour le pays et le respect pour chaque Français.

C'est pourquoi, après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second.

Cette décision est grave, lourde, mais c'est avant tout, un acte de confiance. Confiance en vous, mes chers compatriotes, en la capacité du peuple français à faire le choix le plus juste pour lui-même et pour les générations futures ; confiance en notre démocratie. Que la parole soit donnée au peuple souverain, rien n'est plus républicain. Cela vaut mieux que tous les arrangements, toutes les solutions précaires. C'est un temps de clarification indispensable. Confiance en la France qui, face à la rudesse des temps, sait toujours s'unir et résister pour dessiner l'avenir et non se replier ou céder à toutes les démagogies.

Dans les prochains jours, je dirai l'orientation que je crois juste pour la nation. J'ai entendu votre message, vos préoccupations, et je ne les laisserai pas sans réponse. Et vous me connaissez, le goût de l'avenir, celui du dépassement de la fédération continueront de nourrir ce projet. Mais en ce moment de vérité démocratique, et alors même que je suis le seul responsable politique à n'avoir aucune échéance électorale personnelle en 2027, soyez certains d'une chose : ma seule ambition est d'être utile à notre pays que j'aime tant, ma seule vocation est de vous servir.

Je sais pouvoir compter sur vous pour aller massivement voter les 30 juin et 7 juillet prochains. La France a besoin d'une majorité claire pour agir dans la sérénité et la concorde. Être Français est toujours se hisser à la hauteur des temps quand il l'exige, connaître le prix du vote et le goût de la liberté, agir quelles que soient les circonstances en responsabilité. C'est, au fond, choisir d'écrire l'histoire plutôt que de la subir. C'est maintenant.

Vive la République ! Vive la France !

Doc. n° 6 –Deux référendums relatifs à la construction européenne

1. Cons. Const., décision n°92-19 REF, 23 septembre 1992

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par l'ordonnance n° 59-223 du 4 février 1959 et par les lois organiques n° 74-1101 du 26 décembre 1974 et n° 90-383 du 10 mai 1990 ;

Vu l'article 20 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976, ensemble le décret n° 92-770 du 6 août 1992 fixant les conditions d'application de cette loi organique au cas de vote des Français établis hors de France pour un référendum ;

Vu le décret du Président de la République en date du 1er juillet 1992 décidant de soumettre un projet de loi au référendum, ensemble le projet de loi annexé à ce décret autorisant la ratification du traité sur l'Union européenne ;

Vu le décret n° 92-771 du 6 août 1992 portant organisation du référendum, ensemble les décrets et arrêtés pris pour son application ;

Vu la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, rendue le 10 septembre 1992 sur requête de M. Meyet ;

Vu le code électoral ;

[...]

Proclame :

Le référendum du 20 septembre 1992 sur le projet de loi soumis au Peuple français a donné les résultats suivants

Electeurs inscrits : 38 305 534 ;

Votants : 26 695 951 ;

Suffrages exprimés : 25 786 574 ;

Oui : 13 162 992 ;

Non : 12 623 582.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 22 et 23 septembre 1992, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président ; Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.

Journal officiel du 25 septembre 1992

2. Déclaration de M. Jacques Chirac, Président de la République, sur les résultats du référendum pour la ratification du traité établissant une Constitution pour l'Europe, Paris le 29 mai 2005.

Mes chers compatriotes de Métropole, d'outre-mer et de l'étranger,

La France s'est démocratiquement exprimée. Vous avez majoritairement rejeté la Constitution européenne. C'est votre décision souveraine. J'en prends acte.

Pour autant, nos intérêts et nos ambitions sont profondément liés à l'Europe.

La France, pays fondateur de l'Union, reste naturellement, dans l'Union.

Je tiens à vous dire, à dire à nos partenaires européens et à tous les peuples de l'Europe que la France continuera à y tenir toute sa place, dans le respect de ses engagements. J'y veillerai.

Des processus de ratification sont en cours dans l'ensemble des pays de l'Union. Neuf pays se sont déjà prononcés pour le oui. Nos autres partenaires s'exprimeront à leur tour.

D'ici là, l'Union européenne va continuer à fonctionner sur la base des traités actuels.

Nous avons devant nous des échéances importantes. Le 16 juin, le Conseil européen se réunira à Bruxelles. J'y défendrai les positions de notre pays en tenant compte du message des Françaises et des Français.

Mais ne nous y trompons pas, la décision de la France crée inévitablement un contexte difficile pour la défense de nos intérêts en Europe. Nous devons y répondre en nous rassemblant autour d'une exigence, celle de l'intérêt national.

Mes chers compatriotes,

Au cours de ce débat, vous avez également aussi exprimé vos inquiétudes et vos attentes. J'entends y répondre en donnant une impulsion nouvelle et forte à l'action gouvernementale.

Je vous ferai part dans les tout prochains jours de mes décisions concernant le Gouvernement et les priorités de son action.

LA PRÉSIDENTIALISATION MONARCHIQUE : UNE CONFIGURATION D'EXCEPTION

Androgyne dans son essence, selon l'expression d'Yves Mény, la V^e République a rapidement infléchi son cours dans le sens d'une monopolisation des pouvoirs entre les mains du président. Les éléments et les moments en sont connus.

Dans cette mutation, le droit constitutionnel a joué un rôle essentiel. En rupture avec la IV^e République, le régime né en 1958 s'est employé à donner au président les moyens de gouverner. D'abord en le soustrayant aux variations aléatoires du Parlement, qui ne peut ni le désigner ni le renverser. En découplant le pouvoir exécutif, entre un président et un Premier ministre, le constituant s'est employé à immuniser l'institution présidentielle contre les vicissitudes d'un parlementarisme triomphant. Mais, au-delà, il s'est aussi efforcé d'établir un rapport d'inégalité entre les deux pouvoirs, présidentiel et parlementaire, en dotant le chef de l'État de l'arme de la dissolution. La réforme de 1962 entraînant l'élection du chef de l'État au suffrage universel a conforté la prééminence présidentielle dont la légitimité n'a souffert dès lors d'aucune infériorité par rapport aux élus du peuple. Pour autant si le droit a contribué de façon substantielle à forger la presidentialisation du régime, il n'explique pas son caractère monarchique. Les conditions particulières dans lesquelles les institutions de la V^e République ont pris leur essor sont indissociables de l'analyse du régime, de sorte que le fait s'est souvent substitué au droit. Le référendum de 1962 résulte d'abord d'une volonté unilatérale, celle du président, à laquelle la procédure a dû faire allégeance. La théorie du domaine réservé, érigée en absolu, repose sur une interprétation extensive du texte constitutionnel en faveur du président, due moins au juridisme sourcilleux de Jacques Chaban-Delmas, à l'origine de l'énoncé en 1959, qu'à son gaullisme généreux. La subordination du gouvernement au président ne s'impose pas d'emblée à la lecture de l'article 20 de la Constitution. La « conduite » de la politique de la Nation s'est faite sous le regard vigilant du chef de l'État, cooptant ses Premiers ministres et imposant leur démission. Loin de se cantonner à un rôle d'arbitre, en conformité avec l'article 5, le président s'est voulu au centre du régime à la fois l'inspirateur et l'acteur, postures sans lesquelles les délices du parlementarisme l'auraient à nouveau emporté. Bref, la Constitution de 1958, amendée en 1962, ne délimite pas nécessairement et mécaniquement un espace de pouvoir monarchique. Encore faut-il le vouloir et disposer des ressources politiques pour cela.

La volonté est manifeste dans la recherche permanente d'un rapport direct entre le chef et son peuple, délaissant la médiation parlementaire. L'élection au suffrage universel, le recours au référendum comme instrument de validation du contrat passé avec les citoyens, à la condition que le président mette en jeu son pouvoir comme ce sera le cas en 1969, tout milite dans le sens d'une personnalisation du pouvoir dont la nature ne se situe pas dans l'ordinaire démocratique. Le pouvoir présidentiel est à deux faces. Républicain par sa soumission régulière à l'assentiment de l'électeur, il se veut aussi monarchique par la dimension quasi surnaturelle dont il est porteur : incarnation de la France, expression directe de la Nation et de son inscription dans l'Histoire. Pour prendre corps, une telle projection doit être adossée à des conditions spécifiques : un charisme construit dans l'épreuve, la soumission des partis politiques à l'ordre présidentiel, la subordination des autres pouvoirs. La V^e République n'a connu cette phase d'exception que pendant quelques années, brièvement donc, mais suffisamment pour que soit durablement forgé le mythe d'un régime univoque, robuste et républicain. En fait sans la personnalité hors du commun du général de Gaulle, sans la soumission des droites à l'emprise gaulliste dont le « parti godillots » sera la triviale traduction, sans les divisions des gauches et

ses désaccords sur la nature du régime, dont le « ticket » Defferre-Mendès à l'élection présidentielle de 1969 sera l'expression, sans la remarquable croissance économique et sans la ressource du système international bipolaire dont de Gaulle a su si bien jouer pour conférer à la France un rang conforme à son idée de grandeur, sans encore l'asservissement organisé ou consenti de l'information, le modèle monarchique aurait éprouvé quelque difficulté à prendre son envol.

Autant de conditions que l'Histoire ne réunit que rarement. Configuration d'exception donc, la présidentialisation monarchique n'a logiquement cessé de s'éroder depuis le départ de De Gaulle. Georges Pompidou puis Valéry Giscard d'Estaing comme François Mitterrand et Jacques Chirac en connaîtront des formes édulcorées dans la mesure où les logiques dyarchiques et polyarchiques altéreront sans discontinuer le modèle gaulliste d'origine.

LA PRÉSIDENTIALISATION DYARCHIQUE : LA MORT DU MONARQUE

La dyarchie ne se limite pas à la cohabitation, même si celle-ci en constitue la forme achevée. La logique dyarchique est inhérente aux institutions de la V^e République. Les textes sont ambivalents et favorisent l'émergence d'une compétition entre les deux composantes de l'exécutif. Les Premiers ministres sont juridiquement et politiquement enclins à s'affirmer contre le président. Dans cette quête de l'affirmation par le Premier ministre, le Parlement aurait pu espérer redorer son blason. Au contraire, instrumentalisé par la logique présidentialiste du Premier ministre, il s'est trouvé conforté dans son statut d'institution subordonnée. Si cette présidentialisation de la vie politique s'est ainsi imposée de façon hégémonique dans le face-à-face présidentialisme-parlementarisme, elle le doit aussi à la révision à la baisse du statut présidentiel auquel ont consenti les différents successeurs du général de Gaulle. En ce sens le monarque présidentiel est bien mort.

Les Premiers ministres ont régulièrement connu la tentation de l'émancipation, au risque d'apparaître comme des concurrents directs du président. Que le général de Gaulle ait su éloigner le spectre d'un pouvoir divisé au sommet ne fait que souligner rétrospectivement l'irréductible spécificité de sa présidence. Georges Pompidou avait certes fait le premier pas dans le franchissement du Rubicon en 1968, décidant de quitter Matignon, avant de se raviser. Le Général s'était alors chargé de lui rappeler que la fonction de Premier ministre dépendait de la seule volonté présidentielle et que Maurice Couve de Murville venait d'être choisi. La prééminence présidentielle sera d'ailleurs reprise à son compte par le même Georges Pompidou en 1971 au détriment de Jacques Chaban-Delmas. Ce dernier ne fait alors que se conformer à l'article 20 de la Constitution. Incarnant un projet politique qui le singularise, la Nouvelle Société, il se veut le véritable maître de l'action gouvernementale. Idéologiquement et effectivement, il déplace l'exercice du pouvoir en direction de Matignon en opposition à la suprématie élyséenne. Son départ à l'initiative du président Pompidou reconduit la configuration gaulliste avec la nomination d'un nouveau Premier ministre, Pierre Messmer, d'abord serviteur du chef de l'État. La rupture de 1976 entre le Premier ministre, Jacques Chirac, et le président Giscard d'Estaing est plus lourde de signification. Elle est provoquée de façon ostentatoire par le Premier ministre lui-même et officialise la division des droites en plaçant le président en position minoritaire au sein de son propre camp. Ces différents épisodes soulignent combien la présidentialisation détermine les comportements des acteurs. Tant Jacques Chaban-Delmas que Jacques Chirac se comportent en fait comme des présidents potentiels, directement concurrents de celui en place. Leur candidature, en 1974 pour le premier et en 1981 pour le second, à l'élection présidentielle confirme la logique de leur démarche initiale, entamée lors de leur passage à Matignon.

L'ère des cohabitations qui s'ouvre en 1986 révèle au grand jour la logique dyarchique des institutions. Mais simultanément elle amplifie le processus de présidentialisation qui imprègne l'ensemble du régime. Les deux têtes de l'exécutif sont dans une relation de concurrence directe, dans la

mesure où l'élément déterminant de l'action en phase de cohabitation est l'élection présidentielle suivante. Tous les Premiers ministres de cohabitation ont conçu leur stratégie dans la perspective d'une échéance à laquelle ils ont été candidats (Jacques Chirac en 1988, Édouard Balladur en 1995) ou seront très probablement candidats (Lionel Jospin en 2002). Les trois cohabitations connues à ce jour ne sont certes pas identiques. La première est la plus conflictuelle dans la mesure où les deux protagonistes (François Mitterrand et Jacques Chirac) se préparent à l'élection présidentielle. La seconde est plus pacifique, le président Mitterrand, malade, achevant dans la difficulté son second septennat. La troisième est la plus déséquilibrée. Jamais le président de la République n'a été aussi faible, suite à la dissolution ratée de 1997 et, partant, à la durée des cinq ans de la législature à laquelle il est condamné. Mais la proximité de l'élection présidentielle de 2002 exacerbe la rivalité entre les deux protagonistes et atténue la faiblesse initiale du président.

Cette présidentialisation se fait au détriment du Parlement. Le fait que le Premier ministre devienne l'homme fort dans le rapport dyarchique ne signifie pas que le Parlement, largement inféodé dans le scénario monarchique, connaisse un nouveau printemps. Le Premier ministre est conduit à utiliser dans sa relation au Parlement les mêmes armes que le président. Le parti majoritaire est soumis aux contraintes de l'affrontement présidentiel et ne peut dans la plupart des cas s'en affranchir. Les alliés du parti majoritaire sont conduits de la même manière à s'aligner. Lorsque la tentation d'affirmer son autonomie surgit au sein de l'Assemblée nationale, le Premier ministre dispose, par-delà la négociation, des armes contraignantes de la procédure parlementaire : urgence, vote bloqué, recours à l'article 49-3, ou encore ordonnances comme l'avait fait Jacques Chirac au cours de la première cohabitation. En d'autres termes, la cohabitation conduit à une présidentialisation de la fonction de Premier ministre non seulement dans le statut mais aussi dans les méthodes utilisées.

La logique dyarchique confirme donc la subordination du Parlement. Mais elle s'accompagne simultanément d'une désacralisation de l'institution présidentielle. Tour à tour, les présidents de la V^e République ont participé à une érosion consentie de leur autorité en opposition à la jurisprudence voulue par de Gaulle. Les consultations électorales ou référendaires ont perdu leur caractère plébiscitaire dès lors que les présidents ont dissocié leur sort du résultat des urnes. En 1972, Georges Pompidou n'avait pas véritablement lié sa fonction au résultat du référendum sur l'entrée de la Grande-Bretagne dans la Communauté européenne. Valéry Giscard d'Estaing, avant même les élections législatives de 1978 qui laissaient présager une défaite de la droite, avait fait savoir que, sans pouvoir s'opposer à l'application du Programme commun de la gauche, il ne démissionnerait pas pour autant. François Mitterrand refusera lui aussi de se démettre, mais aussi de se soumettre. Fidèle à sa formule, « je ne resterai pas inerte », il refusera entre autres de signer les ordonnances qui lui étaient proposées. L'abaissement de la fonction présidentielle sera confirmé par Jacques Chirac en 1997, avec d'autant plus de netteté que la cohabitation, plus longue que les précédentes, réduisait les compétences présidentielles à des dimensions largement symboliques. La réforme du quinquennat adoptée en 2001 amplifie le mouvement en ramenant la durée du mandat présidentiel dans le « régime commun », à égalité théorique avec le mandat du Premier ministre. L'inversion du calendrier électoral conforte le mouvement de présidentialisation, mais non le prestige du président. Le statut résolument à part que de Gaulle avait voulu pour le chef de l'État a vécu et partant le monarque.

A – LA DISSOLUTION « À L'ANGLAISE » RATÉE

La dissolution du 21 avril 1997 présente une triple originalité. C'est la première fois qu'un chef de l'État français s'essayait à la dissolution « tactique » ou « à l'anglaise ». C'est aussi la première fois, depuis la crise du 16 mai 1877 et la dissolution à laquelle procéda le Maréchal de Mac-Mahon le 25 juin 1877, qu'un chef de l'État français « ratait » une dissolution. Cette dernière devait ainsi appeler l'organisation d'élections législatives qui, pour la première fois encore, allaient donner naissance à la cohabitation la plus longue de la Ve République, une cohabitation « hors normes » de cinq ans, rompant avec les deux précédentes cohabitations de fin de mandat.

Dans la logique parlementaire, le droit de dissolution est une arme dissuasive entre les mains du pouvoir exécutif, qui est destinée à résoudre un conflit entre ce dernier et le pouvoir législatif, que le Gouvernement ne parvienne plus à agir efficacement faute de soutien suffisant à la chambre basse ou que celle-ci ait fini par le renverser.

Dans ces deux cas, à titre de sanction, mais aussi pour porter le conflit devant le peuple souverain, la dissolution permet d'organiser de nouvelles élections législatives à l'allure de bataille finale destinée à départager les deux adversaires.

La dissolution a été utilisée dans cette « logique parlementaire » en 1962 lorsque, à la suite du renversement du Gouvernement de G. Pompidou le 5 octobre, le général de Gaulle prononça la dissolution de l'Assemblée nationale dès le 9 octobre suivant. Le peuple avait alors tranché en faveur de De Gaulle et de son Premier ministre Georges Pompidou puisque les élections législatives anticipées des 18-25 novembre 1962 avaient donné une large majorité au parti gaulliste.

En Grande-Bretagne, berceau du parlementarisme, la dissolution est souvent utilisée, à l'initiative du Premier ministre, dans un but « tactique ». Le stratagème, on le sait, consiste à faire dissoudre la Chambre des Communes un an environ avant les échéances législatives normales, à un moment où le contexte politique est favorable au Gouvernement. Celui-ci saisit ainsi la chance d'être immédiatement reconduit pour cinq ans plutôt que de risquer d'attendre la fin de la législature... risquer en effet que le contexte politique change entre-temps et que le Premier ministre se trouve en situation défavorable lors des élections [...].

Or, il semblerait que ce soit dans ce sens que le Président Chirac ait tenté d'utiliser son droit de dissolution en avril 1997. La France se trouvait alors à un an des élections législatives, échéance dangereuse puisque le passé avait déjà démontré que ces élections en cours de mandat pouvaient donner naissance à une période de cohabitation. Il s'agissait donc d'essayer de faire en sorte que soit immédiatement élue une Assemblée nationale largement favorable au Président de la République afin de porter celui-ci sereinement jusqu'à la fin de son mandat. Le Président Chirac utilisait ainsi son droit de dissolution de manière totalement originale en France... originalité qui ne lui a pas réussi puisque la défaite de son camp allait donner naissance à la cohabitation la plus longue de la Ve République. Pour reprendre le calcul de G. Vedel, au « 5 + 2 » que F. Mitterrand avait réussi à assurer en prononçant la dissolution de l'Assemblée nationale immédiatement dans la foulée de chacune de ses élections à la présidence de la République, succédait ici le « 2 + 5 », rappelant que la dissolution est une arme à double tranchant.

Arme à double tranchant certes mais pas arme fatale : quel que soit le résultat final d'une

dissolution, le mandat du chef de l'État n'est pas l'enjeu de la bataille. La dissolution étant une sollicitation des électeurs, puisque toute dissolution appelle des élections législatives anticipées, on aurait pu estimer que la défaite du parti présidentiel devait s'analyser en un désaveu du Président lui-même. Telle n'a pas été l'analyse faite... principe d'irresponsabilité politique totale du chef de l'État oblige.

« De Gaulle la reconnaîtrait-il ? Certainement pas tant les choses ont changé. Un esprit ? Celui des origines est-il encore présent lorsqu'un Président de la République peut se maintenir après avoir été défait aux législatives, en 1986, puis récidiver, en 1993 ; lorsqu'un autre provoque une dissolution, la perd, un référendum, le perd derechef, et fait dans les deux cas comme si le coup l'avait à peine frôlé ? Des institutions ? Vingt et une révisions, après celle de 1962, les ont affectées, qui ne furent pas toutes mineures, auxquelles j'ajoute encore la synchronisation des calendriers que le texte initial n'envisageait certes pas. Une pratique ? L'indolence des trois derniers mandats, tout autant que la frénésie de l'actuel sont très éloignées de la position que le fondateur de la V^e République avait imaginé pour son chef.

La cause est entendue. Le régime a changé et ne valent que les interrogations sur les origines de chacun des bouleversements observés, sur l'évaluation de leurs conséquences, sur les remèdes aux échecs ou dérives éventuels.

Voire !

Ne peut-on penser, à l'opposé des impressions ambiantes, que le système est demeuré étonnamment proche de ce qu'il fut toujours ; que les ridicules, puis les rides n'ont pas changé son visage, son caractère moins encore ; que ses évolutions furent toutes fidèles au schéma d'origine, l'ont solidifié bien plus que remis en cause ; que ceux, au contraire, qui ont prétendu le faire fonctionner autrement, ou ont cru y être contraints, n'ont pas tardé à se heurter à son impaviderité ?

La thèse, en tout cas, peut être soutenue et le sera ici.

En cinq décennies traversées d'évènements les plus divers, la V^e République n'a pas changé, cela donne à penser qu'elle ne changera pas, qu'elle pourra disparaître un jour, et peut-être demain, mais qu'aussi longtemps que ce ne sera pas le cas, elle saura, contre vents, marées ou facéties, persévérer dans son être. Durée et immuabilité ne sont pas des preuves de qualité, mais c'en sont des indices. »

SÉANCE 9 – LA DÉMOCRATIE ET LES ÉLECTIONS

« Je regarde comme impie cette maxime qu'en matière de gouvernement, la majorité d'un peuple a le droit de tout faire »

Alexis DE TOCQUEVILLE, *De la démocratie en Amérique*, 1835-1840.

Résumé

La démocratie signifie étymologiquement que le pouvoir (κρατος) incombe au peuple (δημος). Le Président américain Abraham LINCOLN la définissait par ailleurs comme « *le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple* ». Elle trouve ses premières expressions sous l'Antiquité, ayant été expérimentée en particulier à Athènes durant un laps de temps relativement court au regard de l'Histoire. Ce n'est que bien plus tard que l'idée de démocratie va ressurgir et véritablement trouver sa place dans les écrits d'auteurs, comme Jean-Jacques ROUSSEAU en France, malgré certaines expériences antérieures, notamment en Angleterre.

La démocratie va ensuite s'affirmer comme le mode de gouvernement le plus à même de garantir une certaine égalité juridique ainsi que l'exercice des droits et libertés inhérents à la personne humaine, puis s'adapter aux diverses évolutions des structures sociales.

Ce n'est finalement qu'à partir de la fin du XIX^e siècle que l'État légal, fondé sur une conception assez poussée de la démocratie représentative et guidée par le dogme de l'infailibilité de la loi, commencera à être critiqué, notamment par Alexis DE TOCQUEVILLE. S'en suivra un cheminement de plusieurs décennies vers l'État de droit, étape suivante dans le contrôle du pouvoir.

Ainsi la Constitution organise les différentes élections, traduisant un exercice de la démocratie représentative (élection des représentants) ou de la démocratie semi-directe (référendum). Or, si aujourd'hui, le suffrage est universel, il n'en a pas toujours été ainsi. En effet, en France, entre 1814 et 1848, le suffrage était réservé aux citoyens ayant payé un certain montant d'impôt sur le revenu, appelé cens, d'où l'expression de suffrage censitaire. Avec l'avènement de la II^e République, le suffrage devient universel. Néanmoins, cette appellation est contestable, puisqu'à l'époque, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Elles étaient considérées comme juridiquement incapables. Désormais, depuis 1944, les femmes disposent de ce droit, à égalité avec les hommes et elles ont pu en faire usage pour la première fois lors des élections municipales de 1945. Ainsi, aujourd'hui, la seule condition pour pouvoir voter est d'être français (ou ressortissant de l'Union européenne pour les élections municipales) et majeur (18 ans depuis 1974).

Le fait qu'un représentant ne soit pas élu directement par le peuple ne signifie pas forcément qu'il n'est pas élu au suffrage universel, car ce dernier peut être indirect, c'est-à-dire que des représentants du peuple, élus au suffrage universel direct peuvent élire d'autres représentants, c'est le suffrage universel indirect. Ce dernier existe notamment aux États-Unis où le Président est élu au suffrage universel indirect, mais aussi en France pour l'élection des sénateurs.

Objectifs

Comprendre et savoir restituer les principaux schémas théoriques ayant trait à la démocratie. Savoir distinguer les différentes formes de démocraties et les associer à des exemples concrets.

Maîtriser les principaux mécanismes de l'État de droit et comprendre son apport à l'État démocratique.

Notions fondamentales

Démocratie directe/représentative/semi-directe ; suffrage universel direct/indirect ; référendum, abstention, mode de scrutin.

Documents fournis

- ROUSSEAU (J.-J.), *Du contrat social*, 1762 (extraits).
- SIÉYÈS (E.), Discours à l'Assemblée nationale constituante, 7 septembre 1789.
- CC, décision n°2022-197 PDR, 27 avril 2022 : Proclamation des résultats de l'élection du Président de la République.
- Code électoral, dispositions relatives à l'élection des députés.
- BRACONNIER (C.), « L'abstention, un indicateur d'exclusion politique », 2017, accessible en ligne sur www.cap-com.org/actualit%C3%A9s/labstention-un-indicateur-dexclusion-politique
- CC, décision n°2019-811 QPC, 25 octobre 2019 (extrait).
- GOUNELLE (M.), « Démocratiser le mandat représentatif », *Le Débat*, n°141, septembre-octobre 2006, p. 110-115.
- Article 11 de la Constitution, modifié par l'article 4 de la loi constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet 2008.
- DE VILLIERS (M.), « Dans quels cas la Constitution prévoit-elle des référendums ? », in *La Constitution en 20 questions, Dossier thématique « 2008, cinquantième de la Constitution »*, accessible en ligne sur www.conseil-constitutionnel.fr
- CC, décision n°62-20 DC, 6 novembre 1962.

Exercices

1- **Définissez** les notions fondamentales.

2- **Définissez** précisément les grandes catégories de démocraties et le type de souveraineté qui leur correspond. Illustrez votre réponse au moyen d'exemples concrets et justifiés.

3- Quel lien établissez-vous entre la démocratie et l'État de droit ?

4- Qu'est-ce qu'un mode de scrutin ?

5- **Réalisez le commentaire de texte** suivant :

- **Document 10 : Conseil constitutionnel, décision n°62-20 DC, 6 novembre 1962.**

.

LIVRE I, CHAPITRE VI – DU PACTE SOCIAL

Je suppose que les hommes sont parvenus à ce point où les obstacles qui nuisent à leur conservation dans l'état de nature l'emportent par leur résistance sur les forces que chaque individu peut employer pour se maintenir dans cet état. Alors cet état primitif ne peut plus subsister, et le genre humain périrait s'il ne changeait sa manière d'être.

Or comme les hommes ne peuvent engendrer de nouvelles forces, mais seulement s'unir et diriger celles qui existent, ils n'ont plus d'autre moyen, pour se conserver, que de former par agrégation une somme de forces qui puisse l'emporter sur la résistance, de les mettre en jeu par un seul mobile et de les faire agir de concert.

Cette somme de forces ne peut naître que du concours de plusieurs ; mais la force et la liberté de chaque homme étant les premiers instruments de sa conservation, comment les engagera-t-il sans se nuire, et sans négliger les soins qu'il se doit ? Cette difficulté ramenée à mon sujet ne peut s'énoncer qu'en ces termes :

« Trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. » Tel est le problème fondamental dont le contrat social donne la solution

Les clauses de ce contrat sont tellement déterminées par la nature de l'acte, que la moindre modification les rendrait vaines et de nul effet ; en sorte que, bien qu'elles n'aient peut-être jamais été formellement énoncées, elles sont partout les mêmes, partout tacitement admises et reconnues ; jusqu'à ce que, le pacte social étant violé, chacun rentre alors dans ses premiers droits et reprenne sa liberté naturelle, en perdant la liberté conventionnelle pour laquelle il y renonça.

Ces clauses bien entendues se réduisent toutes à une seule, savoir l'aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté : car, premièrement, chacun se donnant tout entier, la condition est égale pour tous, et la condition étant égale pour tous, nul n'a d'intérêt de la rendre onéreuse aux autres.

De plus, l'aliénation se faisant sans réserve, l'union est aussi parfaite qu'elle peut l'être et nul associé n'a plus rien à réclamer. Car s'il restait quelques droits aux particuliers, comme il n'y aurait aucun supérieur commun qui pût prononcer entre eux et le public, chacun étant en quelque point son propre juge prétendrait bientôt l'être en tous, l'état de nature subsisterait, et l'association deviendrait nécessairement tyrannique ou vaine.

Enfin chacun se donnant à tous ne se donne à personne, et comme il n'y a pas un associé sur lequel on n'acquière le même droit qu'on lui cède sur soi, on gagne l'équivalent de tout ce qu'on perd, et plus de force pour conserver ce qu'on a.

Si donc on écarte du pacte social ce qui n'est pas de son essence, on trouvera qu'il se réduit aux termes suivants. *Chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale ; et nous recevons en corps chaque membre comme partie indivisible du tout.*

À l'instant, au lieu de la personne particulière de chaque contractant, cet acte d'association produit un corps moral et collectif composé d'autant de membres que l'assemblée a de voix, lequel reçoit de ce même acte son unité, son *moi* commun, sa vie et sa volonté. Cette personne publique qui se forme ainsi par l'union de toutes les autres prenait autrefois le nom de *Cité*, et prend maintenant celui de *république* ou de *corps politique*, lequel est appelé par ses membres *État* quand il est passif, *souverain*

quand il est actif, *puissance* en le comparant avec ses semblables. À l'égard des associés ils prennent collectivement le nom de *peuple*, et s'appellent en particulier *citoyens* comme participants à l'autorité souveraine, et *sujets* comme soumis aux lois de l'État. Mais ces termes se confondent souvent et se prennent l'un pour l'autre [...].

LIVRE III, CHAPITRE XV – DES DÉPUTÉS OU REPRÉSENTANTS

La Souveraineté ne peut être représentée, par la même raison qu'elle ne peut être aliénée; elle consiste essentiellement dans la volonté générale, et la volonté ne se représente point : elle est la même, ou elle est autre ; il n'y a point de milieu. Les députés du peuple ne sont donc ni ne peuvent être ses représentants, ils ne sont que ses commissaires ; ils ne peuvent rien conclure définitivement. Toute loi que le Peuple en personne n'a pas ratifiée est nulle ; ce n'est point une loi. Le peuple Anglais pense être libre ; il se trompe fort, il ne l'est que durant l'élection des membres du Parlement ; sitôt qu'ils sont élus, il est esclave, il n'est rien. Dans les courts moments de sa liberté, l'usage qu'il en fait mérite bien qu'il la perde.

[...]

A prendre le terme dans la rigueur de l'acception, il n'a jamais existé de véritable Démocratie, et il n'en existera jamais. Il est contre l'ordre naturel que le grand nombre gouverne et que le petit soit gouverné. On ne peut imaginer que le peuple reste incessamment assemblé pour vaquer aux affaires publiques, et l'on voit aisément qu'il ne saurait établir pour cela des commissions sans que la forme de l'administration change.

En effet, je crois pouvoir poser en principe que quand les fonctions du Gouvernement sont partagées entre plusieurs tribunaux, les moins nombreux acquièrent tôt ou tard la plus grande autorité ; ne fut-ce qu'à cause de la facilité d'expédier les affaires, qui les y amène naturellement.

D'ailleurs que de choses difficiles à réunir ne suppose pas ce Gouvernement ? Premièrement un État très petit où le peuple soit facile à rassembler et où chaque citoyen puisse aisément connaître tous les autres : secondement une grande simplicité de mœurs qui prévienne la multitude d'affaires et les discussions épineuses : Ensuite beaucoup d'égalité dans les rangs et dans les fortunes, sans quoi l'égalité ne saurait subsister longtemps dans les droits et l'autorité : Enfin peu ou point de luxe ; car, ou le luxe est l'effet des richesses, ou il les rend nécessaires; il corrompt à la fois le riche et le pauvre, l'un par la possession, l'autre par la convoitise ; il vend la patrie à la mollesse à la vanité ; il ôte à l'État tous ses Citoyens pour les asservir les uns aux autres, et tous à l'opinion.

Il faut donc convenir que le système de représentation, et les droits que vous voulez y attacher dans tous ses degrés, doivent être déterminés avant de rien statuer sur la *division* du Corps législatif et sur l'*appel au Peuple*, de vos décisions.

Les Peuples Européens modernes ressemblent bien peu aux Peuples anciens. Il ne s'agit parmi nous que de Commerce, d'Agriculture, de Fabriques, etc. Le désir des richesses semble ne faire de tous les États de l'Europe que de vastes ateliers : on y songe bien plus à la consommation et à la production qu'au bonheur. Aussi les systèmes politiques, aujourd'hui, sont exclusivement fondés sur le travail ; les facultés productives de l'homme sont tout ; à peine fait-on mettre à profit les facultés morales qui pourraient cependant devenir la source la plus féconde des plus véritables jouissances. Nous sommes donc forcés de ne voir, dans la plus grande partie des hommes, que des machines de travail. Cependant vous ne pouvez pas refuser la qualité de Citoyen, et les droits du civisme, à cette multitude, sans instruction, qu'un travail forcé absorbe en entier. Puisqu'ils doivent obéir à la Loi, tout comme vous, ils doivent aussi, tout comme vous, concourir à la faire. Ce concours doit être égal.

Il peut s'exercer de deux manières. Les Citoyens peuvent donner leur confiance à quelques-uns d'entre eux. Sans aliéner leurs droits, ils en commettent l'exercice. C'est pour l'utilité commune qu'ils se nomment des Représentants bien plus capables qu'eux-mêmes de connaître l'intérêt général, et d'interpréter à cet égard leur propre volonté.

L'autre manière d'exercer son Droit à la formation de la Loi, est de concourir soi-même immédiatement à la faire. Ce concours immédiat, est ce qui caractérise la véritable *démocratie*. Le concours médiat désigne le *Gouvernement représentatif*. La différence entre ces deux systèmes politiques est énorme.

Le choix entre ces deux méthodes de faire la Loi n'est pas douteux parmi nous.

D'abord, la très-grande pluralité de nos Concitoyens n'a ni assez d'instruction, ni assez de loisir, pour vouloir s'occuper directement des Lois qui doivent gouverner la France ; leur avis est donc de se nommer des Représentants ; et puisque c'est l'avis du grand nombre, les hommes éclairés doivent s'y soumettre comme les autres. Quand une société est formée, on sait que l'avis de la pluralité fait Loi pour tous.

**Doc. n° 3 – Conseil constitutionnel, décision n° 2022-197 PDR du 27 avril 2022.
Proclamation des résultats de l'élection du Président de la République**

Sur l'ensemble des résultats du scrutin :

22. Les résultats du second tour pour l'élection du Président de la République, auquel il a été procédé les 23 et 24 avril 2022, sont les suivants :

Électeurs inscrits : 48 752 339
Votants : 35 096 478
Bulletins blancs : 2 233 904
Bulletins nuls : 805 249
Suffrages exprimés : 32 057 325
Majorité absolue : 16 028 663

Ont obtenu :
M. Emmanuel MACRON : 18 768 639
Mme Marine LE PEN : 13 288 686

Ainsi, M. Emmanuel MACRON a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés requise pour être proclamé élu.

EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL PROCLAME

M. Emmanuel MACRON Président de la République française à compter du 14 mai 2022 à 0 heure.

Les résultats de l'élection seront publiés au *Journal officiel* de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 25, 26 et 27 avril 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.

Rendu public le 27 avril 2022.

Doc n° 4 - Code électoral, dispositions relatives à l'élection des députés

- Article LO119

Modifié par LOI organique n°2009-38 du 13 janvier 2009 - art. 1

Le nombre des députés est de cinq cent soixante-dix-sept.

- Article LO120

L'Assemblée nationale se renouvelle intégralement.

- Article LO121

Modifié par Loi n°2001-419 du 15 mai 2001 - art. 1 ()

Les pouvoirs de l'Assemblée nationale expirent le troisième mardi de juin de la cinquième année qui suit son élection.

- Article LO122

Sauf le cas de dissolution, les élections générales ont lieu dans les soixante jours qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale

Article L123

Modifié par Loi n°86-825 du 11 juillet 1986 - art. 1 () JORF 12 juillet 1986

Les députés sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

- Article L124

Modifié par Loi n°86-825 du 11 juillet 1986 - art. 1 () JORF 12 juillet 1986

Le vote a lieu par circonscription

- Article L125

Modifié par LOI n°2009-39 du 13 janvier 2009 - art. 3 (V)

Les circonscriptions sont déterminées conformément aux tableaux n° 1 pour les départements, n° 1 bis pour la Nouvelle-Calédonie et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et n° 1 ter pour les Français établis hors de France annexés au présent code.

- Article L126

Création Loi n°86-825 du 11 juillet 1986 - art. 1 () JORF 12 juillet 1986
Abrogé par Loi n°85-690 du 10 juillet 1985 - art. 1 () JORF 11 juillet 1985

Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :

1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;

2° Un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits.

Au deuxième tour la majorité relative suffit.

En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.

On n’avait jamais aussi peu voté en France pour des élections nationales. Largement majoritaire, l’abstention a atteint pour le 2ème tour des législatives de 2017 le niveau record qu’elle avait enregistré en 2014 pour les Européennes : 57%. En l’espace d’une seule législature, la démobilisation qui affecte ce scrutin fondateur de la démocratie républicaine depuis la fin des années 1980 a donc cru de 15 points. Et encore ces chiffres occultent-ils l’ampleur réelle du non vote. Si l’on tient compte des plus de 5 millions de non-inscrits (11% du corps électoral potentiel) ce sont, en réalité, près de 30 millions de citoyens qui n’ont pas pris part cette année au choix de leur représentant à l’Assemblée. Davantage contenue à la présidentielle, la démobilisation électorale y a néanmoins également progressé si on prend pour point de référence les précédents scrutins : 22,2 % d’abstention lors du 1er tour de 2017 contre 20,5% en 2012 et 16,2% en 2007 ; 25,4% pour le 2ème tour, contre 19,7% en 2012 et 16 % en 2007. Cette hausse significative de l’abstention en l’espace de 10 ans mérite d’autant plus d’être considérée que tout laisse penser qu’elle est nourrie par une progression sans précédent des inégalités sociales de participation. Avec pour conséquence que même la présidentielle semble désormais menacée de perdre sa capacité à maintenir les plus éloignés de la politique dans la civilisation électorale.

[...]

2. Les requérants, rejoints par les parties intervenantes, contestent le seuil de 5 % des suffrages exprimés conditionnant l'accès à la répartition des sièges lors de l'élection, en France, des représentants au Parlement européen. En premier lieu, en raison de la nature particulière des élections européennes, ce seuil n'aurait selon eux aucune justification. En particulier, l'objectif de dégager une majorité stable et cohérente ne serait pas pertinent, dès lors que le nombre de députés européens élus en France ne permettrait pas, à lui seul, la formation d'une majorité au sein du Parlement européen. En outre, ces mêmes députés étant des représentants des citoyens de l'Union européenne résidant en France, et non des représentants de la nation française, l'objectif de lutte contre l'éparpillement de la représentation nationale serait dépourvu de pertinence. En second lieu, ce seuil aurait des conséquences disproportionnées, en ce qu'il empêcherait l'accès au Parlement européen de mouvements politiques importants et priverait un grand nombre d'électeurs de toute représentation au niveau européen. Il en résulterait une méconnaissance des principes d'égalité devant le suffrage et de pluralisme des courants d'idées et d'opinions.

[...]

-Sur la conformité des dispositions contestées aux droits et libertés que la Constitution garantit :

[...]

10. En premier lieu, en instituant un seuil pour accéder à la répartition des sièges au Parlement européen, le législateur a, dans le cadre de la participation de la République française à l'Union européenne prévue à l'article 88-1 de la Constitution, poursuivi un double objectif. D'une part, il a entendu favoriser la représentation au Parlement européen des principaux courants d'idées et d'opinions exprimés en France et ainsi renforcer leur influence en son sein. D'autre part, il a entendu contribuer à l'émergence et à la consolidation de groupes politiques européens de dimension significative. Ce faisant, il a cherché à éviter une fragmentation de la représentation qui nuirait au bon fonctionnement du Parlement européen. Ainsi, même si la réalisation d'un tel objectif ne peut dépendre de l'action d'un seul État membre, le législateur était fondé à arrêter des modalités d'élection tendant à favoriser la constitution de majorités permettant au Parlement européen d'exercer ses pouvoirs législatifs, budgétaires et de contrôle.

11. En second lieu, l'article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne lui appartient donc pas de rechercher si l'objectif que s'est assigné le législateur aurait pu être atteint par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif poursuivi.

12. Il résulte de ce qui précède que, en fixant à 5 % des suffrages exprimés le seuil d'accès à la répartition des sièges au Parlement européen, le législateur a retenu des modalités qui n'affectent pas l'égalité devant le suffrage dans une mesure disproportionnée et qui ne portent pas une atteinte excessive au pluralisme des courants d'idées et d'opinions.

13. Dès lors, les griefs tirés de la méconnaissance des principes de pluralisme des courants d'idées et d'opinions et d'égalité devant le suffrage doivent être écartés.

14. Les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution

garantit, doivent donc être déclarées conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1^{er}. - Les mots « ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés » figurant à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, dans sa rédaction résultant de la loi du 25 juin 2018 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, sont conformes à la Constitution.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

La défiance des gouvernés à l'encontre des gouvernants est un truisme du discours politique contemporain, au moins au sein des plus anciennes démocraties libérales. Démocraties, dit-on ? Oui, mais usagées, décrépies, malades ! Le constat, lit-on parfois, est excessif : ces États démocratiques « post-modernes » continuent en effet de fonctionner, [...].

Démocratie et représentation

Il faut sans doute partir d'un constat premier, qui est de l'ordre de la terminologie. C'est ainsi qu'à propos des États politiquement libéraux on parle abondamment de démocratie sans adjectif, alors qu'il faudrait toujours préciser : démocratie *représentative*. On sait qu'il s'agit d'une variété de gouvernement dans laquelle les décisions d'intérêt collectif sont prises par un groupe d'individus désignés sous le terme générique de *représentant*, sélectionné au moyen de procédures diverses, dont la plus courante et la plus légitime est l'élection par le corps des citoyens. Cette démocratie représentative se distingue en théorie politique de la démocratie *directe*, variété aujourd'hui mise au rang des utopies en raison de la taille des États contemporains, laquelle ne permet ni la délibération ni la prise de décision collectives des citoyens pour les affaires courantes de la cité.

C'est donc clairement la démocratie représentative qui est en cause. Et, au cœur même de celle-ci, la relation toute particulière qu'elle a historiquement, juridiquement et politiquement tissée entre gouvernants et gouvernés. Cette relation a un nom : le *mandat représentatif*. Par ce mandat, les gouvernés donnent pouvoir aux gouvernants d'agir en leur nom. [...] Ce mandat représentatif est ainsi un mandat *général*, par lequel l'élu est réputé représenter la nation tout entière ; c'est un mandat *libre*, ce qui signifie que le représentant est protégé principalement contre les exigences de ses électeurs : ceux-ci ne peuvent lui attribuer un mandat impératif ; c'est un mandat *irrévocable à l'initiative des électeurs*, parce qu'il est présumé être exercé conformément à la volonté de la nation.

[...]

On sait la place de Sieyès dans l'épanouissement du concept de régime représentatif et le passé de ce même concept d'abord en Angleterre, puis aux États-Unis. On se souvient que la récusation du mandat impératif qui avait été attribué aux députés envoyés aux États généraux et la proclamation de la volonté de la nation sont à l'origine de la doctrine du mandat représentatif, placée au centre de notre droit politique, et ce depuis la Constitution du 3 septembre 1791.

Ce régime représentatif, au sein duquel les actes des assemblées n'ont besoin d'aucune ratification populaire pour être pleinement valables, n'est pas un régime démocratique. [...] Il est vrai qu'il a été fondé, dès l'origine, sur le suffrage censitaire et, souvent aussi, sur le suffrage indirect. On en connaît les évolutions institutionnelles et politiques : une extension progressive du droit de suffrage vers le suffrage universel, une institutionnalisation du suffrage direct, largement mais non exclusivement utilisé, une configuration en petites circonscriptions consolidant un lien étroit entre le représentant et ses électeurs. Tout cela a contribué au développement d'un sentiment démocratique, puis abouti au renforcement incontestable de l'influence du corps des citoyens/électeurs sur leurs représentants.

Cette évolution globale du système politique est opérée dès les années suivant la fin de la Première Guerre mondiale. On désigne alors cet ensemble institutionnel sous l'appellation de *régime semi-représentatif*. À cette époque-là, l'élu est toujours investi d'un mandat représentatif, au sens

précisé ci-dessus. Cependant, dès ce premier après-guerre, les démocraties semi-représentatives européennes fonctionnent mal et sont menacées, en tant que systèmes politiques, par les régimes populistes naissants. Le sentiment de défiance à l'encontre du corps des représentants – et notamment des parlementaires – s'épanouit, avec les conséquences politiques, idéologiques et institutionnelles que l'on connaît. [...]

[...] On réserve habituellement la dénomination de *démocratie semi-directe* au type de système qui s'inspire des « Considérations théoriques sur la question de la combinaison du référendum avec le parlementarisme » [de Raymond Carré de Malberg] de 1931. Il consiste en un régime parlementaire agrémenté du référendum d'initiative présidentielle. On peut continuer à utiliser cette terminologie, à condition de ne pas escamoter une réalité essentielle : *la démocratie dite semi-directe est en France un régime politique qui fonctionne principalement sur la base du mandat représentatif*, notamment parce que les référendums sont rares et largement maîtrisés par l'initiative exclusive du pouvoir exécutif. La plus grande part des décisions politiques demeure l'œuvre de représentants disposant statutairement de la plus grande liberté à l'égard de leurs électeurs. C'est ainsi qu'en France la démocratie semi-directe n'est pas autre chose qu'une variante historique de la démocratie représentative.

[...]

La démocratisation de l'État démocratique

Il est donc bien établi que le mandat représentatif se trouve au cœur des interrogations sur la démocratie politique contemporaine. Ce type de mandat a partie historiquement liée, en France, avec la liberté pour le sortant de se présenter à sa propre succession comme avec l'autorisation d'un ample cumul des mandats. On sait que les effets structurels de telles règles institutionnelles sur le système politique français sont dévastateurs : faible circulation des élites au sein d'une classe politique constituée en oligarchie clôturée ; frustration croissante au sein du corps des électeurs, appuyée sur le sentiment que s'est reconstituée une nouvelle aristocratie, frappée d'un sérieux discrédit. Il faut ajouter que cette classe politique résiste mal à la tentation de ruser avec le suffrage universel et, notamment, d'oublier le contenu des engagements souscrits et des promesses faites en vue de se faire (ré)élire.

On sait que les causes de ce sentiment de crise démocratique sont nombreuses. La première est que les citoyens ont changé depuis le début du XIX^e siècle et le moment de la théorisation par Sieyès du mandat représentatif : on a connu une très notable élévation du niveau de l'éducation politique et civique, consécutive à la politique d'instruction publique. [...]

[...]

Contrôle et renouvellement de la classe politique

[...]

Il conviendrait avant tout de donner enfin un véritable droit d'initiative populaire aux citoyens. En pratique, à permettre à une fraction prédéterminée du corps électoral – dont le chiffrage est à débattre – de formuler des propositions constitutionnelles, législatives ou autres. Si l'initiative est adoptée selon les procédures officielles, il y aurait alors obligation de la soumettre à référendum national, qui déciderait de l'adoption ou du rejet. [...] Il serait également souhaitable que le veto populaire puisse être organisé dans des conditions comparables, en vue de permettre le réexamen de décisions et de textes jugés comme non pertinents par une partie significative du corps électoral. [...]

Les propositions ci-dessus ne sont ni nouvelles ni bouleversantes. [...] On voit qu'elles

consistent tout simplement en une extension et une mise en œuvre aussi larges que possible des procédures classiques de la démocratie semi-directe. Pratiquées depuis longtemps dans d'autres pays (Suisse, États-Unis, Italie, notamment), elles sont sans doute l'un des multiples mécanismes pouvant contribuer à un regain démocratique. [...]

Dans cette panoplie, il ne faudrait pas oublier le droit, pour une fraction du corps électoral, de prendre l'initiative d'une révocation des élus en cours de mandat. Demande collective, au plan national, de remise en cause du mandat de l'assemblée parlementaire dans son ensemble, ou demande personnalisée de révocation d'un représentant déterminé, dans le cadre de sa circonscription : quelle que soit l'ampleur de celle-ci, la question du rappel anticipé des élus reste à débattre, dans son principe et son aménagement. On pourrait ajouter à ces propositions l'obligation politiquement sanctionnée de rendre compte en cours de mandat.

Doc. n°8 – Article 11 de la Constitution, modifié par l'article 4 de la loi constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet 2008.

Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.

Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an.

Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l'alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.

Si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.

Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date du scrutin.

Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

NOTA : La loi organique n°2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution est entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2015.

Doc. n°9 – DE VILLIERS (M.), « Dans quels cas la Constitution prévoit-elle des référendums ? », *in* La Constitution en 20 questions, Dossier thématique « 2008, cinquantième de la Constitution »

1. Comme procédé d'expression directe de la souveraineté populaire, le référendum a longtemps été reçu comme un corps étranger dans la tradition constitutionnelle française. [...]

Tournant le dos à ce passé contesté, la Constitution du 4 octobre 1958, en son article 3, 1^{er} alinéa, paraît ouvrir toute grande la porte du référendum : « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum ». Mais dans la suite de la Constitution, le référendum fait l'objet de dispositions plutôt restrictives. Ces dispositions initiales ont cependant été modifiées par quatre révisions constitutionnelles (1995, 2003, 2005 et 2008) susceptibles, si elles sont mises en œuvre, de donner à au référendum une nouvelle jeunesse.

Quatre hypothèses, d'inégale importance, peuvent être distinguées.

Le référendum législatif

2. L'article 11 organise le référendum législatif. Ce référendum se définit par un domaine que la révision constitutionnelle du 4 août 1995 a substantiellement étendu, le rôle central du Président de la République dans la mise en œuvre de la procédure, et enfin l'immunité juridictionnelle dont bénéficie la loi référendaire. [...]

1. En ce qui concerne la procédure, il appartient soit au gouvernement, soit aux deux assemblées par une proposition conjointe, de demander au Président de la République l'organisation d'un référendum qui, en tout état de cause, ne peut porter que sur un projet de loi (ce qui signifie que l'initiative parlementaire ne peut se manifester que sur un projet de loi préalablement déposé par le Premier ministre et soumis à la délibération des assemblées).[...]

1. La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a ouvert la voie à une participation populaire à l'initiative du référendum. Participation populaire à l'initiative d'un référendum et non référendum d'initiative populaire, la nuance est importante. En effet, les électeurs ne peuvent venir qu'au soutien d'une initiative prise par un cinquième des parlementaires (soit 185 parlementaires sur un total de 925 si les deux assemblées atteignent le plafond fixé par l'article 24 de la Constitution) et ils doivent représenter un dixième des électeurs inscrits, soit plus de quatre millions quatre cent mille électeurs (44 472 733 électeurs inscrits au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2007) : la démocratie directe reste sous tutelle de la démocratie représentative, ce qui n'est pas tellement étonnant quand le mot d'ordre de la révision de 2008 est le renforcement de l'institution parlementaire. Le référendum n'est d'ailleurs pas obligatoire, il ne le devient que si, dans un certain délai (fixé par la loi organique), les deux assemblées n'ont pas examiné la proposition, la compétence présidentielle dans ce cas étant dans ce cas une compétence liée alors que dans les autres référendums, sa compétence est discrétionnaire.

2. Le Conseil Constitutionnel ne se reconnaît pas compétent pour statuer sur la conformité d'une loi référendaire à la Constitution, au motif -principal- qu'une telle loi constitue l'expression directe de la souveraineté nationale (décision du 6 novembre 1962, confirmée par la décision du 23 septembre 1992). D'où le paradoxe d'une loi référendaire « hors hiérarchie des normes », mais qui peut cependant être modifiée par une loi parlementaire dès lors que son contenu appartient au domaine législatif ordinaire. [...]

Le referendum constituant

3. Le texte de la Constitution paraît exclure que l'article 11 puisse être utilisé pour une révision constitutionnelle. Dans cette hypothèse, il faut recourir à l'art. 89. La procédure exige d'abord le vote du texte de révision par les deux assemblées. Il appartient ensuite au Président de la République de choisir entre l'approbation de la révision par le peuple ou par le Congrès, l'article 89 ne faisant pas de distinction entre les deux modes de révision selon le contenu de la révision. C'est précisément devant la difficulté que représente l'obtention de l'accord préalable des deux assemblées que le général de Gaulle, prenant prétexte de la mention dans l'article 11 de « l'organisation des pouvoirs publics », et invoquant la souveraineté du peuple, décida à deux reprises, en 1962 et en 1969, d'utiliser l'article 11 pour organiser un référendum constituant. Il a fallu attendre l'année 2000 pour que le président de la République choisisse de soumettre à l'approbation référendaire le texte abaissant de sept à cinq ans la durée du mandat présidentiel (référendum du 24 septembre), soit une seule révision approuvée par référendum sur les vingt-deux opérées dans le cadre de l'article 89.

Le referendum et l'Europe

Indépendamment des référendums ayant pour objet d'autoriser la ratification de traités, et par conséquent les traités relatifs à la construction européenne (ce qui a été le cas en 1972, 1992 et 2005), la loi constitutionnelle du 1^{er} mars 2005 soumet à référendum tout projet de loi relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne (art. 88-5). Toutefois, la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 prévoit que le référendum peut être remplacé par un vote du Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Referendums locaux

9. La consultation des populations intéressées par une cession, une adjonction ou un échange de territoire prévue par l'article 53 est une application du principe de libre détermination des peuples. L'article 76 (loi constitutionnelle du 20 juillet 1998) avait également prévu, au titre de dispositions transitoires, une consultation des populations de Nouvelle-Calédonie portant sur l'évolution statutaire de ce territoire. En revanche, relèvent de la logique de la décentralisation la possibilité de référendums organisés par des collectivités territoriales (article 72-1). Mais tous ces référendums locaux ne mettent pas en jeu la souveraineté nationale au sens de l'article 3 et échappent à la compétence du Conseil constitutionnel (CE Ass. 30 oct. 1998, Sarran).

Bilan

10. En dépit des ouvertures récentes, le bilan du référendum national sous la V^e République reste modeste, au moins sur le plan quantitatif. Huit référendums ont eu lieu en application de l'article 11, toujours sur proposition du gouvernement, et un seul dans le cadre de l'article 89.

[...] En vérité, le référendum en France échappe difficilement à une alternative : ou bien il ne porte pas sur une question considérée, à tort ou à raison, comme essentielle, il ne passionne pas, et le taux d'abstention est élevé (la loi constitutionnelle instaurant le quinquennat en 2000 n'a été adoptée que par 17,7% des électeurs inscrits) ; ou bien l'enjeu est dramatisé, ce que le général de Gaulle savait faire admirablement, mais le référendum comporte alors un

risque politique qui dissuade d'y recourir fréquemment. Le référendum banalisé ne fait pas partie de la culture politique française. Peut-être est-ce la démonstration a contrario que quand il s'agit de délibérer publiquement et contradictoirement un texte, l'enceinte parlementaire reste irremplaçable.

Incompétence pour statuer

Le Conseil constitutionnel,

Saisi par le Président du Sénat, sur la base de l'article 61 2° alinéa, de la Constitution, du texte de la loi relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel direct et adoptée par le Peuple dans le référendum du 28 octobre 1962, aux fins d'appréciation de la conformité de ce texte à la Constitution ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

1. Considérant que la compétence du Conseil constitutionnel est strictement délimitée par la Constitution ainsi que par les dispositions de la loi organique du 7 novembre 1958 sur le Conseil constitutionnel prise pour l'application du titre VII de celle-ci ; que le Conseil ne saurait donc être appelé à se prononcer sur d'autres cas que ceux qui sont limitativement prévus par ces textes ;

2. Considérant que, si l'article 61 de la Constitution donne au Conseil constitutionnel mission d'apprécier la conformité à la Constitution des lois organiques et des lois ordinaires qui, respectivement, doivent ou peuvent être soumises à son examen, sans préciser si cette compétence s'étend à l'ensemble des textes de caractère législatif, qu'ils aient été adoptés par le peuple à la suite d'un référendum ou qu'ils aient été votés par le Parlement, ou si, au contraire, elle est limitée seulement à cette dernière catégorie, il résulte de l'esprit de la Constitution qui a fait du Conseil constitutionnel un organe régulateur de l'activité des pouvoirs publics que les lois que la Constitution a entendu viser dans son article 61 sont uniquement les lois votées par le Parlement et non point celles qui, adoptées par le Peuple à la suite d'un référendum, constituent l'expression directe de la souveraineté nationale ;

3. Considérant que cette interprétation résulte également des dispositions expresses de la Constitution et notamment de son article 60 qui détermine le rôle du Conseil constitutionnel en matière du référendum et de l'article 11 qui ne prévoit aucune formalité entre l'adoption d'un projet de loi par le peuple et sa promulgation par le Président de la République ;

4. Considérant, enfin, que cette même interprétation est encore expressément confirmée par les dispositions de l'article 17 de la loi organique susmentionnée du 7 novembre 1958 qui ne fait état que des "lois adoptées par le Parlement" ainsi que par celles de l'article 23 de ladite loi qui prévoit que "dans le cas où le Conseil constitutionnel déclare que la loi dont il est saisi contient une disposition contraire à la Constitution sans constater en même temps qu'elle est inséparable de l'ensemble de la loi, le Président de la République peut promulguer la loi à l'exception de cette disposition, soit demander aux Chambres une nouvelle lecture" ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune des dispositions de la Constitution ni de la loi organique précitée prise en vue de son application ne donne compétence au Conseil constitutionnel pour se prononcer sur la demande susvisée par laquelle le Président du Sénat lui a déféré aux fins d'appréciation de sa conformité à la Constitution le projet de loi adopté par le Peuple français par voie de référendum le 28 octobre 1962 ;

Décide :

Article premier : Le Conseil constitutionnel n'a pas compétence pour se prononcer sur la demande susvisée du Président du Sénat.

Article 2 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.